

मङ्सिर - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १६

२०८२ मङ्सिर १६-२९

पूर्णाङ्क ८०२



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ८	
संयुक्त इजलास	३६	इजलास नं. १०	
इजलास नं. १	१६	इजलास नं. ११	
इजलास नं. २	२८	इजलास नं. १२	
इजलास नं. ३	७	इजलास नं. १३	५
इजलास नं. ४	५	इजलास नं. १४	
इजलास नं. ५	१०	इजलास नं. १५	१६
इजलास नं. ६		इजलास नं. १६	
इजलास नं. ७			

जम्मा

जम्मा

कूल जम्मा १०२ + २१ = १२३

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, मङ्सिर - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - २८
१.	जबरजस्ती करणी	माक्स भन्ने मिलन महर्जन वि. नेपाल सरकार	१
२.	कर्तव्य ज्यान	लैनचौर (च) वि. नेपाल सरकार	२
३.	हाडनाता करणी	परिवर्तित नामथर ६४ छिन्चु (उ) वि. नेपाल सरकार	३
४.	परमादेश	सुरेशशरण जैसवालसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत	४
५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. शनि कुमाल	५
६.	जबरजस्ती करणी	शेरबहादुर मगर वि. नेपाल सरकार	६
७.	ज्यानसम्बन्धी कसुर	नेपाल सरकार वि. सम्झना बलोन तामाङ	७
८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. प्रेम ढोली	७
९.	जबरजस्ती करणी	दिपेन्द्र विश्वकर्मा वि. नेपाल सरकार	८
१०.	कर्तव्य ज्यान	अनु हमाल भन्ने दिलुकुमारी थापा वि. नेपाल सरकार	९
११.	लागु औषध ब्राउन सुगर (हेरोइन)	हरी थापा वि. नेपाल सरकार	१०
१२.	मोही दर्ता नामसारी	गनौरीलाल चौधरी थारु वि. दशन चौधरी थारु	११
१३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	उकेस चौधरी वि. इलाका प्रहरी कार्यालय, दुहवी, सुनसरीसमेत	१२
१४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	वर्षा भण्डारी वि. सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत	१२
१५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. संजय राई	१२
१६.	जालसाजी	डिगविर कडरियासमेत वि. कुमार चेम्जुङ	१३
१७.	लागु औषध	नेपाल सरकार वि. दिपक सापकोटासमेत	१३
१८.	वहुविवाह	नेपाल सरकार वि. शेषराज कँडेलसमेत	१४
१९.	उत्प्रेषणसमेत	विश्वराज पौडेल वि. नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	१५
२०.	उत्प्रेषणसमेत	प्रकाश नेपालीसमेत वि. निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत	१६

२१.	उत्प्रेषणसमेत	संजय प्रसाद चौधरी वि. सशस्त्र प्रहरी बल, छिन्नमस्ता गण, बर्दीबास, महोत्तरीसमेत	१६
२२.	उत्प्रेषण	च्याउसे मिजारसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं	१७
२३.	उत्प्रेषण	प्रकाश शर्मा डुम्रे वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	१७
२४.	उत्प्रेषणसमेत	सुनिल रंजन सिंह वि. नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौंका माननीय मन्त्रीसमेत	१८
२५.	उत्प्रेषणसमेत	डा. एकानन्द सिंहसमेत वि. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, डिनको कार्यालय, वीर अस्पताल, काठमाडौं	१८
२६.	उत्प्रेषणसमेत	डा. दयानन्द प्रसाद साहसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	१९
२७.	उत्प्रेषण	दिपक कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	१९
२८.	उत्प्रेषण	अरुण थापा वि. पिताम्बर थापासमेत	२०
२९.	उत्प्रेषण	अरुण थापा वि. रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत	२०
३०.	अपुताली कायम नामसारीसमेत	चन्द्र कुमारी परियार वि. विष्णु कुमारी न्यौपानेसमेत	२१
३१.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	रमेशप्रसाद खरेल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	२२
३२.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	दीपकराज खरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२३
३३.	हक कायम अंश छोडपत्रको लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता	रामप्रताप राय यादव वि. दुधनाथ राय यादवसमेत	२३
३४.	सार्वजनिक बाटोको जग्गा खिचोला छोडाई घर भत्काई चलन	रामचन्द्र पंडित कुम्हार वि. रामजी राउत अहिर	२४
३५.	सत्तल कायमसमेत	मंडलमान महर्जनसमेत वि. स्वतन्त्रमान श्रेष्ठसमेत	२५
३६.	कर्तव्य ज्यान	बालकृष्ण नगरकोटी वि. नेपाल सरकार	२६

इजलास नं. १			२८ – ३९
३७.	उत्प्रेषणसमेत	जनककुमार बराल वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत	२८
३८.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	शेष चाँद अली वि. नेपाल सरकार	२९
३९.	लागु औषध (खैरो हिरोइन र अफिम)	नारायण कुमार गिरी वि. नेपाल सरकार	३०
४०.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	सिंग बहादुर लामासमेत वि. निलकाजी बज्र सिङ लामासमेत	३१
४१.	परमादेश / प्रतिषेधसमेत	छिरिङ रिदर भोटे वि. जिल्ला वन कार्यालय, संखुवासभासमेत	३१
४२.	भ्रष्टाचार	अम्बिकाप्रसाद गुप्ता वि. नेपाल सरकार	३२
४३.	घरजग्गा खिचोला घर उठाई चलन	राम नारायण यादव वि. गोपाल ठाकुर लोहार	३३
४४.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	मनोजकुमार यादव वि. नेपाल सरकार	३३
४५.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	रामप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार	३४
४६.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	कुलबहादुर वि.सी. (वि.क.) वि. नेपाल सरकार	३४
४७.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	मचाकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार	३५
४८.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी र चोरी	कृष्ण वि.क. वि. नेपाल सरकार	३६

४९.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	चन्देश्वरी यादव वि. नेपाल सरकार	३६
५०.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	रामबहादुर यादव वि. नेपाल सरकार	३७
५१.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	राम दुलारी शरण भगत वि. नेपाल सरकार	३७
५२.	अंश दपोट	कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डगौरा थारुसमेत	३८
इजलास नं. २			३९ – ६३
५३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बद्रीकुमार थापा वि. सर्वोच्च अदालत, प्रशासन शाखा, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	३९
५४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रुद्र परियार वि. उदयपुर जिल्ला अदालतसमेत	३९
५५.	उत्प्रेषणसमेत	रामपुनित विहाउत सुडीसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत	४१
५६.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	घनश्याम चौधरीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४२
५७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शरन मिजार वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलसमेत	४३
५८.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार उद्योग	नेपाल सरकार वि. उषादेवी पाण्डे (भण्डारी) समेत	४४

५९.	अंश दपोट	मन्जु सिंह राजपुतसमेत वि. रामकैलास सिंह राजपुतसमेत	४५
६०.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नारायण अर्याल वि. नेपाल सरकार	४६
६१.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. प्रेम गुरुङ	४७
६२.	गौवध	नेपाल सरकार वि. कालुमान नेपाली	४७
६३.	अपहरण तथा शरीर बन्धक	रोशन बस्याल वि. नेपाल सरकार	४८
६४.	मूल्य अभिवृद्धि कर	राममणि दुवाडी वि. विजयरत्न तुलाधर	४९
६५.	बैंकिङ कसुर	रमिला शाही वि. कृष्ण सिलवाल	५०
६६.	राजस्व चुहावट	नेपाल सरकार वि. धनमान श्रेष्ठसमेत	५०
६७.	बैंकिङ कसुर	पुरुषोत्तम दंगाल वि. नेपाल सरकार	५२
६८.	कुटपिट	सुन्तली सुनारसमेत वि. कृष्ण घतानीसमेत	५३
६९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	संगिता थापा जि.सि. वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, काठमाडौंसमेत	५३
७०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शुक्रध्वज लामा वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	५५
७१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कुल प्रसाद दाहाल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	५५
७२.	निर्णय दर्ता बंदर अपुताली हक कायम	रामहृदय प्रसाद वि. चन्द्रभुषण लाल दास	५६

७३.	वैदेशिक रोजगार	नेपाल सरकार वि. प्रकाशराज बतौलासमेत	५८
७४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रामकुमार सूयल थापा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	५८
७५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	पुष्पराज पौडेल वि. ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेलसमेत	५९
७६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नवल किशोर साह वि. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बाँकेसमेत	६०
७७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रेणु माझी वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	६१
७८.	लिखत तथा दर्ता बंदर, अबन्डा जग्गा बन्डा	अमजर मिया अंसारी वि. खैरुन नेसा	६१
७९.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	रामकृष्ण खत्री वि. नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	६२
८०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विष्णुप्रसाद न्यौपाने वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	६३
इजलास नं. ३			६४ – ७२
८१.	जग्गा खिचोला चलन	अशोककुमार चौधरी वि. गोदलीवती थरुनीसमेत	६४

८२.	टिप्पणी आदेश बदर	झडिलाल यादव वि. डम्बर नारायण यादवसमेत	६५
८३.	उत्प्रेषण	रोशनराज गिरी वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६५
८४.	गैरकानूनी ढंगले मेरो खाताको रकमबाट असुलउपर गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ	हिरण्य कुमारी पाठक वि. सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थासमेत	६६
८५.	हक कायम नापी दर्ता बदर	सोहनलाल मुराउ वि. तारादेवी सोनार	६७
८६.	बैंकिङ कसुर	रामेश्वर प्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार	६९
८७.	अंश चलन	शिवहरी दाहालसमेत वि. पूर्णकुमारी दाहालसमेत	७१
इजलास नं. ४			७२ – ७८
८८.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. दिपक परियार	७२
८९.	जबरजस्ती करणी	तुलसी यादव वि. नेपाल सरकार	७३
९०.	सम्बन्ध विच्छेद	सन्तबहादुर गुरुङसमेत वि. अनुपा गुरुङ	७५
९१.	मिलापत्र बदर गरी अंश दिलाइपाउँ	पेसलबहादुर खड्का वि. सिता कुमारी खत्री खड्कासमेत	७५
९२.	जबरजस्ती करणी	आकाश लिम्बूसमेत वि. नेपाल सरकार	७७
इजलास नं. ५			७८ – ८५
९३.	दूषित नामसारी निर्णयसमेत जालसाजी	कृष्णकुमारी थापा वि. प्रेमकुमार थापासमेत	७८
९४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विनोद घिसिङ वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	७८
९५.	जबरजस्ती करणी	जनसेवा ३६ ख वि. नेपाल सरकार	७९
९६.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. विजय योन्जन	८०
९७.	जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान	तिर्थराज आचार्य वि. नेपाल सरकार	८०
९८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम थर जिल्ला ६८ बस्ने छ १ कुमारसमेत	८१
९९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बिजयबहादुर मगर वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत	८१
१००.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	ग्लोबल आई हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड वि. ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत	८२

१०१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अनुरुद साह वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी, जलेश्वरसमेत	८३
१०२.	हक कायम	महेश्वरराम जोशीसमेत वि. परशुराम भण्डारीसमेत	८४
इजलास नं. १३			८५ – ९०
१०३.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	गणेश थापा वि. नेपाल सरकार	८५
१०४.	ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान)	नेपाल सरकार वि. प्रकाश वि.क.	८६
१०५.	जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२(३९९) वि. नेपाल सरकार	८७
१०६.	कर्तव्य ज्यान	दानबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार	८८
१०७.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. रोहित कठायतसमेत	८९
इजलास नं. १५			९० – ९८
१०८.	उत्प्रेषणसमेत	श्याम कुमार श्रेष्ठ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	९०
१०९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	प्रभु रायसमेत वि. प्रहरी वृत्त गौशालासमेत	९०
११०.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	सुजितकुमार यादव वि. गृह मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	९०
१११.	जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी	अर्घाखाँची ४८ (RS वि. नेपाल सरकार	९१
११२.	लिखत दर्ता बदर	इन्दिरा थापा वि. ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.समेत	९१
११३.	करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ	निरणकुमार मानन्धर वि. कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.समेत	९१
११४.	लेनदेन	तामबहादुर कुमाल वि. राम प्यारे अहिर	९२
११५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कुमारप्रसाद थपलिया वि. बैतडी जिल्ला अदालतसमेत	९२
११६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	धन माया गुरुङ वि. श्याम बाबु गौतमसमेत	९३
११७.	उत्प्रेषणसमेत	सुमित्रा घिमिरेसमेत वि. दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौंसमेत	९३
११८.	उत्प्रेषणसमेत	रामभक्त डंगोलसमेत वि. दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौंसमेत	९४
११९.	दर्ता बदर दर्ता	बालकृष्ण अवाले वि. बानु राणासमेत	९५
१२०.	खिचोला मेटाइ हक कायमसमेत	किरण शाही वि. दिव्यश्वरी सिंह	९७
१२१.	जग्गा कब्जा खिचोला छोडाई घर भत्काई चलन	समीर के.सी. वि. सुरज मैनाली	९७
१२२.	करारबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ	रत्न लक्ष्मी श्रेष्ठसमेत वि. हरिबोल पराजुली	९७
१२३.	दूषित लिखत दर्ता बदर	आत्माराम कावरा वि. राज महम्मद मियाँ मंसुरी	९८

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७५-CR-०६७७, ०७८-CR-०५५१, जबरजस्ती करणी, माक्स भन्ने मिलन महर्जन वि. नेपाल सरकार, बिशाल सिंतान वि. नेपाल सरकार

पीडित परिवर्तित नाम चापागाउँ न को उमेर वर्ष १५ रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसहित चारै जना प्रतिवादीहरूले पीडित नाबालिकालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पीडितको जाहेरी बेहोरा र सो बेहोरा समर्थन हुने गरी निजले अदालतमा गरेको बकपत्र र प्रतिवादीहरूमध्ये परिवर्तित नाम चापागाउँ फ ले चारै जना प्रतिवादीहरूले पीडितलाई करणी गरेको भनी अदालतमा गरेको बयान, घटनास्थलमा फेला परी बरामद भएको वीर्यसहितको कण्डम र सोको खोल, पीडितको कन्याजाली आधा च्यातिएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पीडितलाई यी पुनरावेदकहरूसमेत चारै जना प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुने।

प्रतिवादीहरूले पीडितको सहमतिमा करणी गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको भए तापनि वारदातको प्रकृति, पीडितको उमेर, पीडितले दिएको जाहेरी बेहोरा र अदालतमा गरेको बकपत्र, प्रतिवादी परिवर्तित नाम चापागाउँ फ ले अदालतमा गरेको बयान र उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन आएकोले वारदातमा संलग्न चारै जना प्रतिवादीहरूलाई उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय हुन सक्ने नै देखिने।

पुनरावेदकसमेतका प्रतिवादीहरूलाई सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ को कसुरमा ऐ. महलको ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ऐ. महलको ३क. नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद र पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट ऐ. महलको १० नं.बमोजिम रु.१,००,०००/- क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने गरी भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०३।०५ को फैसला मिलेकै देखिने।

तथापि प्रतिवादीहरूमध्ये परिवर्तित नाम चापागाउँ फ मिसिल संलग्न जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा वारदात हुँदाका बखत १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिँदा तत्काल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा सोको आधा ४ वर्ष कैद, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ऐ. महलको ३क. नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा सोको आधा २ वर्ष ६ महिना कैद हुनेमा कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजाय भएको देखियो। निजले यस अदालतमा पुनरावेदन नगरेको भए तापनि साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४बमोजिम निजका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।०५ मा भएको फैसलामा सजाय निर्धारणको अवधिसम्म फरक पर्न गएको देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भई निजका हकमा उपर्युक्तबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा कैदको लगत कसी निजका नाममा संशोधित कैदीपुर्जी जारी हुने।

तसर्थ, यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू माक्स भन्ने मिलन महर्जन र बिशाल सिंतानसमेत जना ४ ले पीडित १५ वर्षकी नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरू माक्स भन्ने मिलन महर्जन र बिशाल सिंतानलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद गरी, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ऐ. महलको ३क. नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद गरी, पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट ऐ. महलको १० नं.बमोजिम रु.१,००,०००/- क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने ठहर्‍याई सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०१।२१ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०३।०५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । साथै यस अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी परिवर्तित नाम चापागाउँ फ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मिसिल संलग्न रहेको देखिएको र सोको आधारमा वारदात हुँदाका बखत निज चापागाउँ फ १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिँदा निजलाई तात्कालीन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) तथा प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) एवम् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) अनुसार कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा सोको आधा ४ वर्ष कैद, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ऐ. महलको ३क. नं.बमोजिम थप ५ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा सोको आधा २ वर्ष ६ महिना कैद हुनेमा कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजाय भएको देखियो ।

निजले पुनरावेदन नगरेको भए तापनि साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. तथा प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४बमोजिम निजका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।०५ मा भएको फैसला फरक पर्न गएको देखिँदा निजका हकमा उपर्युक्तबमोजिम कैदको संशोधित लगत कसी संशोधित कैदीपुर्जी जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आश्विन ९ गते रोज ३ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-CR-०१३२ ०७७-CR-०३८१, ०७७-CR-०५१८, कर्तव्य ज्यान, लैनचौर (च) वि. नेपाल सरकार, लैनचौर (छ) वि. सागर नगरकोटीसमेत, नेपाल सरकार वि.सागर नगरकोटीसमेत

प्रतिवादीहरू सागर नगरकोटी, सरद भन्ने सन्तोष अर्याल, सौरभ लामिछाने, एलेक्स भन्ने कुमार खड्का, किस्मत हमाल, लैनचौर (क), लैनचौर (ख), लैनचौर (ग), लैनचौर (घ), र लैनचौर (ङ) ले आफूहरू वारदातस्थलसम्म गएको तर वारदातमा संलग्न नभएको, प्रतिवादी किस्मत हमालले दुवैतर्फका व्यक्तिहरूलाई झगडा गर्न हुन्न भनी सम्झाएको र मृतक सुशान्त तथा प्रतिवादीहरू लैनचौर (च) र लैनचौर (छ) को बिचमा विवाद तथा ईटा हानाहान हुँदा आफूहरू पछाडिबाटै भागेको भनी मौका तथा अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । उक्त बयान बेहोरा समर्थन हुने गरी निजका साक्षीहरूले बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शी घटना विवरण कागज गर्ने एलिसा तुलाधर, वस्तुस्थिति मुचुल्का गर्ने अनिस खड्गीसमेतले यी प्रतिवादीहरूले यो यस्तो चिजवस्तुले यो यसरी मृतकलाई हानेको वा कुटपिट गरेको वा मानिस मर्न सक्छ भन्ने प्रकृतिको कुनै प्रकारको कार्य गरेको

भनी स्पष्ट रूपमा भन्न लेखाउन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । केवल प्रतिवादीहरू वारदातस्थलमा उपस्थितसम्म रहेको भन्नेमात्र आधारमा ज्यान मार्ने कसुरजस्तो गम्भीर अपराधमा निजहरू संलग्न रहेको भनी अनुमान गर्न र सोही आधारमा निजहरूलाई सजाय गर्न नमिल्ने ।

तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम लैनचौर (च) र लैनचौर (छ) ले आपसी वादविवाद, झैझगडा हुँदा मृतक सुशान्त श्रेष्ठलाई डुँटा, फलामको नख, लातमुक्कासमेत प्रहार गरी कुटपिट गर्दा मृतकको टाउको र शरीरको विभिन्न भागमा घाउचोट लागी घाइते भएकोमा घाइते सुशान्त श्रेष्ठको उपचारको क्रममा काठमाडौँ अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा मृत्यु भएको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादीहरू लैनचौर (च) र लैनचौर (छ) लाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई भएको सुरु फैसला सदर गरी, घटनाको प्रकृति, निज प्रतिवादीहरूको उमेर अवस्थासमेतका आधारमा उक्त सजाय चर्को पर्न जाने भनी अ.बं. १८८ नं.बमोजिम १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुने राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।१०।१३ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तर प्रतिवादीहरूको उमेर वारदातका बखत १६ वर्ष रहेको हुँदा सोह्र वर्षभन्दा माथि अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम उपर्युक्तानुसार निर्धारण भएको १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजायको दुई तिहाइले हुन आउने १० (दश) वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्नेमा नगरेको उक्त फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम लैनचौर (च) र लैनचौर (छ) लाई उक्त १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजायको दुई तिहाइले हुने (१०) वर्ष कैद सजाय हुने ।

अन्य प्रतिवादीहरू सागर नगरकोटी, सरद भन्ने सन्तोष अर्याल, सौरभ लामिछाने, एलेक्स भन्ने कुमार खड्का, किस्मत हमाल, लैनचौर (क), लैनचौर (ख), लैनचौर (ग), लैनचौर (घ), र लैनचौर (ङ) ले आफूहरू वारदातस्थलसम्म गएको तर वारदातमा संलग्न नभएको भनी मौका तथा अदालतसमक्ष बयान गरेको, प्रत्यक्षदर्शी घटना विवरण कागज गर्ने एलिसा तुलाधरसमेतले अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई यो यस्तो चिजवस्तुले हानेको वा कुटपिट गरेको भनी भन्न लेखाउन नसकेको, केवल निजहरू वारदातस्थलमा उपस्थितसम्म रहेको आधारमा ज्यान मार्ने कसुरजस्तो गम्भीर अपराधमा निजहरूलाई सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरू सागर नगरकोटी, सरद भन्ने सन्तोष अर्याल, सौरभ लामिछाने, एलेक्स भन्ने कुमार खड्का, किस्मत हमाल, लैनचौर (क), लैनचौर (ख), लैनचौर (ग), लैनचौर (घ), र लैनचौर (ङ) ले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-१४११, हाडनाता करणी, परिवर्तित नामथर ६४ छिन्चु (उ) वि. नेपाल सरकार

भान्जी नाताकी पीडितलाई प्रतिवादीले करणी गरेको भन्ने तथ्य जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र निजको अदालतमा भएको बकपत्र, पीडितको मौकामा भएको कागज र अदालतमा भएको बकपत्र, पीडितकी दिदी तथा टिकाराम भट्टराई र बालकृष्ण शर्माको कागज तथा स्वयं प्रतिवादीको साबिती बयान बेहोरा एवम् पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भइरहेको देखियो ।

प्रमाण ऐन, २०३१ ले विभिन्न विषयलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी

प्रतिवादी स्वयं पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुर स्वीकार गरी बयान गरेको देखिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोजिम अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा स्वतः प्रमाण अग्राह्य हुने पनि होइन । यसरी अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा स्वेच्छा विरुद्धको हो भन्ने देखिन्छ भने मात्र त्यस्तो बयानलाई प्रमाणमा लिने सम्बन्धमा अदालतले सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान आफ्नो स्वेच्छा विरुद्धको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै विश्वसनीय प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको देखिँदैन । यसैले कुनै पनि अभियोगको सम्बन्धमा प्रमाणको कुनै एउटा टुक्रालाई मात्र आधार मान्ने टुक्रे दृष्टिकोणभन्दा पनि मिसिल संलग्न सबै प्रमाणहरूलाई मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नपर्ने समग्रताको सिद्धान्तलाई आधार बनाउनु मनासिब हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिबाहेक मिसिल संलग्न माथि उल्लिखित अन्य सम्पूर्ण प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले भान्जी नाताकी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था देखिन्छ । यो स्थितिमा मेरो इन्कारी बयानलाई आधार मानेर अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मान्य हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादी परिवर्तित नामथर ६४ छिन्चु (उ) ले भान्जी नाताकी पीडित परिवर्तित नाम ६४ छिन्चु (घ) लाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(ग) बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरमा १२ वर्ष कैद हुने, हाडनातातर्फ सोही संहिताको दफा २१९(८) को आधारमा दफा २२०(२) (ग) बमोजिम थप ३ वर्ष कैद र रु.३०,०००/- जरिवाना हुने तथा दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रु.१,००,०००/- क्षतिपूर्ति भराइपाउने एवम्

प्रतिवादीले रु.२,२००/- क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ठहर गरेको सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७८।११।२३ मा भएको फैसला फरक पर्ने अवस्था नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर टाइप गर्ने : विकेस गुरागाई
इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-१०७८,
परमादेश, सुरेशशरण जैसवालसमेत वि. अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत

कसुरमा भइरहेको पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशानुसार बुझ्दा नेपाल सरकार विरुद्ध शंकरशरण जैसवालसमेत भएको ०७५-CR-०००२ र नेपाल सरकार विरुद्ध सुरेशशरण जैसवालसमेत भएको ०७५-CR-०००३ को नागरिकताको मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा वारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०१।०३ मा फैसला भइसकेको तथ्य यस अदालतको आदेशबमोजिम प्रमाण स्वरूप प्राप्त मिसिलबाट देखिन आएको छ । प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट नागरिकताको मुद्दाको टुंगो लागेपछि जग्गा रोक्काको फुकुवासम्बन्धी कारबाही हुने भनी उल्लेख गरिएको मा हालसम्म फुकुवाको विषयमा निर्णय भइसकेको भन्ने देखिन आएन । जुन मुद्दा मामिलाको विषयलाई लिएर जग्गा रोक्का राखिएको हो सो मुद्दा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको भन्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जबाफमा उल्लेख भएकै बेहोरालाई आधार मान्दा पनि अब निवेदकहरू नामका जग्गाहरू रोक्का राखिरहनुपर्ने भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । बिनाकारण कसैको सम्पत्ति रोक्का

राख्नुसम्बन्धित व्यक्तिलाई संविधान र कानूनद्वारा प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकको विपरीत हुन जाने हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्काको या त कानूनबमोजिमको कारण रहेको कुराको पुष्ट्याई दिन सक्नुपर्छ या रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। निवेदकहरूले पटक पटक आफूहरूको रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि निवेदन दिएको देखिएकोमा ती निवेदनहरूमा कुनै आदेश निर्णय भएको भन्ने देखिँदैन। यसरी कुनै कारण पनि नदिने र फुकुवा पनि नगर्ने प्रत्यर्थी आयोग र कार्यालयहरूको काम कारबाहीलाई कानूनसङ्गत मान्न मिलेन।

रिट निवेदकहरूको निवेदनमा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू रोक्का राखिएको विवाद नरहेको, जुन मुद्दाको विषयलाई लिएर ती जग्गाहरू रोक्का राखिएको हो उक्त मुद्दा फैसला भइसकेको देखिएको, जग्गा रोक्का राखिरहनुपर्ने अन्य कुनै कारण पनि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जबाफमा उल्लेख गरेको नदेखिएको र निवेदकहरूबाट पटक पटक रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि निवेदन परेको देखिएकोमा ती निवेदनहरूमा केही पनि नबोली अनिर्णयमा रहने कुरालाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूको रोक्का फुकुवा हुने वा नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल माघ २८ गते रोज १ शुभम्।

५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-RC-००२१, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. शनि कुमाल

वारदातको दिन मात्र होइन, निजहरूबिच पहिल्यैदेखि झगडा हुने गरेको तथ्य पनि निज

प्रतिवादीकै बयानबाट खुलेको स्थिति छ। निज प्रतिवादीकै बयान अनुसार मृतक र निजबिच झगडा हुने गरेको, सोही झगडाको कारण आफू भारततर्फ लागेको, मृतक माइत गई बस्ने गरेको, निज प्रतिवादीले नै माइत बसी राखेकी मृतकलाई अब कुनै दुःख कष्ट दिन्न, कुटपिट गर्दिन, यातना दिन्न भन्ने किसिमबाट मृतक र माइतीलाई समेत आश्वस्त पारी आफू डेरा गरी बसेको कोठामा लिई आएको र वारदात मितिमा निज मृतकलाई मरणासन्न हुने गरी हथौडाले कुटपिट गरी हत्या गरेको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०३४ को दफा १७९ मा गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिएको अवस्था हो भने जन्मकैदको सजाय नभई कम सजाय हुने गरी व्यवस्था भएकोमा विवाद छैन। तर माथिको घटनाक्रमलाई विचार गर्दा प्रस्तुत घटनामा प्रतिवादीले मृतकउपर गरेको कार्य सो दिनको तत्कालको परिस्थितिको कारणले मात्र रिस उठी गरेको भन्ने देखिँदैन। प्रतिवादीले उक्त वारदातको दिन मृतक एउटा केटासँग बसेको भनी आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर सो कुराको पुष्टि हुने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण पेस हुन आएको देखिँदैन। साथै सोही घटनाको राति पनि निज प्रतिवादी दुई पटक पत्नी रहेको स्थान तोरीबारीमा जाँदा पहिलो पटक बिना हतियार भएकोमा तत्काल केही नगरी पुनः घर फर्की आई दोस्रो पटक हतियारसहित जाँदा निजले आफ्नो पत्नीलाई घिसारेर घरमा ल्याई टाउकोलगायत शरीरको विभिन्न भागमा फलामको हथौडाले पटक पटक प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्था देखिन्छ। यो स्थितिमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ मा उल्लेख गरिएबमोजिमको आवेशप्रेरित हत्या मानी कम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वैतनिक अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

अब सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्नेतर्फ

हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपरको जाहेरी दरखास्त, जाहेरी बेहोरा समर्थित हुने गरी जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकपत्र, आरोपित कसुर स्वीकार गरी प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा गरेको बयान, घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, मृत्युको कारणमा Sever brain injury भनी उल्लेख भएको शव परीक्षण प्रतिवेदन, बुझिएका व्यक्तिहरूले मौकामा गरेको कागज र ती व्यक्तिहरूमध्येका जयलाल सुवेदीले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी शनि कुमालले मृतक चम्पा क्षेत्रीलाई अरु केटासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्ने अपुष्ट तथ्यमा शङ्का गरी पहिल्यैदेखिको रिसझवी राखी वारदातको राति हथौडाले प्रहार गरी हत्या गरेको पुष्टि हुन आएको अवस्था हुँदा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

प्रतिवादी शनि कुमाललाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७८।०९।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम्।

६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१३३६, जबरजस्ती करणी, शेरबहादुर मगर वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीका साक्षी रेलुमाया मगरले पीडित गर्भवती रहेको कुरा पीडितले वारदातपूर्व

नै मलाई र निज पीडितको आमालाई सङ्गै सुनाएकी हुन्, निज पीडितले सो गर्भ गाउँकै गणेशबहादुर मगरको हो भनी भनेकी थिइन् तथा वारदातको दिन म र मेरो श्रीमान् प्रतिवादी सङ्गै सुतेका हौं भनी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिदिएबाट वारदातपूर्व नै निज पीडितको गर्भ रहन गएको भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ। साथै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालको पीडितको गर्भमा रहेको बालकको जन्म मिति २०७३।०३।१८ मा तथा जम्मा तौल ३३००gm. भन्ने उल्लिखित जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको बेहोराबाट निज बालक वारदात मितिबाट ८ महिना ६ दिनमा जन्मेको भन्ने देखिन्छ। उक्त प्रमाणपत्रमा बालक समयपूर्व वा असामान्य जन्मेको भन्ने पनि उल्लेख छैन। यसरी हेर्दा वारदात मिति, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा देखिएको भ्रूणको अवधि तथा पीडितले जन्माएको बालकको जन्ममिति फरक फरक रहेको देखिएबाट उक्त वारदातसँग तादम्यता कायम हुन सक्ने अवस्था देखिएन। कुनै पनि वारदात पुष्टि हुन सो वारदातसँगसम्बन्धित तथ्यगत प्रमाणहरू मालाकाररूपमा एक अर्काबाट समर्थित रहे भएको हुनुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत विवादमा यी प्रतिवादीउपर लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको मालाकार कडीको अभाव रहेको देखिँदा निज कसुरदार हुन् भनी भन्न सकिने अवस्था रहेन।

फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर शंकारहित तवरले प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले यी पुनरावेदक प्रतिवादी शेरबहादुर मगरको आरोपित कसुरमा संलग्नता छ भनी प्रमाणित हुने कुनै ठोस, वस्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाण पेस गर्न नसकी केवल जाहेरवाला र पीडितको कथित बेहोरालाई मात्र आधार लिई यी पुनरावेदक प्रतिवादी शेरबहादुर

मगरलाई सजाय हुनुपर्ने भनी अभियोग दाबी लिएकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीको करणीबाट पीडितबाट जन्मिएको बालकको DNA एकआसममा मिले भिडेको नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी शेरबहादुर मगरउपरको कसुर ठहर गरी उच्च अदालत राजविराज, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट भएको फैसला न्यायको रोहमा पनि मिलेको देखिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी शेरबहादुर मगरले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्ने ।

प्रतिवादी शेरबहादुर मगरलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय हुने ठहर्‍याई भएको सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।२७ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत राजविराज, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको मिति २०७३।०९।२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी शेरबहादुर मगरले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल पौष ५ गते रोज ५ शुभम् ।

७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-RC-०१७९, ज्यानसम्बन्धी कसुर, नेपाल सरकार वि. सम्झना बलोन तामाङ

प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा साबित रही बयान गरेको, जाहेरवाला र मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूले अदालतमा गरेको बकपत्र, घटनास्थल लास जाँच प्रकृति मुचुल्कासमेतका मिसिल संलग्न कागजातबाट निज प्रतिवादी सम्झना बलोन तामाङले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्म कैदको सजाय हुने ठहरेको सुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट

भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

आफूले जन्माएको जातकलाई कर्तव्य गरी मारेको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दासमेत स्वीकार गरेको देखिएको छ । भर्खरै जन्मेको जातकलाई मार्नुपर्नेसम्मको अन्यथा कुनै रिसइवी रहेको अवस्था नभई परपुरुषसँगको सम्बन्धबाट गर्भ रही जातक जन्मेको कारण लोकलाजबाट बच्नको लागि यी प्रतिवादीले जातकको हत्या गरेको देखिन आएको छ । हाप्रो समाजमा विद्यमान सामाजिक मूल्य र मान्यताको कारण निज प्रतिवादीले आफूबाट जन्मेको जातकलाई हत्या गर्नुपरेको निजको विवशतासमेतलाई ध्यानमा राख्दा जन्मकैदको पूरा सजाय गर्दा न्यायको रोहबाट बढी हुन जाने देखिँदा निजलाई कम सजाय हुने गरी व्यक्त भई आएको राय बेमनासिब देखिएन ।

प्रतिवादी सम्झना बलोन तामाङको हकमा सुरु जिल्ला अदालतबाट निजलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय हुने रायसहित भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-१२७९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. प्रेम ढोली

प्रतिवादीले गरेको कार्यको अवस्थालाई हेर्दा वारदातको राति प्रतिवादीले गाउँको गजेन्द्र बहादुर खातीको पसलमा गई रक्सी सेवन गरी अं. २३:०० बजे घरमा आएको, घरमा पुगी खाना खान खोज्दा आमाले प्रतिवादीलाई गाली गरेको, आमाले गाली गरेकोले प्रतिवादीले निजलाई हातपात गरेको, प्रतिवादीले आमालाई हातपात गर्न थालेपछि किन आमालाई कुट्छस् भनी मृतकले गाली गर्दै प्रतिवादीलाई

कुटन लागेको, सोही रिसले नजिकै रहेको सल्लाको दाउराको चिरपटले प्रतिवादीले मृतक बुबालाई पछाडिबाट टाउकोमा हिकोएको र सोही चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी प्रस्तुत वारदातमा मृतक र प्रतिवादी नातामा बाबु छोरा रहेका, वारदातभन्दा अगाडि कटुतापूर्ण सम्बन्ध रही प्रतिवादीले आफ्नो बाबु मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै रिसइवी राखेको वा योजनावद्ध हिसाबले मारेको भन्ने देखिन आउँदैन। खाना खाने बेलामा एकाएक वादविवाद झगडा भएको र भनाभन हुँदै जाँदा रिस उठी तत्कालको आवेशमा नजिकै रहेको चिरपट दाउराले प्रहार गर्दा मृतकको मृत्यु हुन गएको अवस्था देखिन्छ। जब यी प्रतिवादीले आफ्नै बाबु मृतकलाई नियतवश मारेको नदेखिई तत्कालको आवेशमा नजिकै रहेको चिरपट दाउराले प्रहार गर्दा ज्यान मर्न गएको अवस्था देखिन्छ भने यही अवस्थालाई विचार गरेर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९(१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सजाय नगरेर दफा १७७(२) बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी प्रेम ढोलीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा १० वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु अछाम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।०६।०६ मा भएको फैसला फरक पर्ने अवस्था नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेस गुरागाई
इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम्।

९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०८०५, जबरजस्ती

करणी, दिपेन्द्र विश्वकर्मा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत आफूले पीडितलाई निजको सहमति लिएर नै करणी गरेको हो भनी उल्लेख गरेकोबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेकोमा विवाद रहेको देखिएन। अब पीडितको उमेरलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा पीडित नाम परिवर्तित आ.व.२०७५।०७६ को जिल्ला ३० बोलखे २ को जन्म मिति २०६४।०१।०५ रहेको देखिन्छ। यो जन्ममितिको आधारमा मिति २०७६।०३।०९ मा करणीको वारदात भएको हिसाबले निजको उमेर गणना गर्दा पीडितको उमेर वारदात हुँदाका बखत १२ वर्ष २ महिना मात्र पुगेको देखिन्छ। माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा यी १२ वर्षकी बालिकालाई निजको मन्जुरी सहमतिले नै करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी गरेकै मान्नुपर्ने।

आफूले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेकोले सजायमा छुट हुनुपर्ने भन्ने निज प्रतिवादीको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा अनुसन्धानको क्रममा निज प्रतिवादी साबित रहेको देखिए पनि उक्त साबिती बयानलाई जबरजस्ती गराइएको भन्ने निजको जिकिर रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत पुनरावेदन गर्दा नै पनि एकातर्फ न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याएको भनी सजायमा छुटको दाबी गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर आफ्नो साबिती बयान जबरजस्ती गराइएको हुँदा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउन माग दाबी लिएको देखिन्छ। यो स्थितिलाई हेर्दा निज प्रतिवादी स्वयं आफ्नो माग दाबीमा प्रस्ट नरहेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीलाई सजाय हुँदा कानूनबमोजिम १२ वर्षकी बालिकालाई हुन सक्ने सजायको मात्राको हिसाबले न्यूनतम मात्र सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ। साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ को खण्ड (ब) मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दा बालबालिका विरुद्ध कसुर गरेको अवस्थालाई

कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा लिइने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी कानूनी व्यवस्था र निज प्रतिवादीकै विरोधाभाषपूर्ण पुनरावेदन जिकिरलाई विचार गर्दा निजको माग दाबीबमोजिम निजलाई भएको सजायमा थप छुट दिन सकिने अवस्था रहेन ।

प्रतिवादी दिपेन्द्र विश्वकर्मालाई अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरमा १८ वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीबाट पीडितले रु.२०,०००।- (बिस हजार) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर गरेको सुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०१।०३ मा भएको फैसला फरक पर्ने अवस्था नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

१०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०८०२, कर्तव्य ज्यान, अनु हमाल भन्ने दिलुकुमारी थापा वि. नेपाल सरकार

कुटपिट गरी त्यो हृदयसम्मको घाइते बनाइसकेपछि पनि घाइते अवस्थाकी छोरीलाई घटनास्थलमै छोडेर नाच्न जाने अनि छिमेकीलाई छोरी उठेर लड्न सक्छ भनी हेर्न पठाउने जस्ता कुराहरु एउटी आमाले आफ्नै छोरीउपर गर्न नसक्ने हृदको क्रूरता भएको देखिन्छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याईमा एक पटक मात्र प्रहार भएको वा कुनै काम गर्दा लाग्न गई मृत्यु हुन गएको अवस्था पर्छ तर प्रस्तुत घटनामा पटक पटक प्रहार भएको कुरा लासमा देखिएका विभिन्न घाउ चोट र निल डामहरुबाट देखिन्छ । घटनास्थलमा रगतै रगत लागेको अवस्था देखिन्छ । यो स्थितिलाई हेर्दा निज प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ वा १८२बमोजिमको कसुर मान्न मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादीले ६ वर्षकी अबोध छोरीलाई पटक पटक सिमेन्टेड भुइँमा टाउको ठोक्काई मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि पनि उपचारको लागि तत्काल अस्पताल नलगी रगतको आहालमा छाडेर छिमेकीको घरमा नाच्न हिँडेको भन्ने देखिएको छ । आफ्नो परपुरुषसँगको यौन सम्बन्ध छोरीले थाहा पाएको र सो कुरा छोरीले विदेशबाट आउँदै गरेको आफ्नो बुबालाई भनिदिने डरले यी प्रतिवादीले आफ्नो छोरीलाई निर्ममतापूर्वक एवम् क्रूर तरिकाले हत्या गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छ । आफूले आरोपित कसुर गरेको स्वीकार गरे तापनि कसुर गरेकोमा निज प्रतिवादीलाई पश्चातापको भाव आएको भन्ने पनि देखिँदैन । आफ्नो अबोध छोरीलाई मार्नेसम्मको मनसाय राखी सिमेन्टेड भुइँमा पटकपटक टाउको ठोक्काई मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याई आफू अपराधबाट उम्कन सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयास गरी पछि आएर रगतको आहालमा छाडेको छोरीलाई अस्पताल लगेको र उपचारको क्रममा छोरीको मृत्यु भएको भन्ने भान पार्नसम्म खोजेको भन्ने समग्र घटनाक्रमबाट देखिएको छ । यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दामा अन्तर्निहित वारदातको पृष्ठभूमी, वारदातको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरदारको दोषको मात्रा र बालबालिका विरुद्ध कसुर गरेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट पुनरावेदक प्रतिवादीलाई १५ वर्ष कैदको सजाय हुन व्यक्त गरिएको राय मनासिब देखिएन ।

प्रतिवादी अनु हमाल भन्ने दिलुकुमारी थापालाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७।१०।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा

सदर हुने ठहर्छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट पुनरावेदक प्रतिवादीलाई ८ वर्षको सट्टा १५ वर्ष कैदको सजाय हुन व्यक्त गरिएको राय मनासिब नदेखिएकोले व्यक्त राय कायम हुँदैन । अभियोग दाबीबमोजिम जन्मकैद कै सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

११

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०७७९, ०७८-CR-०७७८, लागु औषध ब्राउन सुगर (हेरोइन), हरी थापा वि. नेपाल सरकार, लक्ष्मण बहादुर चन्द वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले आफूबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित परिमाणको लागुऔषध बरामद भएको नभई ६ ग्राम ५०० मिलिग्राम ब्राउनसुगर मात्र बरामद भएको भनी जिकिर लिए तापनि बरामदी मुचुल्कामा आफूसमेत रोहबरमा बसी सहीछाप गरिदिएको र मौकामा आरोपित कसुर स्वीकार गरी बयानसमेत गरेको स्थितिमा निजको उक्त जिकिर विश्वसनीय देखिन आएन । साथै निजले बरामदी मुचुल्कामा भएको सहीछापको सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकेको स्थितिसमेत छैन भने बरामदी मुचुल्का तथा प्रहरी प्रतिवेदनसमेतलाई पुष्टि हुने गरी प्रतिवेदक प्रहरीले अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरेको अवस्था छ । यसबाट प्रतिवादी हरी थापाको साथबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित परिमाणको लागुऔषध बरामद भएको भन्ने तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादी हरी थापाले अभियोग दाबीबमोजिम लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम १२ वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजालसको फैसला मनासिब नै देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । आफूलाई लागु औषध सेवनतर्फ सजाय गरिपाउँ भन्न प्रतिवादी हरी थापाको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

सहप्रतिवादी विवेक सुनारलाई बिक्री गरेको लागु औषध र निज स्वयम्को साथबाट बरामद भएको लागु औषध प्राप्त गरेको स्रोत हेर्दा प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दबाट ल्याएको भन्नेतर्फ नै इङ्गित हुने देखियो । आफूले सह-प्रतिवादी हरी थापालाई लागु औषध बिक्री गरेको होइन भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दको जिकिर स-प्रमाण पुष्टि भएको पाइँदैन । यस स्थितिमा निज प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ड) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने नै देखिन आयो । यद्यपि कसुरको प्रकृति, तरिका र वारदातको अवस्थासमेतलाई विचार गरी प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दलाई सुरु अदालतबाट भएको सजायमा केही हदसम्म उल्टी गरी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम १० वर्ष कैद र रु.७५,०००।- (पचहत्तर हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिँदा केही गरिरहन परेन । अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दको पुनरावेदन जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी हरी थापाले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसुर गरेको तथा अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ड) र (च) को कसुर गरेको देखिएको भनी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम जनही १२(ब्राह्म) वर्ष कैद र रु.१,००,०००।-(एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको

फैसला प्रतिवादी हरी थापाको हकमा सदर गरी अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर चन्दको हकमा केही उल्टी गरी निजलाई १० वर्ष कैद र रु.७५,०००।- (पचहत्तर हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७।१०।१२ मा भएको फैसला फरक पर्ने अवस्था नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम्।

१२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CI-०३७६, मोही दर्ता नामसारी, गनौरीलाल चौधरी थारु वि. दशन चौधरी थारु

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) मा उल्लेख भए अनुसार कुनै जग्गावालाको जग्गा कसैले मोहीको हैसियतले कमाइएको भए सो जग्गामा निजलाई मोहीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ। कुनै जग्गावालाको जग्गा कसैले मोहीको हैसियतले कमाइ आएको हो वा होइन भनी परीक्षण गर्ने आधारको रूपमा मोहीको १ नं. लगत भरे नभएको, २ नं. अनुसूची प्रकाशित भए नभएको र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरे नगरेको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि १ नं. लगत भरिएको देखिन्छ, २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन्छ र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा पनि प्राप्त गरेको देखिन्छ भने नापीमा मोही लेखाएको वा नलेखाएको कुराले मात्र पनि मोहियानी हक प्राप्ति वा समाप्ति हुने कुरा हुँदैन भन्ने यस अदालतको न्यायिक दृष्टिकोणसमेत (ने. का. प. २०४५ नि.नं. ३४५०) रहेको अवस्था छ। यसरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ कै दफा २६(१) मा उल्लेख भएअनुसार बाबु नामको मोहीसम्बन्धी हक निजका छोरालाई प्राप्त हुने कुरामा पनि विवाद छैन।

वादीका पिता तथा निज वादीलाई नै पनि मोही हकबाट निष्काशन गरेको वा निज नामको मोही लगत कट्टा गराई सकेको भन्ने पनि देखिँदैन। मोहीको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सासमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यदि मोहीले जोतभोग गर्न छोडेको वा कुत नबुझाएको भए कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो मोहीलाई मोही हकबाट निष्काशन गर्ने वा निज नामको मोही लगत कट्टा गराउने अधिकार जग्गाधनीमा रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाधनीले सोतर्फ कारबाही चलाएको भन्ने देखिँदैन। सर्जमिन र सिफारिश कित्ते जालसाजी रहेको भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ। प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दामा सर्जमिन र सिफारिशभन्दा पनि १ नं. लगत. २ नं. अनुसूची र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्साहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहेको अवस्था छ। साथै भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०७०।०३।१० को आदेशानुसारको सर्जमिन पनि मिति २०७०।०३।२८ मा नयाँ भएको देखिने।

विवादित जग्गामा वादीका पिता सबुरलाल चौधरी मोही भएको कुरा १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्साबाट देखिन आएको, पुनरावेदकले २ नं. अनुसूचीमा उल्लिखित जग्गा विवादित कि.नं. ७७ को जग्गा होइन भनी जिकिर लिएको भए पनि सभै नक्सा र फिल्डबुकमा उल्लिखित बेहोराबाट निजको सो जिकिर समर्थित हुन आएको नदेखिएको, निज वादी वा निजको पितालाई यसअघि नै मोही हकबाट निष्काशन गरेको वा निजको नामको मोही लगत कट्टा गराएको भन्ने नदेखिएको तथा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा पनि विवादित जग्गा यी वादीले नै मोहीको रूपमा जोतभोग गरी आएको बेहोरा लेखाइदिएको देखिएको हुँदा वादी दशन चौधरीको मागदाबीबमोजिम विवादित कि.नं. ७७ को जग्गाको मोहियानी हक निजको नाममा दर्ता गरी मोही नामसारीसमेत हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर,

राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०६।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल पौष ५ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CR-१६०६, किर्ते जालसाज, गनौरीलाल चौधरी थारू वि. रामकिसुन साहसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WH-०३००, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, उकेस चौधरी वि. इलाका प्रहरी कार्यालय, दुहवी, सुनसरीसमेत

०७९-C१-०७२१ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०५।०६ मा भएको फैसलाले सो मुद्दाको प्रतिवादी मुकेसकुमार चौधरी भन्ने यी निवेदक उकेस चौधरीलाई पाँच वर्ष छ महिना कैद सजाय भएको र सोही फैसला कार्यान्वयनको लागि यी निवेदकलाई मिति २०८०।१२।१८ मा च.नं. ८०-२६-००७०५२ को कैदीपुर्जी दिई कैदमा राखिएको देखिँदा गैरकानूनी थुना भन्न मिलेन। यी निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा परेको भन्ने नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ६ गते रोज १ शुभम्।

१४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WH-०३१०, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, वर्षा भण्डारी वि. सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत

प्रतिवादी यी रिट निवेदक भागवत साहलाई उक्त जबरजस्ती करणी मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१०।१२ मा भएको फैसला अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा सोही सुनसरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७४।०१।२५, च.नं. २०१९६ को कैदीपुर्जीबाट कारागार कार्यालय, झुम्का, सुनसरीमा कैदमा राखेको देखिएको र निवेदकले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२बमोजिम कैद छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार, कारणसमेत देखिन नआएकाले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ६ गते रोज १ शुभम्।

१५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७७-CR-००१३, ०७७-CR-०२१७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. संजय राई, संजय राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी र मृतकबिच नाति र हजुरबुबाको नाता सम्बन्ध रहेको र प्रतिवादीले मृतकलाई मारुपर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी भएको अवस्था देखिँदैन। वारदात नियोजित रूपमा भए घटेको भन्ने पनि देखिन आएको छैन। प्रतिवादी र मृतकले मादक पदार्थ सेवन गरी विवाद गरेको र प्रतिवादीले मृतकलाई सम्झाउन खोज्दा निज मृतकले प्रतिवादीलाई नै बोटलले प्रहार गरेकोमा मृतककै कारण प्रतिवादी पनि उत्तेजित भई आत्मसंयम गुमाई निज प्रतिवादीले मृतकलाई बोटलले प्रहार गर्दा लागेको चोटका कारण निजको मृत्यु भएको भन्ने अवस्था मिसिल प्रमाणबाट स्थापित हुन आएको र मार्ने नियतले नै प्रतिवादीले घटना घटाएको भन्ने पनि नदेखिँदा प्रस्तुत वारदातको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा

(१) आकर्षित हुने अवस्था देखिएन। मृतकले नै झगडा गरी प्रतिवादीलाई उत्तेजनामा ल्याएको कारण प्रतिवादी आवेशमा आई रिस थाम्न नसकी गरेको प्रहारको कारण वारदात भए घटेको हो भन्ने घटनास्थल मुचुल्का, जाहेरवालाको बकपत्र, वारदातको प्रत्यक्षदर्शी सिमाराईको बकपत्र, प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) द्वारा परिभाषित गरिएबमोजिमको कसुर कायम गरी ऐ. दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुने ठहर्‍याई भएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिव नै देखिन आयो। तसर्थ, पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय नगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर कायम गरी ऐ. दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजिम ११ वर्ष कैद र रु.१,०५,०००।- (एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु इलाम जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।२५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७६।१।१६ मा भएको फैसला मिलकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत-कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर: विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ३२ गते रोज ६ शुभम्।

१६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुलअजीजमुसलमान, ०७६-CR-१३५३, ०७९-CR-१०२४, जालसाजी, डिग्विर कडरियासमेत वि. कुमार चेम्जुङ, रोमी कडरिया खत्रीसमेत वि. श्याम

कडरिया खत्रीसमेत

वादी दाबीका कि.नं. १६९, १७१ र ५६६ का जग्गा वादीहरूको पैत्रिक सम्पत्ति भन्ने नदेखिएको, विवादित जग्गा तह तह हुँदै खरिद बिक्री भएको कार्य जालसाजी भन्ने पनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको र वादीहरू तथा प्रतिवादी श्याम कडरिया खत्रीको नाउँमा झापा जिल्लामा अन्य जग्गाहरू बाँकी नै रहेको देखियो। यस स्थितिमा वादी दाबीको र.नं. ७५१३(क) मिति २०७१।०१।२३ को राजीनामा लिखत र सोबमोजिम गरिएको हक हस्तान्तरणसमेत जालसाजी घोषित भई सो लिखत निष्क्रिय हुने, प्रतिवादीहरूलाई किर्ते कागजको १० नं. ले बिगोको २५% जरिवाना हुने, प्रतिवादीमध्ये राजेश राईले प्रतिवादी कुमारी चेम्जुङलाई र.नं. २०१(ग) मिति २०७१।०४।१४ मा गरिदिएको दोस्रो लिखत गर्ने प्रतिवादीहरूको जालसाजपूर्ण नियत नदेखिएकोले दोस्रो लिखतका प्रतिवादीहरूलाई जालसाजतर्फ सजाय गर्नु नपर्ने, लिखत स्वतः निष्क्रिय हुने भनी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०९।०५ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७६।०३।०८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम्।

१७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-CR-१०००, लागु औषध, नेपाल सरकार वि. दिपक सापकोटासमेत

मिति २०७३।०१।२१ को १४:०० बजेको समयमा ललितपुरको सानेपामा प्रतिवादीमध्येका रामचन्द्र थापाबाट नगद र गोलीसहितको पेस्तोल बरामद भएको देखिएको र निजलाई सोधपुछ गर्दा

उक्त हातहतियारका सम्बन्धमा लागु औषधका कारोबार गर्ने दिपक सापकोटा र नारायण श्रेष्ठसमेत संलग्न रहेको भनी निजले भने अनुसार सोही दिनको १५:०० बजेको समयमा दिपक सापकोटा र नारायण श्रेष्ठको शरीर तलासी गर्दा दिपक सापकोटाबाट मोबाइल र नारायण थापाबाट Lorazepam Ip 2mg लेखिएको ३०० वटा टेब्लेट साथै मोटरसाइलसमेत बरामद भएको बरामद मुचुल्का तथा प्रहरी प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका नारायण थापाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आफू लागु औषधको सेवनकर्ता भएकोले सेवन गर्न सज्ज्य गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ । यसरी नै प्रतिवादीहरू दिपक सापकोटा र रामचन्द्र थापाले पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आफूहरूले नारायण श्रेष्ठसँग माग गरी सेवन गर्ने गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरू अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष सेवन गरेको तथ्यसम्ममा स्वीकारोक्ति रही बयान गरेको देखिन्छ । लागु औषध मुद्दामा परिमाण मात्र निर्णायक तत्त्व होइन । प्रस्तुत मुद्दामा बरामद लागु औषधको परिमाण दृष्टिगत गर्दा जम्मा ३०० थान Lorazepam देखिएकोमा मुद्दाको तथ्य, प्रमाण तथा प्रकृतिको आलोकमा बिक्री वितरण वा कारोबार गर्ने प्रकृतिको तुलो परिमाणको लागु औषध सज्ज्य गरेको भन्न मिल्ने पनि देखिएन । यस स्थितिमा सो ३०० टेब्लेट तीनजना प्रतिवादीले सेवन गर्नका लागि सज्ज्य गरेको तथ्य नै स्वाभाविक र प्रतीत लायक देखिन्छ । यी प्रतिवादीले लागु औषध बिक्री गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको पनि नदेखिएकोले कारोबारमा कसुरदार मान्नु न्यायिक हुने पनि नदेखिने ।

प्रतिवादीबाट बरामद लागु औषधको मात्रा प्रतिवादीहरूको सङ्ख्याको सापेक्षतामा तुलो परिमाणको भन्ने देखिन नआएको, प्रतिवादीहरूले बिक्री वितरण वा कारोबार गरेको पुष्टि हुन नआएको, प्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष सेवन

गर्ने प्रयोजनका लागि राखेको तथ्यसम्म स्वीकार गरेको र बरामद लागु औषधको परिमाणलाई तीन जना प्रतिवादीहरू रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सेवनको प्रयोजनका लागि नै सज्ज्य गरेको तथ्य स्वाभाविक र प्रतीतलायक देखिएको हुँदा सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका नारायण श्रेष्ठलाई २ महिना कैद र रु.२०००।- जरिवाना तथा अन्य प्रतिवादीहरू दिपक सापकोटा र रामचन्द्र थापालाई जनही १ महिनाका दरले कैद हुने ठहर गरी भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिई मिलेको भई परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिन आएन । अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन र यस अदालतबाट मुद्दा दोहर्न्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका आधार र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

तसर्थ: माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका नारायण श्रेष्ठलाई २ महिना कैद र रु.२,०००।- जरिवाना तथा अन्य प्रतिवादीहरू दिपक सापकोटा र रामचन्द्र थापालाई जनही १ महिनाका दरले कैद हुने ठहरी मिति २०७३।०६।११ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०९।०७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नन्दराज उपाध्याय, कालिबहादुर साम्यू लिम्बू

कम्प्युटर - विकेस गुरागाई

इति संवत् २०८० साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७२-CR-११६२, बहुविवाह, नेपाल

सरकार वि. शेषराज कँडेलसमेत

एउटा श्रीमती छँदाछँदै अर्को विवाह गर्ने वा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको पुरुषसँग अर्को महिलालाई विवाह गर्ने हाम्रो सामाजिक प्रथा र प्रचलन रहेको देखिँदैन । सामान्य रूपमा चलिरहेको परम्परालगायतका मानव व्यवहारका सबै अवयव अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही अनुसार चलिरहेको र चलिरहने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता मानवीय व्यवहारले प्रचलित कानूनको प्रस्ट बर्खिलाप नभएसम्म वैधतासमेत प्राप्त गरिरहने ।

प्रतिवादी संगिता ढकाल कँडेलउपरको अभियोग दाबी वादी पक्षबाट शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेको भए तापनि अर्का प्रतिवादी शेषराज कँडेलको हकमा भने निज प्रतिवादीले बहुविवाहको कसुर गरेको मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदा, निज दुवै प्रतिवादीहरूले अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर गरेको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०७।२४ को फैसला सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।०६।१३ मा भएको फैसला मिलेको नहुँदा, केही उल्टी भई प्रतिवादी संगिता ढकाल कँडेलले अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर गरेको हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादी शेषराज कँडेललाई साबिक मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ९ नं. को कसुरमा सोही महलको १० नं. बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र रु. ५,०००।- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ ।।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरसाइने

इति संवत् २०८० साल पौष १२ गते रोज ५ शुभम् ।

१९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८०-WO-
०२८१, उत्प्रेषणसमेत, विश्वराज पौडेल वि. नेपाल
सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

परिषद्को सदस्यको पद तथा रिट निवेदकले दाबी गरेको कार्यकारिणी समितिको सदस्यको पदको मनोनयन, नियुक्ति तथा पदावधिको सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान गर्दै, उल्लिखित दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको परिषद्को पदावधि ऐ. ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पाँच वर्षको हुने तथा ऐ. ऐनको दफा ११क को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि सोही दफा ११क को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्को सदस्यको अवधि जति बाँकी रहन्छ सोही बमोजिमको अवधिभर रहने भन्ने देखिन आउँछ । अर्थात् मिति २०७८।११।०५ को निर्णयबाट पाँच वर्षको लागि परिषद्को सदस्य नियुक्ति पाएको रिट निवेदकलाई सोही अवधिभित्रै (मिति २०७८।११।१८ को निर्णयबाट) कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा मनोनीत गरेको देखिँदा निजको समितिको सदस्यको पदावधि पनि सामान्यतः परिषद्को सदस्यको पदावधिभर नै कायम रहने उल्लिखित दफा ११क को उपदफा (२) बाट देखिने ।

रिट निवेदकलाई प्रेषित विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. २८३ मिति २०८०।०५।२६ को पत्र हेर्दा, नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति २०८०।०५।२५ को निर्णयानुसार निवेदकलाई परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी कायम गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ११क को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यकारिणी समितिको सदस्यको जिम्मेवारी रहेको निवेदकको स्थानमा परिषद् सदस्य विपक्षी गोपी कृष्ण शर्मालाई मनोनयन गरिएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०८०।०५।२५ मा माननीय मन्त्रीबाट स्वीकृत निर्णय भएको टिप्पणी र आदेश हेर्दा, विश्वराज पौडेलको स्थानमा गोपी कृष्ण श्रेष्ठलाई किन मनोनयन गर्नुपरेको हो? कुनै आधार कारण उल्लेख भएको देखिँदैन ।

निवेदकले के कुन जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो? सोबारेमा निजलाई सफाइको मौका दिएको तथा संस्थाको आवश्यकताको अध्ययन र विश्लेषण गरी निजलाई प्रतिस्थापन गरिएको भनी विपक्षीबाट लिखित जवाफमा खुलाउन नसकेको।

रिट निवेदकलाई लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिबाट प्रतिस्थापन गरी उक्त स्थानमा विपक्षी गोपी कृष्ण शर्मालाई मनोनयन गर्ने गरी विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०५।२५ भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको देखिँदा, उक्त निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष १३ गते रोज ६ शुभम्।

२०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्णढकाल, ०७५-WO-०११३, उत्प्रेषणसमेत, प्रकाश नेपालीसमेत वि. निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सभा सदस्यमा दलित समुदायबाट ३ जना निर्वाचित गरिनुपर्नेमा २ जना मात्र निर्वाचित हुने गरी २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कानूनविपरीत रहेको भन्ने सवाल छ, नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलगायतका संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल हुने गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबैबाट आ-आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्वाह गरिनुपर्ने नै हुन्छ। २०७४ सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको हकमा, उक्त निर्वाचन मिति २०७४।०८।१० र मिति २०७४।०८।२१ मा सम्पन्न भएकोमा सो सभाको कार्यकाल नै समाप्त भई मिति २०७९।०८।०४ मा

अर्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा अब २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभिन्न प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिन आएन।

रिट निवेदकले बदरको माग दाबी गरेको प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मिति २०७४।०८।१० र मिति २०७४।०८।२१ मा सम्पन्न भएकोमा सो सभाको कार्यकाल नै समाप्त भई मिति २०७९।०८।०४ मा अर्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

२१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्णढकाल, ०७४-WO-०९६२, उत्प्रेषणसमेत, संजय प्रसाद चौधरी वि. सशस्त्र प्रहरी बल, छिन्नमस्ता गण, बर्दीबास, महोत्तरीसमेत

कानूनी हकको प्रचलनको लागि साधारण उपचारको मार्ग उपलब्ध रहेसम्म असाधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न मिल्ने हुँदैन। अर्थात् वैकल्पिक उपचारको समाप्ति (exhausting of alternative remedy) नभएसम्म असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा रिट दायर गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन। साधारण अधिकारक्षेत्रबाट नै उपचार प्राप्त हुने देखिँदादेखिँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन गर्ने हो भने साधारण उपचारको प्रबन्ध गर्नुको कुनै औचित्य र प्रयोजन पनि रहने हुँदैन। निवेदकले निजलाई भएको सजायउपर चित्त नबुझे साधारण उपचारको मार्ग

अर्थात् ऐ. ऐन तथा नियमावलीबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था छँदाछँदै कानूनको म्यादभित्र साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको यस अवस्थामा रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरिरहनुपर्ने देखिँदैन।

निवेदक निज कार्यरत कार्यालयमा गई आफूउपर भएको निर्णय प्राप्त गर्न नसक्नुको कुनै आधार कारण खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको उक्त निर्णयको जानकारी नपाएको तथा पाउने नसकेको भनी निवेदकले वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन। निवेदक इजलाससमक्ष उपस्थित भई दाबीको पुष्टि गर्न सकेको अवस्थासमेत छैन। यस अवस्थामा रिट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको भन्ने नै देखिन नआउँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।

रिट निवेदक संजय प्रसाद चौधरी सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिएको तथा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल, छिन्नमस्ता गणबाट मिति २०७२।०८।०८ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा, उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

२२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-WO-०३३१, उत्प्रेषण, च्याउसे मिजारसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकहरूको दाबीको घर जग्गा गोकर्ण-

साँखु जिल्ला मार्ग (सडक) को केन्द्रबिन्दुबाट १०।१० मिटरभित्र परेको हदसम्ममा निज निवेदकहरूको कुनै हक कायम रहेको नदेखिँदा, उक्त सडक सीमाको अतिक्रमण हटाउन भनी भएका काम कारबाहीसमेत सो हदसम्म कानूनसम्मत रहेको तथा उक्त बाटो निर्माण कार्य सम्पन्नसमेत भइसकेको भन्ने बहसको क्रममा खुल्न आएको हुँदा अब अदालतले उक्त काम कारबाही बदर गरिरहन परेन। अब, गोकर्ण-साँखु जिल्ला मार्गको केन्द्र बिन्दुबाट १०।१० मिटरभन्दा बाहिरको फासलामा पर्ने रिट निवेदकहरूको घर जग्गासमेत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सो घर जग्गाको हकमा सम्म कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र घर जग्गा खाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

२३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-WO-०३२७, उत्प्रेषण, प्रकाश शर्मा डुम्रे वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २५(३) ले शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको एक वर्ष नाघेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न निषेध गरेको पाइन्छ। यस कानूनी प्रावधानबाट शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७२।०६।१२ को सिफारिसउपर अब आएर वैकल्पिक उम्मेदवार यी रिट निवेदकले नियुक्ति पाउने कुनै आधार नै बाँकी रहेको पाइँदैन। तसर्थ, शिक्षक सेवा आयोगले आ.व. २०७१।७२ को विज्ञापनमा मिति २०७२।०६।१२ मा स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरी नियुक्तिसमेत लिइसकेका विपक्षी डमरराज

शाहीको नियुक्ति बदर गरी निजको ठाउँमा अब आएर यी रिट निवेदकले नियुक्ति पाउने गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिइसकेका विपक्षी डमरराज शाहीलाई विभागीय कारबाहीअन्तर्गत निजको नियुक्ति बदर गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नदेखिएको तथा कानूनतः शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०७२।०६।१२ मा स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरेको निज डमरराज शाहीको ठाउँमा अब आएर वैकल्पिक उम्मेदवार यी रिट निवेदकले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा, डमरराज शाहीको नियुक्ति बदर गरी निजको ठाउँमा नियुक्ति पाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।

२४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-WO-०६०७, उत्प्रेषणसमेत, सुनिल रंजन सिंह वि. नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौँका माननीय मन्त्रीसमेत

उक्त मिति २०७५।०९।१२, च.नं. ३२९ को परिपत्रले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा कानून बनाउन रोक लगाएको हुँदा त्यस्तो गैरसंवैधानिक परिपत्र बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७५।०९।२० मा यस अदालतसमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश भएको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी यस्तै संवैधानिक प्रश्नको निरूपण हुने गरी विशुन्दर पण्डितसमेत वि. कटहरिया नगरकार्यपालिकाको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको

संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९।०३।२४ मा आदेश भइसकेको पाइन्छ । उक्त आदेशमा, स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको सक्षमताको विषयमा कानून निर्माण गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने भनी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नको सम्बोधन भइसकेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको निरूपण भइसकेको हुँदा निवेदन पेस गर्दाको परिस्थिति र हालको परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन ।

निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निरूपण भइसकेको हुँदा परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको रिटको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।

२५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-WO-००१९, उत्प्रेषणसमेत, डा. एकानन्द सिंहसमेत वि. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, डिनको कार्यालय, वीर अस्पताल, काठमाडौँसमेत

वस्तुतः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट शैक्षिक वर्ष २०७४।०७।५ मा स्नातकोत्तर तह एम्.डी., एम्.एस्. र एम्.डी.एस्. तहमा भर्नाको लागि मिति २०७५।०३।२२ तथा मिति २०७५।०३।२४ मा प्रकाशित प्रवेश परीक्षासम्बन्धी

सूचना बदरको माग लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै, उक्त सूचनाको द्रष्टव्य ३ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।०९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा उक्त सूचनाबमोजिम यी निवेदकहरूले समेत परीक्षा फाराम भरी परीक्षामा सामेल हुन पाउने अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानको शैक्षिक तालिकासमेतमा असर पर्ने हुँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।२३ मा आदेश भएको पाइन्छ । अब, शैक्षिक वर्ष २०७४।०७।५ समाप्त भएको पनि धेरै समय व्यतीत भई रिट निवेदन पेस गर्दाको परिस्थिति र हालको परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभिन्न प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन ।

परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको रिटको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।

२६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-WO-००१४,
उत्प्रेषणसमेत, डा. दयानन्द प्रसाद साहसमेत वि.
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, काठमाडौंसमेत

वस्तुतः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय
प्रतिष्ठानबाट शैक्षिक वर्ष २०७४।०७।५ मा स्नातकोत्तर

तह एम्.डी., एम्.एस्. र एम्.डी.एस्. तहमा भर्नाको लागि मिति २०७५।०३।२२ तथा मिति २०७५।०३।२४ मा प्रकाशित प्रवेशपरीक्षासम्बन्धी सूचना बदरको माग लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै, उक्त सूचनाको छनौटका आधार उल्लिखित दफा २ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।०९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा उक्त सूचनाबमोजिम यी निवेदकहरूले समेत परीक्षा फाराम भरी परीक्षामा सामेल हुन पाउने अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानको शैक्षिक तालिकासमेतमा असर पर्ने हुँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।२३ मा आदेश भएको पाइन्छ । अब, शैक्षिक वर्ष २०७४।०७।५ समाप्त भएको पनि धेरै समय व्यतीत भई रिट निवेदन पेस गर्दाको परिस्थिति र हालको परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भइसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभिन्न प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन ।

परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको रिटको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।

२७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
बालकृष्ण ढकाल, ०७४-WO-०७९५, उत्प्रेषण,
दिपक कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार

तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक दिपक कुमार श्रेष्ठले दाबी गरेको निजको बुबा राम कुमार श्रेष्ठको नाउँको गोरखा जिल्ला, तारानगर गा.वि.स., वडा नं. ६, कि.नं. ७८१ को क्षेत्रफल १-०-०-० जग्गा मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अधिग्रहणमा परिसकेको तर लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेकोमा सोही लगत कट्टा गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, गोरखाबाट मिति २०७४।१२।०१ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा, उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।
इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

२८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७७-WO-०९७८, उत्प्रेषण, अरुण थापा वि. पिताम्बर थापासमेत

मिति २०७६।१०।२५ को बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाहीबाट न त यी रिट निवेदकको कुनै कानूनी हक लोप भएको देखिन्छ न त उक्त काम कारबाहीहरू अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाको विपरीत हुने गरी भएको भनी निवेदकले भन्न सकेको देखिन्छ। रिट निवेदकले उक्त काम कारबाहीहरू कार्यविधिगत रूपमा तात्त्विक महत्त्व देखिने गरी त्रुटियुक्त रहेको भनी स्पष्ट कानूनी आधार खुलाउन पनि सकेका छैनन्। अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसला अनन्त कालसम्म कार्यान्वयन नगर्दा फैसलाबाट प्राप्त हक अधिकारको उपभोग गर्नबाट पक्ष बञ्चीत हुने अवस्था श्रृजना हुने हुन्छ। फैसला बदर मुद्दा परेको कारण अन्तिम भएर बसेको फैसलाको कार्यान्वयन रोकिने हो भने फैसला कागजमा मात्र सिमित रहन पुगी त्यसको कार्यान्वयन नै अनिश्चित हुन जाने देखिन्छ। मिति २०७६।१०।२५ को बन्डा

मुचुल्का यो-यस कारणले कानूनविपरीत रहेको भनी निवेदकले स्पष्ट कानूनी आधार नै खुलाउन नसकेको यस अवस्थामा उक्त बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाहीहरू बदर गर्ने गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।

अंश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।०१।२५ मा भएको अन्तिम फैसला अनुसार उक्त फैसलाकार्यान्वयनको क्रममा सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।२५ मा भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाहीहरू कानूनसम्मत रहेको देखिँदा, उक्त बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

२९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-WO-१३३९, उत्प्रेषण, अरुण थापा वि. रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत

रिट निवेदक अरुण थापाले बदरको माग दाबी गरेको मिति २०७३।०९।०९ को बन्डा मुचुल्का बदर भई तत्पश्चात् पुनः मिति २०७६।१०।२५ मा बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाहीहरू नै सम्पन्न भइसकेको यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम्।

३०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-८१-०९७९, अपुताली कायम नामसारीसमेत, चन्द्र कुमारी परियार वि. विष्णु कुमारी न्यौपानेसमेत

वादीका भाइ कृष्णप्रसाद घिमिरेको २१ वर्षको उमेरमै मृत्यु भएको र १३ वर्षको उमेरमा गोरखा जिल्ला, देउराली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने दलबहादुर परियारसँग वादीको विवाह भएकोमा विवाद देखिँदैन । साथै यी वादी चन्द्रकुमारी परियारको नन्नुमायाको पहिलो पति महेश्वर घिमिरेतर्फबाट मिति २०१७।५।१९ मा जायजन्म भएको, १३ वर्षको उमेर अर्थात् २०३० सालमा यी वादीको विवाह गोरखा जिल्ला निवासी दलबहादुर परियारसँग विवाह भएको र वादीकी आमा नन्नुमाया न्यौपानेको मिति २०६९।१।१५ मा मृत्यु भएको तथ्यमा विवाद नरहेकोले सोतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन ।

विवादित कि.नं. ४९३ को क्षेत्रफल ५-७-०-० को जग्गा रु. १०,०००।- (दश हजार)मा वृहस्पती सापकोटाबाट र.नं. १२४१ मिति २०३८।८।२८ को राजीनामा लिखतबाट नन्नुमाया न्यौपानेका नाउँमा आएको मिसिल संलग्न राजीनामा लिखतको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अपुतालीको १ नं. मा हकवाला भनेकोसम्बन्धित व्यक्तिको सात पुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको अंशियार हुन्छ । सात पुस्ता नाघेको टाढाको नातेदार हुन्छ भन्ने र ऐ. २ नं. मा यस महलको अन्य नम्बरहरूको अधिनमा रही अपुताली पर्दा मर्नेको लग्ने, स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, छोराको छोरा वा निजको अविवाहित छोरी भएसम्म अरूले अपुताली पाउँदैन । मर्नेको छोरा नभै विधवा बुहारी भएमा निजले छोरासरह अपुताली पाउँछ । यस्ता कोही नभएमा विवाहिता छोरी, विवाहिता छोरी पनि नभए निजका छोरा वा अविवाहिता छोरी र निजहरू पनि नभए त्यस्तो अपुताली ऐनबमोजिमको

हकवालाले पाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

होमराज न्यौपानेको जेठी श्रीमती यी पुनरावेदक वादीको आमा नन्नुमाया न्यौपाने कान्छी श्रीमती विष्णुकुमारी न्यौपाने रहेको तथा विष्णुकुमारी न्यौपानेतर्फबाट धिरबाबु न्यौपाने र दिपक न्यौपानेको जायजन्म भएको प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर पत्रको बेहोराबाट देखिन्छ र सो तथ्यमा विवाद पनि रहेको देखिँदैन ।

मुलुकी ऐन, अपुतालीको ११ नं. मा "यस महलको अन्य नम्बरहरूमा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली पर्दा मर्नेको स्याहारसम्भार नजिकको हकवालाले नगरी अन्य व्यक्तिले गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अपुतालीको सबै चल अचल सम्पत्ति त्यस्तो स्याहार सम्भार गर्नेले पाउँछ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मृत्यु भएकी नन्नुमायालाई वादीले नै स्याहारसम्भार गरेको अवस्था हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा यी पुनरावेदक वादी चन्द्रकुमारी परियार १३ वर्षको उमेरमै (२०३० सालमा) गोरखा जिल्ला बस्ने दलबहादुर परियारसँग विवाह गरी उत्तै बसोबास गर्दै आएको तथ्य वादी स्वयम्ले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको र आमा नन्नुमाया न्यौपानेको जीवनकालमा स्याहार सम्भार गरेको तथ्ययुक्त प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको पनि देखिँदैन । वादीको घरवासको ठेगाना र प्रतिवादीको घरवासको ठेगाना नै अलग अलग जिल्लामा रहेको देखिन्छ । नन्नुमायाको नाममा रहेको कि.नं. ४९३ को जग्गा यो यस रितिले नन्नुकुमारीको कसैको हक नलाग्ने स्वआर्जनको सम्पत्ति भन्ने पनि देखिँदैन । नन्नुमायाको मृत्यु ७९ वर्षको उमेरमा भएको देखिन्छ । तत् अवस्थासम्म पनि नन्नुमायाले कि.नं. ४९३समेतको सम्बन्धमा कहि केही विवाद नउठाई अंशबन्डासमेत नगरी प्रतिवादी पति होमराज न्यौपानेकै सँगसाथ रहेको भन्ने देखिन्छ । यसरी नन्नुमाया न्यौपानेलाई वादीले स्याहार सम्भार गरेको पुष्टियोग्य अवस्था पनि देखिन आउँदैन ।

पुनरावेदक वादी चन्द्रकुमारी परियार मृतक नन्नुमाया न्यौपानेको पहिलो पति महेश्वर घिमिरेतर्फबाट जन्मिएकी छोरी रहेको, नन्नुमायाले २०२१।३।१५ मा होमराज न्यौपानेसँग दोस्रो विवाह गरेपश्चात् कि.नं. ४९३ को क्षेत्रफल ५-७-०-० जग्गा मिति २०३८।८।२८ मा वृहस्पती सापकोटासँग एकासगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको, प्रतिवादीहरू र नन्नुमायाबिच अंशबन्डा नभै एकासगोलमै रहेको अवस्थामा मिति २०६९।११।५ मा नन्नुमाया न्यौपानेको मृत्यु भएको र नन्नुमाया न्यौपानेको जीवनकालमा स्याहार, सम्भार हेर विचार र मृत्युपश्चात् काजक्रिया यी पुनरावेदक वादीले गरेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा मृतक नन्नुमायाको नाम दर्ताको कि.नं. ४९३ को क्षेत्रफल ५-७-०-० जग्गा र घरमा वादीको अपुताली हक कायम हुने ठहर्‍याई सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई फिराद माग दाबी नपुग्ने ठहर्छ भनी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।१२।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: मोहन सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम्।

३१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्कीर
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-१०८२,
उत्प्रेषण परमादेशसमेत, रमेशप्रसाद खरेल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

आगामी २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले दल दर्ता हुँदाका बखत प्रदान गरेको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न उपयुक्त भएकोले आयोगको मिति

२०७८।१२।२ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलहरूबाट सोही निर्णयको अनुसूची-१ बमोजिम आयोगमा पेस हुन आएको जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचनाको विवरण र अनुसूची-२ बमोजिम सम्बन्धित दलले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा पेस गरेको जिल्लास्तरको संगठनात्मक विवरण एवम् राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी आयोगमा पेस गरेको प्रतिवद्धतासमेतको आधारमा आयोगबाट तयार भएको संलग्न जिल्लागत विवरणमध्ये प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दलको जिल्लागतसंगठनात्मक संरचना विवरण पेस गर्ने दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरी सकेका निर्वाचन चिह्न नै प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि तत् तत् जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको बैठक सङ्ख्या १५७/२०७८ मिति २०७८।१२।११ मा बसेको बैठकबाट निर्णय भई यी रिट निवेदक नेपाल सुशासन पार्टीको निर्वाचन चिह्न आधा खोसेलो निकालेको मकैको घोगा कायम गरी अनुसूची-१ को क्र.सं. ३४ मा समावेश गरेको मिसिल संलग्न विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०७८।१२।११ को निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ।

रिट निवेदक नेपाल सुशासन पार्टीले मिति २०७९।१।३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निज रिट निवेदकले आफ्नो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाका अवस्थामा दलको विधानमा उल्लिखित निर्वाचन चिह्न आधा खोसलेको मकैको घोगो नदिने भनी मौखिक जानकारी गराएकोले त्यस्तो कार्य संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले तत् सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवम् काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक नेपाल सुशासन पार्टीको उम्मेदवारलाई आगामी २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय

निर्वाचनमा निवेदक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष पेस गरेको निर्वाचन चिह्न नै प्रदान गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयमा निवेदकसमेत ७३ राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले दल दर्ता हुँदाका बखत प्रदान गरेको निर्वाचन चिह्न नै स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को प्रयोजनको लागि प्रदान गर्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८।१२।११ मा भएको निर्णयबाट सम्बोधन भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहन परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मोहन सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल वैशाख २५ गते रोज १ शुभम् ।

३२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-WO-०५१८, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, दीपकराज खरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक दीपकराज खरेललाई मिति २०७७।०९।१४ बाट उमेर हदको कारणले अनिवार्य अवकाश हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय किताबखानाले प.सं. ०७७।७८, च.नं. ३३,५ मिति २०७७।०५।०७ मा लेखेको पत्र कानूनसम्मत नै रहेको देखिन आयो । साथै, निज रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा निज रिट निवेदकले राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) बाट मिति २०७८।०५।०१ मा बनाएको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रको प्रतिलिपि इजलाससमक्ष पेस गरेको र यसरी रिट निवेदकले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र नै बनाइसकेको अवस्थामा निजले आफूलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी राष्ट्रिय किताबखानाले मिति २०७७।०५।०७ मा लेखेको पत्रलाई स्वीकार गरिसकेको समेत देखिने ।

रिट निवेदक दीपकराज खरेललाई मिति २०७७।०९।१४ बाट उमेर हदको कारणले अनिवार्य अवकाश हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय किताबखानाले प.सं. ०७७।७८ च.नं. ३३५ मिति २०७७।०५।०७ मा लेखेको पत्र कानूनसम्मत नै रहेको र सो पत्रलाई स्वीकार गर्दै निजले राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) बाट मिति २०७८।०५।०१ मा निवृत्तिभरण अधिकारपत्र नै लिइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन र औचित्य समाप्तसमेत भएकोले मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: नवीन कुमार यादव

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०८० वैशाख २९ गते रोज ६ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७७-WO-०७०६, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, दीपकराज खरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-CI-०८३९, हक कायम अंश छोडपत्रको लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता, रामप्रताप राय यादव वि. दुधनाथ राय यादवसमेत

फिराद दायर हुनुभन्दा पहिले नै मुलुकी ऐन, स्त्री अंश धनको महलमा संशोधन भई अंश लिई भिन्न बसेका महिलाले आफ्नो अंश हकको चल अचल आफूखुसी गर्न पाउने अवस्था भएपश्चात् निज सुनरी देवीले आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने होइन भन्ने वादीहरूको दाबी मनासिब देखिएन । साथै निज सुनरी देवीसमेत अंशियारहरूका बिचमा २०३९ सालमा अंशबन्डा भई आ-आफ्नो अंश लिई छुट्टीभिन्न भएकोमा निज सुनरी देवीले आफ्नो अंश भागमा परेको जग्गामध्ये केही जग्गा छोरा

रामप्रताप राय यादवलाई अंश छोडपत्र गरिदिएको र कि.नं. ९१२ बाट केही जग्गा छोरा शिवदयाल प्रसाद यादवलाई र सोही कित्ता जग्गाबाट शिवदयाल प्रसाद यादवकी पत्नी कुमोद यादवनीलाई २०४१ सालमा राजीनामा गरिदिएको समेत देखिन्छ । यसरी आफू छुट्टिभिन्न भई अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्तिबाट छोराहरुलाई नै दिएको देखिएको र छोरालाई दिएको अवस्थामा भिन्न भएका अन्य छोराछोरीको मन्जुरी लिनुपर्ने हुँदैन ।

आफूले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने भन्ने कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको, मिति २०३९/१२/२७ मा भएको अंशबन्डाको लिखतमा कुनै सर्त उल्लेख भएको नदेखिएको, २०४४ सालमा अंश छोडपत्रको लिखत गरी प्रतिवादीलाई आफूले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति दिएकोमा निज सुनरी देवीको २०५८ सालमा मृत्यु भएको र २०६७ सालमा मात्र प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिएको तथा अन्य अंशियारलाई समेत जग्गा दिएको देखिएको अवस्थामा कुनै निश्चित बेहोराले मात्र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने र अन्य बेहोराले नमिल्ने भन्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा जसबाट अंश छोडपत्र गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ, निजको मानो जोडिएको लिखतको अभावमा पूर्व अंशबन्डा भएको आफूहरुबिच अंश छोडपत्र हुन सक्दैन भन्ने दाबी नरही सोबाहेकका पक्षको दाबी रहेको अवस्थामा आफूखुस गर्न पाउने आफ्नो हकको सम्पत्ति छोराहरुमध्ये कुनै एक छोरालाई हस्तान्तरण गर्दा अंश छोडपत्र भन्ने उल्लेख भएकै आधारमा त्यस्तो कार्यलाई आफूले दिन नमिल्ने एवम् दूषित रूपमा दिएको मान्न मिल्ने नदेखिने र सो लिखत भएको लामो समयपश्चात् प्रस्तुत फिराद दायर हुन आएको देखिँदा अंश छोडपत्र गरिदिएको कार्य दूषित देखिएको भन्ने आधारमा वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मनासिब देखिन आएन ।

आफूले अंशबापत प्राप्त गरेको आफ्नो हकको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति जुनसुकै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउनेमा आफ्नो छोरालाई अंश छोडपत्र गरिदिएको भन्ने आधारमा मात्र उक्त कार्यलाई दूषित मान्न मिल्ने नदेखिँदा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई फिराद दाबीबमोजिमको लिखत बदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७१/३/२९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/९/१९ मा भएको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।

३४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-८१-०१४५, सार्वजनिक बाटोको जग्गा खिचोला छोडाई घर भत्काई चलन, रामचन्द्र पंडित कुम्हार वि. रामजी राउत अहिर

नक्सा मुचुल्कामा न.नं. ६ मा देखाइएको कि.नं. १२६ को जग्गा प्रतिवादीको रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । निज प्रतिवादीको कि.नं. १२६ मा खपडाको घर बनेको भन्नेमा समेत विवाद रहेको देखिएन । उक्त कि.नं. १२६ मा खपडाको घर रहेको भन्ने कुरा यसै कि.नं. ३५ को सार्वजनिक जग्गा खिचोला गरेको भन्ने वादी कृष्णा पंडित कुम्हार र प्रतिवादी रामचन्द्र राउत कुर्मीसमेत भएको २०६७ सालको दे.नं. १११२ को मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/५/३० मा भएको नक्सा मुचुल्कामा समेत उक्त कि.नं. १२६ को जग्गामा खपडाको घर रहेको भन्ने देखिएको छ । वादीले प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६८/५/२० बाट संरचना निर्माण गर्न सुरु गरी ऐ. ३० गतेसम्म कि.नं. ३५ को सार्वजनिक जग्गा खिचोला गरी घर निर्माण गरेको भन्ने दाबी

लिएकोमा उक्त घर दाबी गरेको मितिभन्दा अगाडि नै बनेको भन्नेसमेत देखिन आयो ।

सुरु अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा भई आएको नक्सा मुचुल्कामा न.नं. २ र न.नं. ४ मा विवादको कि.नं. ३५ को सार्वजनिक जग्गामा प्रतिवादीले संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरी आएको विवादित जग्गा भनी देखाइएको र न.नं. ६ मा देखाइएको जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादी रामचन्द्र पडित कुम्हारको रहेको र सो जग्गामा बनेको घरसमेत निजको आफ्नै जग्गामा बनेको भन्ने नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको अवस्थामा विवादित भनी देखाइएको न.नं. २ र ४ मा देखाइएको जग्गासम्म खिचोला गरेको देखिएकोमा न.नं. २ मा रहेको चापाकल र न.नं. ४ मा देखाइएको संरचनासम्म भत्काई सार्वजनिक जग्गाको खिचोला मेटाई पाउने ठहर गरी फैसला गर्नुपर्नेमा न.नं. ६ मा रहेको निजको घरसमेतका संरचना भत्काई खिचोला मेटाउने गरी भएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिन आएन ।

विवादित जग्गाको सम्बन्धमा भईआएको नक्सा मुचुल्कामा विवादित भनी देखाइएको न.नं. २ र न.नं. ४ को जग्गा खिचोला गरी चापाकललगायतका संरचना निर्माण गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सो न.नं. २ र ४ मा बनेका संरचनासम्म भत्काई खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउने ठहर गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीको कि.नं. १२६ मा बनेको निजको घरसमेत भत्काई चलन चलाइपाउने ठहर गरी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७१/३/२५ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/३/१२ मा भईआएको नक्सा मुचुल्कामा देखाइएको न.नं. २ र ४ मा बनेका संरचना भत्काई सो हदसम्मको जग्गा चलन

चलाइपाउने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।

३५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-८१-०६४६, सत्तल कायमसमेत, मंडलमान महर्जनसमेत वि. स्वतन्त्रमान श्रेष्ठसमेत

काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १८ टेङ्गल टोलको ब्लक नं. १४/२३ को नापी हुँदा कि.नं. ५९२ कायम भएको वादी दाबीको जग्गा छलदेवी श्रेष्ठले आफ्नो नाममा गराएको दर्ता र निजको मृत्युपश्चात् प्रतिवादीहरूले नामसारी गराएको निर्णयसमेत वादी दाबीबमोजिम बदर हुने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सो हदसम्म विवेचना गरिरहन परेन ।

प्रतिवादीहरूको भोगचलनमा रहेको सत्तल सार्वजनिक कायम गरी सार्वजनिक भोगचलनमा हुनुपर्ने हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेकोतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरूकी आमा छलदेवीले र निजको शेषपछि प्रतिवादीहरूले भोगचलन गरी आएको सत्तलमा २०२५ सालमा नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनबाट वत्ती जडान गरेको तथ्यलाई वादीहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । सो जग्गामा पहिलेदेखि सत्तल रहेको र सो सत्तलमा छलदेवीको परिवारलाई बसोबास गर्न दिएको भन्ने वादीको भनाइबाट नै देखिन आएको छ । हाल प्रतिवादीहरू बस्दै आएको सो सत्तल स्थानीय बासीहरूले चन्दा सङ्कलन गरी बनाएको भन्ने पुनरावेदक/वादीको जिकिर रहेको भए पनि सो घर सत्तलको जग्गामा छलदेवीले मिति २०४३/८/४ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी ५

तलाको घर निर्माण गरी भोगचलन गरी आएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिएको र सो तथ्यलाई मिसिल संलग्न घर निर्माणको नक्सापाससम्बन्धी कागज प्रमाणको प्रतिलिपिले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

सत्तलको माथिल्लो तलामा प्रतिवादीहरूकी जिज्यु बज्यै पूर्णकुमारी र निजको छोरा बुखमानलाई बस्न दिएको र निजको मृत्युपश्चात् प्रतिवादीहरूका बाबु सुवर्णमान र आमा छलदेवीलाई बस्न दिएको भन्ने वादीहरूको फिराददाबीबाट नै देखिएको छ । त्यसैगरी उक्त घरमा २०१८ सालमा आगलागीबाट क्षति भएकोमा प्रतिवादीहरूले पुनः घर बनाएको भन्नेसमेत देखिन्छ । उक्त तथ्यबाट सत्तल प्रतिवादीहरूले भोगचलन तथा मर्मत सम्भार गर्दै आएको भन्ने देखिन्छ । सो सार्वजनिक सत्तलको जग्गामा निज छलदेवीले नक्सापास गरी घर निर्माण गरेको र हाल निजका हकवालाले भोगचलन गरी आएको देखिँदा सो सत्तलको भोगचलन प्रतिवादीहरूले गर्न पाउने र सो सत्तलको भुइँतलामा पर्व पर्वमा चलाउने चाडपर्वहरूका पूजाहरूसम्म गर्नको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा भएको देखिएन ।

सार्वजनिक सत्तलको जग्गामा छलमायाले नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको देखिँदा सत्तलको भोगचलन प्रतिवादीहरूले गर्न पाउने र सो सत्तलको भुइँतलामा वादीहरूले समेत पर्व पर्वमा चाडवाडका पूजाहरू गर्नको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८/८/१२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।

३६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-०८२१, ०७५-CR-

०९४३, ०७५-CR-१०६०, ०७५-CR-१२५६, कर्तव्य ज्यान, बालकृष्ण नगरकोटी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बालकृष्ण नगरकोटीसमेत, किरण प्रजापती वि. नेपाल सरकार, किरण प्रजापती वि. नेपाल सरकार

मृतक श्रीकृष्ण बुढाथोकी मिति २०७१/०९/१९ को दिउँसो १६:४० को समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरको हिरासतमा रहेको स्नानगृहमा नुहाउन प्रवेश गरेको केही बेरमा बेहोस अवस्थामा फेला परेको स्थिति छ । निज स्नानगृहमा चिप्लेर ढलेको भन्नलाई निजको देब्रे कन्चटबाहेक टाउको वा अन्य संवेदनशील अङ्गमा ताजा घाउचोट निलडाम रहेको भन्ने लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तथा पोष्टमार्टम रिपोर्टसमेतबाट देखिँदैन । देब्रे कन्चटमा सुन्निएको भन्ने निजलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व गरिएको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनबाटै देखिन्छ । हिरासतका ड्युटी अफिसर यज्ञ बहादुर के.सी र गार्ड कमान्डर बल बहादुर तामाङले गरेको कागजमा मृतक भित्तामा अडेस लागेजस्तो अवस्थामा बेहोस भई ढलेका भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरका फिल्ड अधिकृत दिनेश पौडेल, प्र.स.नि. शम्भु कुमार खड्का, प्र.स.नि. यज्ञ बहादुर के.सी. लगायतका कैयौँ व्यक्तिहरूले मौकामा घटना विवरण कागज लेखाई अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतबाट निजउपर हिरासतमा कुटपिट भएको वा हिरासतमा लडी मृत्यु भएको भन्ने कहींकतैबाट देखिन आउँदैन । मृतकउपर अनुसन्धान तहकिकातको कार्य प्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा निजउपर कुनै मानसिक शारीरिक यातना दिने कार्य भयो कि भनी आशङ्का गर्ने स्थितिसमेत देखिँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट समेत निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले हिरासतमा लिनुपूर्व गरिएको चोट प्रहारकै कारण मृत्यु भएको भन्ने देखिने ।

मृतक श्रीकृष्ण बुढाथोकीलाई मिति २०७९।०९।१७ मा नारायणगढ प्रहरीले पक्राउ गरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको शारीरिक अवस्थामा कुनै समस्या रहे भएको देखिँदैन । All are clinically fit भन्ने प्रतिवेदन देखिन्छ । निजलाई सो प्रहरी कार्यालयबाट मिति २०७९।०९।१८ मा काठमाडौँ लैजाने भनी बुझी लगेका र सोही दिन राति मकवानपुर भैँसे प्रहरी चेक प्वाइन्टमा मृतकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मिति २०७९।०९।१९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरलाई बुझाएकोमा सो कार्यालयले निज श्रीकृष्णलाई हिरासतमा राख्नुअगाडि हेटौँडा अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको बायाँ कन्चटमा सुन्निएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. रविन्द्रनाथ चौरासियाले अदालतमा बकपत्र गर्दा, मृतकको देब्रे कन्चट सुन्निएको भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । यद्यपि निजको बकपत्रबाट कन्चटको चोटले मात्र तत्काल पीडितको मृत्यु भइहाल्ने सम्भावना कम रहेको भन्ने देखिन्छ । तथापि, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत निजको मृत्यु टाउकोमा लागेको चोट (Blunt force head injury) भएको भन्ने देखिएको र शव परीक्षण गर्ने डा.हरिहर वस्तीले सुरु अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा, मृतकको अनुहार केही गाढा भएको, अनुहारको दायाँपट्टि दुई वटा साना छाला तछारिएको घाउ रहेको तथा मृतकको शरीर खोली भित्री जाँच गर्दा देब्रेपट्टि कन्चटमा निल परेको र सो निल देब्रे कानसम्म र देब्रेपट्टिको अनुहारको भागसम्म फैलिएको एवम् खप्पर खोली हेर्दा, गिदी केही सुन्निएको र गिदीको देब्रे भागमै रक्तस्राव भएको भनी बेहोरा लेखाइदिएको देखिन्छ । यसबाट मृतकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले हिरासतमा लिनुअघि स्वास्थ्य जाँच गर्दा देखिएको देब्रे कन्चट सुन्निएको भन्ने प्रतिवेदन र शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको देब्रे कन्चटमा निल परेको उक्त निल देब्रे

कान र देब्रेपट्टिको अनुहारको भागसम्म फैलिएको, खप्पर खोली हेर्दा देब्रे भागकै गिदी सुन्निएको एवम् गिदीको देब्रे भागमा रक्तस्राव भएको देखिएको भन्ने मृतकको शारीरिक अवस्थामा मृतकलाई हिरासतमा लिनुपूर्व देखिएको देब्रे कन्चट सुन्निएको भन्ने शारीरिक अवस्थाको तादाम्यता र निरन्तरतासमेत कायम हुन आउँछ । टाउकोमा लागेको चोटबाट मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मृत्युको कारणसम्बन्धी चिकित्सकको रायबाट पनि उक्त तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको अवस्था छ । मृतकको नारायणगढमा प्रहरी कार्यालयले पक्राउपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिनु तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा हिरासतमा लिँदा कन्चट सुन्निएको अवस्थामा रहेको मृतकको शारीरिक अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विशेषज्ञ जाँचबाट पुष्टि भएको महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने देखियो । विशेषज्ञ जाँचबाट पुष्टि भएको तथ्य प्रतिवादीहरूको बयान वा साक्षीको बकपत्रबाट मात्र खण्डित भएको भनी मान्न मिल्दैन । वैज्ञानिक जाँच वा परीक्षण प्रतिवेदनबाट खण्डित नभएसम्म त्यसरी स्थापित तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म प्रतिवादीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरको हिरासतमा लडी लागेको चोटबाट मृतकको मृत्यु भएको भनी लिएको जिकिर छ, मृतकको कन्चट निजलाई हिरासतमा लिनुपूर्व नै सुन्निएको देखिएको एवम् पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट मृत्युको कारण टाउकोमा लागेको चोट उल्लेख हुनुका साथै शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकले टाउकोको देब्रे कन्चट एवम् गिदीको अवस्था उल्लेख गरी गरेको बकपत्रबाट समेत मृतकको देब्रे कन्चटको चोटको निरन्तरता र सोही चोट नै मृत्युको कारण भन्ने स्थापित हुन आउँछ । यद्यपि निजले बकपत्रमा टाउकोमा परेको हत्केलाको चोटले यति धेरै रक्तस्राव र गिदीमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहँदैन भनी उल्लेख गरेको भए तापनि निजकै बकपत्रमा

"तर मुङ्कीले दरो गरी प्रहार गर्यो भने हुनसक्छ" भनी उल्लेख गरेको अवस्थाबाट मृतकलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई पटकपटक चोट छाडेको एवम् कन्चटमा चोटबाहेक अन्य थप नयाँ चोट प्रहार वा खत डाम केही नदेखिएको स्थितिमा निजको मृत्यु हिरासतमा रहेको बाथरूममा लडी भएको भन्ने पुष्टि हुन आएन । हिरासतमा राख्नु अगावै देखिएको चोटकै कारण निज मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने ।

कर्तव्य ज्यानको कसुर कायम हुनका लागि ज्यान मार्ने मनसायसहित पूर्वतयारीसहित लाठा, ढुङ्गा, साधारण हातहतियार आदिले चोट छाडी सोही प्रहारबाट मृतकको मृत्यु भएकोमा ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. आकर्षित हुने देखिन्छ भने तत्काल उठेको रिसमा आवेशमा आई लात, मुक्का आदिले हान्दा सोही चोट पीरले मृत्यु भएको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ । कर्तव्य ज्यानको कसुर कायम हुन मनसायसहित ज्यान जानेसम्म कार्य भएको हुनुपर्ने हुन्छ भने आवेशप्रेरित हत्याको कसुर कायम हुन ज्यान मार्ने मनसाय नरहेको (Absence of Mens Rea) तर तत्काल उठेको आवेश थाम्न नसकी भएको कार्यबाट ज्यान गएको हुनुपर्ने ।

यस प्रकार बालकृष्ण नगरकोटीले आफ्नो जिम्मामा बुझी लिएका मृतक श्रीकृष्ण बुढाथोकीसँग लेनदेन कारोबारको रकम लिन बाँकी देखिएको एवम् आफूले त्यसरी रकम लिन बाँकी भएका व्यक्तिले काठमाडौं पुगी रकम तिर्ने भनिरहेको अवस्थामा बिच बाटोमा नै निजलाई ज्यान लिने गरी कुटपिट गर्नुपर्ने कारण मिसिलबाट खुल्न नआउने तर मृतक श्रीकृष्ण बुढाथोकीबिच बाटोबाटै भाग्न खोजेको एवम् गाडीमा ट्याकको इजार झिकी प्रतिवादी सुक्रम खड्गीको घाँटी कस्नेसम्मको कार्य गरेकाले प्रतिवादीहरू आवेशमा आई निजलाई दुई चार थप्पड हिकाएको एवम् सोही

चोट पीरबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिएकाले मारौँ भन्ने मनसाय नराखी तत्काल उठेको रीस थाम्न नसकी छाडेको चोट देखिएको र कुनै जोखिमी हातहतियारको प्रयोगसमेत भएको नदेखिँदा सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू बालकृष्ण नगरकोटी, किरण प्रजापती र सुक्रम खड्गीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला केही उल्टी गरी ऐ., ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम जनही १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू बालकृष्ण नगरकोटी, किरण प्रजापती र सुक्रम खड्गीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।२४ को फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं.को कसुरमा जनही १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७५।०१।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कृष्णशोभा सुबाल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०८० वैशाख १७ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. १

३७

मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७१-WO-०५७९, उत्प्रेषणसमेत, जनककुमार बराल वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी जनक कुमार बरालले मध्येपश्चिमाञ्चल

विश्वविद्यालय सुर्खेतको आ.व. २०६८।०६९ र २०६९।०७० को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अनियमितता गरेकोले आवश्यक कारबाहीको लागि मिति २०७१।५।८ को अख्तियारको निर्णय र मिति २०७१।५।११ को पत्राचारको आधार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको अनुशासन समितिले मिति २०७१।८।९ को निर्णयबमोजिम निवेदकलाई मिति २०७१।९।१३ मा पत्र पठाइएको देखिन्छ। साथै निजले उक्त पत्र बुझी सो पत्रको जवाफ पठाउनको लागि थप १५ दिनको म्याद थपको लागि मिति २०७१।९।२८ मा निवेदनसमेत दिएको अवस्था देखिँदा यी निवेदकले अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रियामा असहयोग गरेको भन्ने देखिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१।५।८ मा भएको निर्णय तथा मिति २०७१।५।११ को पत्राचारलाई सूचनासम्म मान्नुपर्ने देखियो।

यस प्रकार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली, २०६१ मा रहेको त्यस्तो कारबाही गर्ने समितिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी “हदैसम्म कारबाही गर्नु” भनी अख्तियारबाट मिति २०७१।५।८ को निर्णय तथा मिति २०७१।५।११ को पत्राचार सो हदैसम्म कानूनसङ्गत देखिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनद्वारा गठित कारबाही गर्ने अन्य संस्थाको कारबाही प्रक्रिया र सजाय निर्धारण गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन। आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय कारबाही गर्न दुवै निकाय स्वतन्त्र हुने हुँदा एक अर्को निकायका कानूनी अधिकारमा सङ्कुचित हुने गरी हदैसम्म कारबाही गर्नु भनी निर्णय गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार प्रदान गरेको पनि नदेखिने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट

मिति २०७१।५।८ मा भएको निर्णयमा उल्लिखित रिट निवेदकलाई “हदैसम्म कारबाही गर्नु” भनी भएको निर्णय र मिति २०७१।५।११ मा गरेको पत्राचार सो हदैसम्म कानूनसङ्गत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त भएको सो पत्राचारलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली, २०६१ को नियम ३५ बमोजिम उजुरीको सूचनासम्म मानी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थामा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनउपरको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी विषयमा कानूनको प्रक्रिया पुऱ्याई निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था र अनुशासन समिति, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत - लिलाधर सुवेदी / मनिता गुरुङ
कम्प्युटर - विकेस गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २० गते रोज ३ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०४६३, सरकारी छाप दस्तखत कितें, शेष चाँद अली वि. नेपाल सरकार

स्वयं प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दासमेत विभिन्न मितिमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट पटक पटक गरी रु.८,००,०००।- रकम चेकमार्फत निकालेको तथ्यलाई स्वीकारेको देखिन्छ। तर प्रतिवादीले सो तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिएको भए पनि यसरी चेकबाट रकम निकाल्दा उपभोक्ता समितिका सबै प्रतिनिधिहरूको राय सल्लाह र सहमतिमा तथा निजहरूको हस्ताक्षरबाटै चेक काटी रकम निकालेको हो भनी बयान गरेको पाइन्छ। सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला हुँदासमेत चेकमा परेको दस्तखतसँग जाहेरवालाहरूको दस्तखत नमिलेको भनी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको भन्ने विषयलाई आधार लिइएको पाइन्छ। तर प्रतिवादीले यो परीक्षणका

लागि लिइएको नमुना मै प्रश्न उठाएको देखिएको छ ।परीक्षणका लागि चेकमा परेको सहीछाप र बैंकमा नमुनाको लागि दिइएको निज जाहेरवालाहरूको सहीछाप भिड्छ भिड्दैन भन्ने परीक्षण हुनुपर्नेमा जाहेरवालाहरूसँग छुट्टै सहीछापको नमुना लिई परीक्षण गराइएको अवस्थालाई लिएर प्रतिवादीले परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रश्न उठाएको देखिन्छ । वास्तवमा किर्ते सहीछाप गरी चेक काटी बैंकबाट रकम निकालेको भन्ने विवाद भएपछि चेकमा परेको सहीछाप र बैंकमा चेक सटही प्रयोजनका लागि दिइएको सहीछाप मिलेको वा नमिलेको भन्ने प्रश्नमै केन्द्रित रही निरूपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सामान्यतया चेकमा लागेको सहीछाप बैंकमा रहेको नमुना सहीछापसँग नभिडाई बैंकबाट पनि रकम भुक्तानी दिने कुरा आउँदैन ।प्रस्तुत मुद्दामा बैंकका कर्मचारीहरूसमेतको मिलेमतोमा रकम भुक्तानी भएको भन्ने दाबी रहेको देखिँदैन । यस स्थितिमा बैंकमा रहेको नमुना कार्डमा लिइएको सहीछापसँग चेकमा लागेको सहीछाप मिले नमिलेको सम्बन्धमा परीक्षण नभई जाहेरवालाहरूबाट छुट्टै सहीछाप नमुनाको रूपमा लिई परीक्षण गराई प्राप्त प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिएको हदसम्मको काम कारबाहीलाई कानूनसङ्गत मान्न मिलेन ।

विवादित चेकहरूमा लागेको सहीछाप र बैंकमा रहेको स्पेसिफिकेसनमा दिइएका सहीछापहरू मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा परीक्षण नै नगराई जाहेरवालाहरूबाट छुट्टै सहीछापको नमुना लिई परीक्षण गराएको र सोही परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार मानी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला तथा सोही फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर,अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।०३।१३ गते भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि रहेको देखिँदा सो फैसलालाई बदर गरिदिएको छ ।अब जाहेरवालाहरूको बैंकमा रहेको स्पेसिफिकेसन कार्डमा रहेको सहीछाप

र विभिन्न मितिमा भुक्तानी दिँदा काटिएका विवादित चेकहरूमा परेका सहीछापहरू मिले नमिलेको सम्बन्धमा पुनः विशेषज्ञमार्फत परीक्षण गराई प्रतिवेदन लिई कानूनबमोजिम पुनःइन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मिसिलहरू उच्च अदालत जनकपुर,अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पठाइदिने ।
इजलास अधिकृत:- दीपक धिताल / लिलाधर सुवेदी
इति संवत् २०८० साल श्रावण १५ गते रोज २ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१३९०, लागु औषध (खैरो हिरोइन र अफिम), नारायण कुमार गिरी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी पक्षको पुनरावेदन नै नभएकोमा पनि उच्च अदालतबाट जरिवानाको थप सजाय गरिएको भनी लिएको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा मातहतका अदालतले गर्न पाउने फैसला पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।यसैगरी सोही ऐनको दफा १४(२) मा उच्च अदालतले आफूसमक्ष परेको मुद्दामा मातहतका अदालतले निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा समेत प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ) मा अफिम, कोका वा सोबाट बनेको लागु औषधको सेवन र खेती गर्ने कार्यबाहेक अन्य निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चिस ग्रामसम्मको कारोबार गरेको रहेछ भने पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) मा गरिएको यो व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्दा कैद र जरिवानामध्ये

कुनै एउटा मात्र गर्ने स्वविवेकीय अधिकार अदालतलाई रहेको देखिँदैन। सुरु जिल्ला अदालतबाट उक्त दफामा व्यवस्था भएबमोजिमको जरिवानाको प्रश्नमा प्रवेश गरेको अवस्था नरहेको स्थितिमा उच्च अदालतबाट जरिवानाको प्रश्नमा प्रवेश गरी कानूनले बाध्यात्मक रूपमा गरेको व्यवस्थाको पालन गरी जरिवानाको पनि सजाय हुने गरी फैसला गरेको देखिन्छ। जरिवानाको सजाय गरेको कानूनको विपरीत रहेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको देखिँदैन। यसैले निज प्रतिवादीले जरिवानाको सजायका सम्बन्धमा लिएको यो जिकिरलाई पनि मनासिब मान्न सकिने।

प्रतिवादी नारायण कुमार गिरीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र रु.५,०००।- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृतहरू - दीपक धिताल / लिलाधर सुवेदी

इति संवत् २०८० साल श्रावण १५ गते रोज २ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०२८५, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, सिंग बहादुर लामासमेत वि. निलकाजी बज्र सिङ लामासमेत

रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सामान्य सिद्धान्तलाई हेर्दा कुनै विषयमा उपचारको अर्को व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो। नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सोहीबमोजिमको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको

मानो छुट्टिएको मितिको निर्धारणको विषय अन्तिम नभएर बिचाराधीन अंश मुद्दाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा तत्कालका लागि गरिएको आदेश रहेको देखिन्छ। प्रमाणबाट अन्यथा देखिएमा पछि फैसलाका क्रममा वा पुनरावेदन तहमा पनि सो मितिका सम्बन्धमा विचार हुन नसक्ने देखिँदैन। पुनरावेदनसम्म लाग्न सक्ने अवस्थालाई उपचारको अर्को व्यवस्था नभएको वा त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको मान्न पनि मिलेन।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मिति निर्धारणको विषय अन्तिम भइसकेको मान्न मिल्ने नदेखिएको, प्रमाणबाट अन्यथा देखिएमा सोहीबमोजिमको मानो छुट्टिएको मिति निर्धारण गर्नसम्बन्धित अदालत स्वतन्त्र नै रहेको देखिएको, सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग पनि निवेदकलाई उपलब्ध भएकै देखिएको, यसरी अन्तिम भई नसकेको आदेशलाई लिएर त्यस्तो आदेशले निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हकमा आघात पुऱ्याएको मान्न पनि मनासिब हुने नदेखिएको तथा अहिले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट मानो छुट्टिएको मिति यही हुने भनी यस अदालतबाट बोलिदिँदासम्बन्धित अदालतबाट फैसलाको रोहमा प्रयोग हुने न्यायिक विवेक नै नियन्त्रित हुन पुगी निर्देशनात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- कालीबहादुर साम्यु लिम्बू / सविन राज पाण्डे

इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०५९९, परमादेश / प्रतिषेधसमेत, छिरिङ रिदर भोटे वि. जिल्ला वन

कार्यालय, संखुवासभासमेत

कुनै कर्मचारीलाई उचित र पर्याप्त कारण भएमा कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारसम्बन्धित अख्तियारवालाको भएकोमा विवाद नभए पनि विभागीय कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भनेर अनिश्चित अवधिसम्म कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिनु पनि मनासिब हुन आउँदैन । कानूनबमोजिम निलम्बन गर्नुपर्ने हो भने निलम्बन पनि गर्न सकिन्छ । तर निलम्बन पनि नगर्ने अनि विभागीय कारबाहीको प्रक्रियालाई पनि अगाडि नबढाई अल्झाई राखी कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने कार्यलाई उचित र कानूनसङ्गत मान्न सकिँदैन । विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था र कारण भए कार्यालयमा हाजिर गराएर पनि कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले कस्तुरीको बिना लुकाइ ओसारपसार गरेको कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरभित्र पर्ने हुँदा सोसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाउने ठहरेकै मात्र कारणले आफूउपर विभागीय कारबाही गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको विषय छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा उल्लिखित विषय नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर मानिने वा नमानिने भन्ने कुरासम्बन्धित अख्तियारवालाले सोही आधारमा विभागीय कारबाही गरेको बखत अदालतमा प्रश्न उठेमा निरूपण हुनुपर्ने विषय रहेको देखिन्छ । निजउपर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको भन्ने आधारमा विभागीय कारबाही नै भइ नसकेको अवस्थामा पछि सोही आधारमा विभागीय कारबाही होला कि भन्ने आशङ्कालाई लिएर अहिले सो प्रश्नमा निरूपण गर्नु न्यायिक अपरिपक्वताको अवस्था हुन जान्छ । फेरि निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा मात्र विभागीय कारबाही हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको देखिन अतिरिक्त अन्य विभिन्न कारणहरूमा

पनि विभागीय कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले अनुमान र शङ्काको आधारमा अहिले नै प्रस्तुत विषयलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरभित्र पर्ने वा नपर्ने भनी बोलिरहन मनासिब हुने देखिएन ।

रिट निवेदकलाई विभागीय कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयसम्बन्धित अख्तियारवालाको विवेकको विषय रहेको देखिएको र सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गरिसकेको अवस्था नरहेको हुँदा अहिले नै यी रिट निवेदकउपर विभागीय कारबाही नगर्नु भनी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिएको तर निज निवेदकलाई विभागीय कारबाही गर्ने नाममा निलम्बन पनि नगर्ने अनि अनिश्चित कालसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन पनि नदिने कार्य न्यायोचित हुने नदेखिएको र कार्यालयमा हाजिर गराएर पनि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्न नसकिने नहुँदा हाल निवेदकलाई हाजिर गराई कुनै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए ३ माहिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: दीपक धिताल / लिलाधर सुवेदी
इति संवत् २०८० साल श्रावण १५ गते रोज २ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०५१६, रिसवत घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको, अम्बिकाप्रसाद गुप्ता वि. नेपाल सरकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उजुरीकर्तालाई सरकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराई सोही रकम प्रतिवादीबाट बरामद भएको भनी आरोपपत्र दायर भएको देखिँदा यस अदालतबाट ०७४-WC-००२० नं को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको मान्न मिलेन ।

प्रतिवादी अम्बिका प्रसाद गुप्ताबाट बरामद

गरिएको रकमलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी सजाय गर्न नमिल्ने भएको र उक्त प्रमाणबाहेक प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित हुने अन्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन आएको पनि नदेखिँदा प्रतिवादी अम्बिका प्रसाद गुप्तालाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको मिति २०७४।०३।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत - दुर्गाप्रसाद बस्याल / लिलाधर सुवेदी

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम्।

४३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-०९३०, ०७४-CI-१०८२, घरजग्गा खिचोला घर उठाई चलन, राम नारायण यादव वि. गोपाल ठाकुर लोहार, रामपूत साह सुडी वि. गोपाल ठाकुर लोहार

प्रत्यर्थी वादी गोपाल ठाकुर लोहारले दिएको उक्त पुनरावेदनमा यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसमेत तारेखमा रही आफ्नोतर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गरेको देखिन्छ। यसबाट उक्त मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने अवसर प्राप्त नभएको भन्ने देखिँदैन। यसरी यस मुद्दाका प्रत्यर्थी वादीले दायर गरेको उक्त मुद्दाका वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व भई तथ्यभित्र प्रवेश गरी यसैसरहको इजलासबाट एक प्रकारको न्यायिक निष्कर्ष आइसकेको हुँदा सोही मुद्दाका प्रतिवादीहरूले दायर गरेको प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हेर्दा अन्यथा हुने देखिएन।

यसै मुद्दामा प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी फैसला भई अन्तिम भएर बसेको भन्ने देखिएको, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भइसकेको स्थितिमा सोहीसरहको यस इजलासबाट

उक्त मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हेर्नुको औचित्य नदेखिँदा पुनरावेदन जिकिरभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गरिरहनु परेन। तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०९।२२ मा भएको फैसला मिले नमिलेको हेरी यसपूर्व नै यसै अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्था देखिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७०।०९।२२ फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न।

इजलास अधिकृत:- ठाकुरप्रसाद पौडेल / कालिबहादुर साम्थु लिम्बू

इति संवत् २०८० साल असार ४ गते रोज २ शुभम्।

४४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०७९५, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), मनोजकुमार यादव वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने देखिएन। बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको र प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको देखिने सोबाहेकका अन्य कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादी मनोज कुमार यादवलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको मान्न मिलेन।

प्रतिवादी मनोज कुमार यादवको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकमबाहेकका अन्य कुनै भरपर्दो एवम् विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले आरोप दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको

र यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नं. ०७४-WC-००२० मा भएको फैसलाअनुसार बरामदी रकमलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रु. ३०,०००।- (तिस हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०३।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत-शिव बहादुर थापा/राजन खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम्।

४५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०६२९, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), रामप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणसम्बन्धी जिल्लास्तरीय समिति सदस्यको भूमिकामा रहेको, उजुरीकर्ताको उजुरीमा उल्लिखित संस्थाहरूसमेतको अनुगमनमा पनि निज प्रतिवादी संलग्न रहेको, संस्था नविकरण तथा स्वीकृतिको निर्णय भएपछि पनि धेरै दिनसम्म पत्र तयार नगरी आफ्नै जिम्मामा राखी राखेको, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा उजुरीकर्तासँग सो काम गरेबापत रकम चाहिने भनी कुराकानी गरेको र यसरी कुराकानी भएबमोजिम उजुरीकर्तासँग भेट गरी निजबाट रकम स्वीकार गरेको तथ्यहरू मालाकार रूपमा जोडिएको अवस्था देखिएको छ। पेस हुन आएको श्रव्य दृश्य (भिडियो) हेर्दा उक्त रकम बुझेको अवस्थासम्म प्रतिवादीउपर उजुरीकर्ता वा अन्य कोहीबाट कुनै दबाव वा प्रभाव पारेको भनी झल्किने किसिमको निजको कुनै हाउभाउ र व्यवहार

रहेको देखिन आउँदैन। यो स्थितिमा आरोपपत्रमा माग दाबी गरिएबमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीको संलग्नता रहेनछ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादी राम प्रसाद साहले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा उजुरीकर्ता डा. चन्द्रप्रकाश गैरेबाट रु.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ) घुस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादी राम प्रसाद साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम ७ (सात) महिना कैद र बिगोबमोजिम रु.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०७५।०३।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा/राजन खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम्।

४६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-००२०, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), कुलबहादुर वि.सी. (बि.क.) वि. नेपाल सरकार

सहमत भएको कुरा प्रतिवादीको North Face लेखिएको झोलामा बरामद भएको रकम तथा उजुरीकर्ताको उजुरी बेहोराबमोजिम प्रतिवादीले रु.१,६०,०००।- रकम दिनुपर्ने भनेको भन्ने तथ्यसँग मिल्न आएको छ। यसरी उजुरकर्तासँग लिने रकमको अङ्क (amount)समेत सहमत गराएको बेहोरासहितको पैसा लेनदेनसम्बन्धी वार्तालाप भई सो अङ्क (amount) बराबरको रकम यी प्रतिवादीको झोलाबाट बरामद भएको देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबमोजिमको घुस/रिसवत लिएका रहेनछन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादीउपर अभियोग लगाइएको भ्रष्टाचार

निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरी दिएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने छ भन्ने उल्लेख हुनुका अतिरिक्त सोही उपदफा (१) को देहाय (घ) मा घुस रिसवतको बिगो १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँसम्म भएमा ६ महिना देखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनको दफा ३(१) को देहाय (घ) मा रहेको “एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा छ महिना देखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद हुने” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीलाई छ महिना पन्ध्र दिन कैद र घुस रिसवत लिएको बिगो रकम बराबर रु. १,६०,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको देखिन आएन ।

प्रतिवादी कुल बहादुर बि.सी. (वि.क.) ले उजुरीकर्तालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा भर्ना गरिदिने भनी रु. १,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार रुपैयाँ) घुस रिसवत लिने बदनियतका साथ रु. १,६०,०००/- घुस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम ६ (छ) महिना १५ (पन्ध्र) दिन कैद र बिगो बराबर रु. १,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०७६।०१।०८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा / राजन खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०८२८, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), मचाकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने देखिएन । बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको र प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको देखिने सोबाहेकका अन्य कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको मान्न मिलेन ।

प्रतिवादी मचाकाजी महर्जनको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकमबाहेकका अन्य कुनै भरपर्दो एवम् विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले आरोप दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको र यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नं. ०७४-WC-००२० मा भएको फैसला अनुसार बरामदी रकमलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी मचाकाजी महर्जनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रु. ५०,०००/- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिम ३ (तीन) महिना १५ (पन्ध्र) दिन कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०३।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी

मचाकाजी महर्जनले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने ।
इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा / राजन खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१११३, ०७५-CR-
०८४६, मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती
करणी र चोरी, कृष्ण वि.क. वि. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार वि. कृष्ण वि.क.

प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा
ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा
१५(१)(च) र मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२)
नं. बमोजिमसमेत सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल
सरकारको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा
पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा वेश्यावृत्तिमा
लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले बल प्रयोग गरी वाललाइ
फकाइ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएको प्रमाणित
हुनुपर्ने देखिन्छ । यी पीडितले सोबमोजिमको अवस्था
रहेको तथ्य स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । आफूलाई
मोडलिङ्गको लोभ लालच देखाई काठमाडौँमा
बोलाएको भन्ने भए पनि वेश्यावृत्तिमा लगाएको वा मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
को दफा २(ड) मा परिभाषा गरिएबमोजिमको शोषण
गरेको भन्ने देखिएको छैन । नगद र गरगहना चोरी गरेको
भन्नेतर्फ हेर्दा पनि सोबमोजिमको नगद वा गरगहना
बरामद भएको अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिवादी कृष्ण वि.क.ले अभियोग माग
दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको
प्रमाणित हुन आएको अवस्था नहुँदा निजका हकमा
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय
(४) नं.बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई
उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।२७ मा
भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक

प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्छ । साथै मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार र चोरीतर्फको अभियोग माग
दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई
उच्च अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै
देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतहरू - दीपक धिताल / लिलाधर
सुवेदी

इति संवत् २०८० साल श्रावण १५ गते रोज २ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१८६०, भ्रष्टाचार (घुस
रिसवत), चन्देश्वरी यादव वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही
रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको
देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि
अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य
घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी
मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने
देखिएन । बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने
नदेखिएको र प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको देखिने
सोबाहेकका अन्य कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण मिसिल संलग्न
रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई
विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको
मान्न मिलेन ।

प्रतिवादी चन्देश्वरी यादवको साथबाट बरामद
भएको भनिएको रकमबाहेकका अन्य कुनै भरपर्दो एवम्
विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले आरोप
दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको र यस अदालतको
संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नं ०७४-WC-००२०
मा भएको फैसला अनुसार बरामदी रकमलाई प्रमाणको
रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक
प्रतिवादी चन्देश्वरी यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,

२०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रु.१०,०००।-(दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय (क) बमोजिम १(एक) महिना कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०२।०९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी चन्देश्वरी यादवले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा/राजन खनाल इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम्।

५०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०१८१, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), रामबहादुर यादव वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने देखिएन। यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको मान्न मिलेन।

प्रतिवादी रामबहादुर यादवको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकमबाहेकका अन्य कुनै भरपर्दो एवम् विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले आरोप दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको र यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नं. ०७४-WC-००२० मा भएको फैसला अनुसार बरामदी रकमलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी रामबहादुर यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रु. ८,०००।- (आठ हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र

ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय (क) बमोजिम १५ (पन्ध्र) दिन कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०९।१२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत-शिव बहादुर थापा/राजन खनाल इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०२७६, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), राम दुलारी शरण भगत वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने देखिएन। बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको र प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको देखिने सोबाहेकका अन्य कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको मान्न मिलेन।

प्रतिवादी रामदुलारी शरण भगतको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकमबाहेकका अन्य कुनै भरपर्दो एवम् विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले आरोप दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको र यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नं. ०७४-WC-००२० मा भएको फैसला अनुसार बरामदी रकमलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी रामदुलारी शरण भगतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम

रु. १,५७,०००।- (एक लाख सन्ताउन्न हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम ६ (छ) महिना कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०३।०७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी रामदुलारी शरण भगतले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा/राजन खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-सी-०८०८, अंश दफा, कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डोगौरा थारुसमेत

फिराद दाबीमा उल्लिखित कैलाली जिल्ला लिक्मा गा.पा. वडा नं. ७ का कि.नं. २८३ को ज.वि. १-४-५, ऐ.ऐ. कि.नं. २८६ को ज.वि. ०-७-५, ऐ.ऐ. कि.नं. २९२ को ज.वि. ०-१३-८, ऐ.ऐ. को कि.नं. २९६ को ज.वि. ०-८-७ र ऐ.ऐ.को कि.नं. २९८ को ज.वि. २-१०-४ गरी जम्मा ज.वि. ५-३-९ जग्गाहरू वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको, उक्त जग्गाहरू २०३१ सालको अंशबन्डाबाट प्रतिवादीको नाउँमा आएको भन्ने तथ्यलाई प्रतिवादीले समेत स्वीकार गरेको स्थिति रहेको र २०५२ सालमा अंशबन्डा हुँदा सो सम्पत्ति बन्डा गर्न छुट भई बाँकी रहेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषय मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २७ नं. बमोजिमको विषय नभई अंशबन्डाको महलको ३५ नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीबिचमा बन्डा गर्न बाँकी रहेको सम्पत्ति देखिँदा ती जग्गाहरू सबै अंशियारहरूलाई बन्डा लाग्ने प्रकृतिको जग्गा रहेको देखिन आयो। जहाँसम्म डोगालु चौधरीले गरेको अंश मुद्दाको सन्दर्भ छ, सोतर्फ हेर्दा प्रमाण स्वरूप साथै रहेको उक्त CP-००५४ को अंश मुद्दाको मिसिलबाट प्रतिवादी छेदुराम चौधरीउपरमा डोगालु चौधरीले अंश

मुद्दा गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त मुद्दामा तायदाती फाँटवारीको आदेश नै नभएको अवस्थामा वादीले तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने भनी फैसला भएको देखिन्छ। यसरी उक्त अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी नै पेस नभएको र दाबीका जग्गाहरू निजी आर्जनको भएको भनी बोलेको अवस्था पनि नदेखिँदा सो फैसलालाई आधार मानी उल्लिखित जग्गाहरू अब बन्डा नलाग्ने भन्न पनि न्यायसङ्गत हुने देखिएन।

दाबीका जग्गाहरूबाट ३ भागको २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट प्रस्तुत मुद्दामा विवादित रहेका कैलाली जिल्ला लिक्मा गा.पा. वडा नं. ७ का कि.नं. २८३ को ज.वि. १-४-५, ऐ.ऐ. कि.नं. २८६ को ज.वि. ०-७-५, ऐ.ऐ. कि.नं. २९२ को ज.वि. ०-१३-८, ऐ.ऐ. को कि.नं. २९६ को ज.वि. ०-८-७ र ऐ.ऐ.को कि.नं. २९८ को ज.वि. २-१०-४ गरी ज.वि. ५-३-९ जग्गाहरू पैत्रिक सम्पत्ति रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको, उक्त जग्गाहरू २०३१ सालको अंशबन्डाबाट प्रतिवादीको नाममा प्राप्त भएको देखिएको भए पनि निजको अंशभागमा परेको भन्ने नदेखिँदै बजारी चौधरी हाँगाका अंशियारहरूमध्ये निजको नाममा सम्म रहन आएको देखिएको, उल्लिखित सम्पत्तिहरूसमेत यसअघि नै बन्डापत्रमा परी अंशबन्डा भएको वा त्यस्तो अंशबन्डाबाट यी प्रतिवादीको अंशभागमा पर्न आएको भन्ने पनि नदेखिएको, यसअघि अंशबन्डामा नपरी बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई अबन्डा सम्पत्ति मान्नुपर्ने भएको, बन्डा हुन बाँकी अबन्डा सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको अंश हक रहने नै हुँदा फिराद दाबीमा उल्लिखित प्रतिवादी नामका कि.नं. २८३, २८६, २९२, २९६ र २९८ का जग्गाहरूबाट वादीहरूले ३

भागको २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७३।०१।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- नारायण पौडेल / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २८ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७२-CR-२००९, जालसाजी, कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डगौरा थारुसमेत
- ०७२-CR-२०१०, जालसाजी, कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डगौरा थारुसमेत
- ०७२-CR-२०११, जालसाजी, कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डगौरा थारुसमेत
- ०७२-CR-२०१२, जालसाजी, कृष्णप्रसाद चौधरी वि. बजारी डगौरा थारुसमेत

इजलास नं. २

५३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७९-WH-०२२६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बट्टीकुमार थापा वि. सर्वोच्च अदालत, प्रशासन शाखा, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) मा धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

उच्च अदालत पाटनको उक्त फैसलाहरू विरुद्ध निवेदक प्रतिवादीले आ.ब. २०७६/०७७ मा यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिँदा निजले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको अवधि २ वर्ष नाघिसकेको र निजको उक्त पुनरावेदनहरू यस अदालतबाट विचाराधीन रहेको देखियो। यस अवस्थामा निज रिट निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिमको सुविधा पाउने नै देखियो।

रिट निवेदक बट्टीकुमार थापालाई माथि उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दाको सन्दर्भमा मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) प्रतिकूल हुने गरी थुनामा राखिएको देखिँदा निजलाई निवेदन मागबमोजिम तारिखमा राखी उपर्युक्त यस अदालतमा विचाराधीन रहेको ०७६-RB-००७५, ०७६-RB-००७६, ०७६-RB-००७७, ०७६-RB-००७८ र ०७६-RB-००७९ का मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल जेठ २१ गते रोज १ शुभम्।

५४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७९-WH-०२१२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रुद्र परियार वि. उदयपुर जिल्ला अदालतसमेत

संवत् २०७४ सालको ०७४-CR-०१२६ को जबरजस्ती करणी मुद्दाको अभियोगपत्रमा “निरबहादुर परियारको छोरा” रमेश परियार भन्ने उल्लेख भएको र रिट निवेदक “निरबहादुर दमाईको छोरा” रुद्र परियार भन्ने देखिएको छ। “दमाई” र “परियार” भन्नुमा आधारभूत अन्तर देखिँदैन। नेपाली समाजको व्यवहारिक जीवनमा एउटै घर-परिवारका मानिसले पनि कसैले “दमाई” र कसैले “परियार” भनी

थर उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । कसुर ठहर भएका व्यक्ति र हाल पक्राउ परेका व्यक्तिको बाबुको नाम मिलेको अर्थात् निरबहादुर भन्ने देखिएको छ । बुझिएका मानिसहरूले समेत मानिस पहिचान गरी सनाखत गरेको देखिन्छ । २०६९ सालमा मुद्दा दायर गर्दा रमेश नामका प्रतिवादीको उमेर २१ वर्ष भन्ने उल्लेख गरिएको र अहिले २०७९ सालमा पक्राउ परेका रुद्र परियार भन्ने व्यक्तिको उमेर ३२ वर्ष भनी खुलाइएको हुँदा उमेरका दृष्टिले समेत मिल्न आएको छ । जिल्ला उदयपुर, साबिकमा कटारी गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल परिवर्तित कटारी न.पा. वडा नं. ४ मा रमेश परियार नाम गरेका अर्का कुनै व्यक्ति रहेको तथ्य खुलाउनसमेत निवेदकले सकेको देखिँदैन । समग्रमा विचार गर्दा रिट निवेदक रुद्र परियार र उल्लिखित जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी रमेश परियार फरक-फरक व्यक्ति हुन् भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिर मनासिब देखिएन । प्रमाण परिबन्धबाट यिनै रुद्र परियार नै रमेश परियार हुन भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको देखिने ।

निवेदक/प्रतिवादीलाई कानूनको रीत पूरा गरी सुनुवाइ/प्रतिवादको अवसर दिइएको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, परिवर्तित नाम M.R. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी रमेश परियारसमेत भएको संवत् २०७४ सालको ०७४-CR-०१२६ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी रमेश परियारको नाउँमा ७० दिने म्यादीपुर्जी जारी भई मिति २०७०/१२/४ मा तामेल गरिएको देखियो । सो तामेली म्याद हेर्दा स्थानीय गा.वि.स.का प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखी तामेल भएको देखिएन । यसका अतिरिक्त, म्याद तामेलीका क्रममा साक्षीको रूपमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूको पहिचान पनि प्रस्ट रूपमा खुलाइएको पाइएन । न स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखिएको देखिन्छ; न त म्याद तामेल गर्दाका अवस्थामा साक्षी राखिएका व्यक्तिहरूको उमेर, वतन जस्ता कुराहरू

खुलाई पहिचान स्पष्ट पारिएको देखिन्छ । यस प्रकारबाट तामेल गरिएको म्यादका आधारमा प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । विवादित म्याद तामेली कार्य मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. अनुकूल भएको नदेखिएको हुँदा त्यस्तो बेरितको म्यादका आधारमा भएको फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण देखिने ।

संवत् २०७४ सालको ०७४-CR-०१२६ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी रमेश परियारको नाउँमा जारी गरिएको ७० दिने म्यादीपुर्जी बेरितसँग तामेल भएको कारणबाट प्रतिवादी रमेश भन्ने रुद्र परियारले प्रतिवादको उचित अवसर पाउन नसकेको अवस्था देखिँदा मिति २०७०/१२/४ मा तामेल भएको म्याद र सो तामेली म्यादका आधारमा प्रतिवादी रमेश परियारलाई १० वर्ष कैद हुने ठहर गरी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/११/१४ मा भएको फैसलासमेत निज रमेश परियार भन्ने रुद्र परियारको हकमा सम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब प्रतिवादी रमेश परियार भन्ने रुद्र परियारलाईसम्बन्धित कारागारबाट अदालतमा उपस्थित गराई निजको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्ने लगायत जे जो आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, सो गरी निजको हकमा पुनः कानूनबमोजिम मुद्दामा फैसला गर्नु भनी उदयपुर जिल्ला अदालतका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । उपर्युक्त आदेशको परिणामस्वरूप निवेदकले यथोचित कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने नै भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन ।

इजलास अधिकृत:- रुद्र प्रसाद अर्याल

कम्प्युटर - मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २१ गते रोज १ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७४-WO-
०१६६, उत्प्रेषणसमेत, रामपुनित विहाउत सुडीसमेत
वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल,
काठमाडौंसमेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्य सम्बन्धमा
छानबिन गर्न सक्ने र दुष्परिणाम सच्याउन सक्ने
अख्तियारी आयोगलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । तर
दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा आयोगलाई
जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको भने
देखिँदैन । खास-खास विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार
कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान
गरेको पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा भएको दर्ता बदर
गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत
कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यो
अधिकारको प्रयोग गर्दा मालपोत कार्यालयले सम्बद्ध
तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी न्यायिक
विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्य
निकायको अहोटे पत्रका आधारमा वा असर पर्ने
पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, स्वेच्छाचारी
रूपमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा मिति
२०७०/८/२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगबाट भएको निर्णय र तदनुसार मालपोत
कार्यालय महोत्तरीबाट विवादित जग्गाको रिट
निवेदकहरूका नामको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम
गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय
तथा पत्राचार कानूनतः त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः
प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको
मिति २०७०/८/२० को निर्णय, सोबमोजिम लेखिएको
पत्र, मिति २०७४/४/२५ मा मालपोत कार्यालय
महोत्तरीबाट भएको निर्णय, सोबमोजिम उल्लिखित
जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरिएको

कार्यलगायतका विवादित जग्गाको भइरहेको दर्ता बदर
गरी दर्ता गर्ने सन्दर्भमा भएका काम कारबाही, निर्णय
र पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को
उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा
बदर गरिएको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४बमोजिम
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा
दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउन
सक्तैन । त्यस प्रकारको दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर
हुन सक्तछ । सार्वजनिक सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कब्जा
वा अतिक्रमण स्वीकार्य विषय बन्दैन । सरकारी
वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा पनि व्यक्तिको
नाममा कायम रहन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति
सार्वजनिक नै कायम रहनुपर्दछ । कुनै जग्गा
समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी
सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक
पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र
सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति
सार्वजनिक नै कायम रहन्छ । व्यवहारतः सार्वजनिक
प्रयोजनका लागि समर्पण गरिएको सम्पत्तिउपर साबिक
पिता पुर्खाको पालाको कुनै दर्ता स्वेस्ता देखाएकै
आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति
कायम गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको
संरक्षण गर्ने गराउने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार
तथा जिम्मेवारीसम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रहेको
छ । यो जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयले जवाफदेहीपूर्ण
तवरबाट पुरा गर्नु पर्दछ । सरकारी वा सार्वजनिक
जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको
जवाफदेहितासमेत सोही मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध
अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै
जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा वा भएको दर्ता
बदर गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया
अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा
मालपोत कार्यालय महोत्तरीको ध्यानाकर्षण गराइएको

छ। उल्लिखित ध्यानाकर्षणका विषयलाई समेत विचार गरी रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा रिट निवेदकहरूको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति, भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका स्वेस्ता कागजात, जग्गामा हाल रहेको भोगको स्थितिसमेत यकिन गरी, विवादित जग्गाउपर दाबी गर्ने रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका प्रमाणहरूको विवेकसङ्गत रूपमा मूल्याङ्कन गरी तथा निज रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान गरी, कानूनी प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गरी, विवादित जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिमध्ये को, कसको नाममा दर्ता हुने हो भन्ने कुराको तार्किक आधार वा कारण खुलाई, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४लगायतका समग्र प्रावधान अनुकूल हुने गरी विवादित जग्गा सार्वजनिक कायम हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट कारण र आधार खुलाई निर्णय गर्न कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको मालपोत कार्यालय महोत्तरीसमेतका प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल जेठ २२ गते रोज २ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७९-WO-०८८९, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, घनश्याम चौधरीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ लाई खारेज गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली,

२०७९ जारी भई लागु गरिएको देखिन्छ। उक्त विनियमावली जारी गर्ने कुरामा कुनै कानूनी वा प्रक्रियागत त्रुटि कायम रहेको भन्ने देखिँदैन। कर्मचारी नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको कानूनले प्रदान गरेको सुविधामा कटौती हुने गरी पछि अन्यथा व्यवस्था गरेर खाइपाइ सकेको सुविधामा कटौती गर्न मिल्दैन। यसलाई कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सामान्य मान्यता वा सिद्धान्तकै रूपमा लिने गरिन्छ। निवेदक कर्मचारीहरूले कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७बमोजिम उपभोग गर्न पाउने सुविधा कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७९ लागु भएपश्चात् पनि निवेदकहरूले पाउने नै हुन्छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३समेतले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सेवाका सर्तको सुरक्षा गरी साबिकमा खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा कट्टा गर्ने कार्यमा बन्देज लगाएको पाइन्छ। पूर्व कानूनद्वारा खाइपाइ आएको सेवा सुविधासम्बन्धित कर्मचारीको मन्जुरी बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउने र लागु गर्ने कार्य न्यायसङ्गत मानिँदैन। त्यसैले निवेदक कर्मचारीहरूले साबिक नियमावलीबमोजिम पाउने औषधोपचारलगायतका सुविधा उपभोग गर्न पाउने।

तर सट्टा बिदा हालको विनियमावली, २०७९ ले कटौती गरेको, साबिक विनियमले अध्ययन बिदामा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेकोमा हालको विनियमावलीले अन्य बिदामा पारिश्रमिक पाउने सुविधा कटौती गरेको, साबिक विनियमले घर बिदाको हकमा १८० दिनसम्मको घरबिदा सन्चित हुने र सोभन्दा बढी दिन सञ्चित भएमा सोबापतको रकम पाउने व्यवस्था भएकोमा हालको विनियमावलीले घर बिदा सञ्चित हुने उक्त प्रावधानलगायतका सुविधा कटौती गरेको जस्ता कुराहरू कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सामान्य कुराहरू हुन्। यस प्रकारको कुरामा समय सन्दर्भ अनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिने नै हुन्छ। संस्थाकोसङ्गठन

संरचना र पदीय-सोपान व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुनै पद खारेज गर्ने र कुनै पदका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेर पदस्थापन गर्ने कुरा आवश्यक बन्न जान्छन् । यसरी व्यवस्थापन गर्दा तल्लो पदको कर्मचारी आफू कार्यरत तहमा कायम भयो भन्नेसम्मको आधारमा त्यसलाई भेदभावपूर्ण वा अन्यायपूर्ण भनी मान्न मिल्दैन । कुनै एक तहका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरियो भन्दैमा हरेक तहका कर्मचारीको स्तरवृद्धि हुनु पर्दछ भन्ने तर्कलाई मनासिब मान्न सकिदैन । निवेदकहरू कसैको पनि पद वा दर्जा घटाईएको अवस्था देखिँदैन । पाचौँ तहका निवेदकहरूलाई सोही पाचौँ तहमा नै कायम गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा केवल “वरिष्ठ” शब्द जोडिएको कुरा हटाएर “पाचौँ” भन्ने शब्द कायम गरिएको कुराबाट पद नै घट्टुवा गरियो भनी लिइएको जिकिर मनासिब नदेखिने ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ बमोजिम पाउने तलब भत्ता, औषधोपचारलगायतका सेवा सर्तसम्बन्धी सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै बेहोराबाट घटी हुन नपाउने गरी निवेदकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नु गराउनु, तदनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली, २०७९ मा समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली, २०७९ जारी गरिएको कारणबाट रिट निवेदकहरूको कुनै कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको वा आघात पर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहन परेन ।
इजलास अधिकृत: भेषराज कोइराला
इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २ गते रोज ३ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०८०-WH-००५१,

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शरन मिजार वि. काठमाडौँ जिल्ला
अदालत बबरमहलसमेत

कसैलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो । थुनामा राखिएको छैन वा बन्दी बनाएको अवस्था देखिँदैन भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था नै रहँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनका लागि दुईवटा न्यूनतम् सर्त पुरा हुनु अनिवार्य रहन्छ । पहिलो सर्त: व्यक्तिलाई थुनामा राखेको (बन्दी बनाएको) छ भन्ने तथ्य स्थापित हुनु पर्दछ, अथवा सो तथ्य स्थापित हुने उचित वा तर्कसङ्गत आधार र कारण विद्यमान रहेको हुनु पर्दछ; दोस्रो सर्त: कसैलाई कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने, थुन्ने, वा कैदमा राख्ने कार्य कानून प्रतिकूल गरिएको छ भन्ने पनि देखिनु पर्दछ । उल्लिखित दुई सर्तहरू रिट आदेश जारी हुनका लागि आवश्यक आधारभूत र न्यूनतम् सर्त मानिन्छन् । सो दुई सर्तहरूको विद्यमानता रहेको अवस्थामा मात्र न्याय निरूपणका लागि विचार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू सान्दर्भिक र विचारणीय विषय बन्दछन् । रिट निवेदक भोजबहादुर के.सी.को निवेदन जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा उपर्युक्त अनुसारका दुवै सर्तको विद्यमानता रहेको देखिन आएन ।

रिट निवेदक भोजबहादुर के.सी.लाई प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भन्ने नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

सम्मानपूर्वक बाँच्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपर्ने कुराहरू मानिसको आधारभूत हक तथा ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धित कुरा हुन् । कुनै कसुरबापत कसैलाई सजाय नै हुने ठहर भएको अवस्थामा पनि निजको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समाप्त हुँदैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कारागारभित्र रहेका मानिसमा पनि कायम रहन्छ र सो

हकको संरक्षण गरिनु पर्दछ । फौजदारी न्याय प्रक्रियामा आएका जुनसुकै अभियुक्त, थुनुवा, वा कैदीको हक अधिकारको सम्मान गर्नु गराउनु राज्य सन्यन्त्रका सबै सरोकारवालाहरूको दायित्व बन्दछ । रिट निवेदक भोजबहादुर के.सी.को मुटुमा तथा मानसिक रूपमा पनि समस्या पैदा भएका केही तथ्यहरू प्रस्तुत हुन आएको पाइयो । निजउपर जबरजस्ती करणी मुद्दाको उजुरी/ जाहेरी परेको र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा निज भोजबहादुर के.सी.का सम्बन्धमा पनि कानूनबमोजिमका अनुसन्धान छानविनका सन्दर्भहरू थप जोडिने अवस्था कायम रहेको देखिन्छ । यसरी काम कारबाही गर्दा निज भोजबहादुर के.सी.को स्वास्थ्य स्थितिप्रति वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाई मानवोचित व्यवहार हुने अपेक्षासहित सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको यसै आदेशद्वारा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल भदौ १५ गते रोज ६ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-CR-०४०१,
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार उद्योग, नेपाल
सरकार वि. उषादेवी पाण्डे (भण्डारी) समेत

कुनै कार्यले अपराधको स्थान ग्रहण गर्न सो अपराध घटाउने कार्य (Actus Reus), सो अपराधिक कार्य घटाउने मनोभाव (Mens rea), अपराधिक कार्य घटाउने इच्छा (Desire of consequence) र सो कार्यबाट हुने इच्छित परिणामको चाहना (Foresightness of consequence) यी चार तत्त्व अनिवार्य रूपमा स्थापित भएको देखिनुपर्दछ । कुनै कार्य अपराधको उद्योगसम्मको कसुर हुनका लागि पनि यी चारै तत्त्वहरूको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि कार्य पूरा हुन नपाएको भन्ने कुरा वादी पक्षले प्रमाणित

गर्नुपर्दछ । अपराधका यी चारै तत्त्वको विद्यमानता भएको अवस्थामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा कुनै कार्यवंश सो कार्य पूरा हुन नपाएको अवस्था हुनुपर्दछ । तेस्रो पक्षको उपस्थितिविना प्रस्तुत विवादमा जाहेरीबाली आफैं अस्वाभाविक कुरातर्फ आकर्षित भई प्रतिवादीहरूको कुरामा विश्वास गरी भेट्न गएको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीहरू आरोपित कसुर गरेतर्फ इन्कारी भई जाहेरवालीलाई देवी वनाउन प्रस्तावसम्म गरेको भनी अदालतमा साबित रहेको अवस्था छ । प्रस्ताव आफैंमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्य हो भनी अर्थ गर्न न्यायोचित र मनासिब हुँदैन । वादी पक्षका साक्षी निर्मला नेम्बाङ्ग लिम्बूले समेत प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई बेचबिखन गर्न नै लिई हिडेको भनी बकपत्र गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । वादी पक्षका साक्षीले निजलाई बेचबिखन गर्न लगेको हो भनी किटानी गर्न सकेको नदेखिएको र प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीलाई देवी वन्नको लागि प्रस्ताव गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिएको र जाहेरवाली आफ्नो घरभन्दा केही पर पुगेपछि कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना आफैं फर्की आएको भन्ने देखिँदा बेचबिखनको कसुरको उद्योगसम्मको कसुर भएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिई शोषण गर्ने उद्देश्यले लान प्रयास गरेकोसम्म स्थिति देखिन आएको छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

प्रतिवादीमध्येको सन्तोष आचार्य, मोहनसिंह चौधरी, खलिल अहमद शेष र ताजामोल भन्ने ताजामुल हकको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरू आरोपित कसुरमा इन्कार भई बयान बेहोरा लेखाएको, पीडिता

जाहेरवालीले यी प्रतिवादीहरूलाई कहिले नदेखेको र नचिनेको भनी बकपत्र गरेको र प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेका छैनन् भनी निजहरूका साक्षीहरू बकपत्र गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिन आयो । अभियोग माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनुपर्दछ भनी लिइएको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र तदनुरूप प्रत्यर्थी झिकाइनुपर्दछ भनी वादी पक्षको कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादीहरू उषादेवी पाण्डे (भण्डारी), कमलादेवी मैनाली (पोख्रेल) र प्रतिवादी प्रेम भन्ने हारासिंह राजवंशीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२) (ख) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही दुई वर्ष कैदको सजाय हुने र प्रतिवादीहरू सन्तोष आचार्य, मोहनसिंह चौधरी, खलिल अहमद शेख र ताजामोल भन्ने ताजामुल हकलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको मिति २०७७।१०।२७ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-८१-१९७३,
अंश दपोट, मन्जु सिंह राजपुतसमेत वि. रामकैलास
सिंह राजपुतसमेत

वादीले दाबी गरेका जग्गाहरू २०५३ सालको दे.नं. १९३३ को वादी रामकैलास सिंह र प्रतिवादी सुगावतीदेवीसमेत भएको लिखत पारित मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३/६/२४ मा भएको

मिलापत्रको माध्यमद्वारा प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुन आएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदकमध्येका वादी राजेन्द्र सिंह राजपुतले उल्लिखित मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी २०५३ सालको दे.नं. १९८९ को मिलापत्र बदर, लिखत बदर र दे.नं. २७०४ को जग्गा खिचोला अपुताली हक कायम दर्ता चलन मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाहरूमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई यस अदालतबाट मिति २०६४/२/३ मा फैसला भएको पाइयो । वादीको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले अंश दपोट गरेको भए उल्लिखित मुद्दाहरूका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर सोबमोजिम वादीले प्रश्न उठाएको देखिएन । विवादित जग्गाकै विषयलाई लिएर यिनै पक्ष विपक्षका मानिसहरूसमेत संलग्न रही मुद्दा चलेको, तह-तह अदालतबाट फैसला भएको र विवादको अन्तिम निरूपण भई हक बेहकसम्बन्धी विषय निरूपण भइसकेको कुरालाई अंश दपोट गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । पहिले मुद्दा गरी सो मुद्दाबाट इच्छित लाभ प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः सोही विषयलाई फरक मुद्दाको नामकरण गरी वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ७३ नं. मा "फिरादपत्र दिँदा उही मानिसको नाउँमा एकै पटक एउटै नालिस दिए हुने मुद्दामा सो नगरी पहिले दिएका नालिसको रूप विचार गरी मात्र सो मुद्दाका सो रूपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियत लिई यति कुरा मात्र यस नालिसबाट दिलाई भराई वा सजाय गरिपाउँ भनी वादी दिन र सो वादीमा छुटेको त्यस्तो किसिमको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिनसमेत पाउँदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस मुद्दाका बादीले समेत पहिले दिएको मुद्दाको रूप विचार गरी फिराद दाबी गरेको देखियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ७३ नं. मा रहेको प्रावधानका सन्दर्भमा वादीको फिराद दाबी कानून अनुकूल देखिन आएन । एक पटक नियमित कानूनी प्रक्रियाबाट निरूपण भइसकेको विषयलाई

नयाँ नामकरण र आवरण दिएर पटक-पटक मुद्दा गर्न मिल्दैन । यस प्रकारका दाबीलाई मान्यता प्रदान गर्दा निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of judgement) सम्बन्धी अवधारणासमेतको प्रतिकूल हुने ।

विवादित सम्पत्ति (जग्गा) का सम्बन्धमा २०५३ सालमा चलेको अपुताली हक कायम र मिलापत्र बदर मुद्दामा दाबी गरिएको सम्पत्ति अनुसारकै सम्पत्ति भन्ने देखिएको, उही सम्पत्तिउपर पहिले अपुतालीको नाताबाट गरिएको हक कायमको दाबी ठहर हुन नसकेको, तत्सम्बन्धीत मिलापत्र बदर हुन नसक्ने भनी गरिएको फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको रूप र परिणाम विचार गरी प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दा दायर गरेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.व. ७३ नं. प्रतिकूल वादीले दाबी गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखियो । अतः वादीले आफ्नो अंश हक हिस्सासम्मको जग्गा छुट्याई दा.खा. दर्ता गरी लिन पाउने ठहर्‍याएको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९/८/२६ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७२/३/२९ को फैसला मनासिब भएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CI-१९७४, अंश दपोट, मन्जु सिंह राजपुतसमेत वि. रामकैलास सिंह राजपुतसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-CR-०८०९, वैदेशिक रोजगार कसुर, नारायण अर्याल वि. नेपाल सरकार प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई गरिदिएको

कागजमा वैदेशिक रोजगारका लागि दुवईमा पठाउने र नपठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । म्यानपावरमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने एक सचेत नागरिकले आफूले गरेको कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति निज सचेत भई उक्त कागज गरेनन् होला भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । सचेत नागरिकले आफूप्रति उत्पन्न हुने दायित्वप्रति ख्याल नगरी कागज गर्दछन् भने सोको दायित्व निजले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम इजाजत लिनुपर्नेमा प्रतिवादीले त्यसप्रकारले कुनै इजाजत लिएको पनि पाइँदैन । मिसिल संलग्न तथ्यबाट अभियोग दाबी शंका रहित तरिकाले पुष्टि नभएकाले सफाई गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रमाण ऐन, २०३९ को दफा २५ ले वादी पक्षको मात्र दायित्व परिभाषित गरेको छैन । जति अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोजन पक्षमा रहने भनेको छ त्यति नै दायित्व प्रतिवादीले लिएको जिकिर प्रति रहने कुरा प्रमाण ऐन २०३९ को दफा २७(२) ले स्पष्ट गरेको छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीले लिएको जिकिरलाई कुनै वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गराउन सकेको नदेखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादी नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत नलिई विदेश दुवईमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी कागज गरी रोजगारमा पनि नपठाएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको अवस्थामा निजले अभियोग दाबी अनुसार कसुर गरेको प्रमाणित हुने ।

प्रतिवादी नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत नलिई सोसम्बन्धी व्यवसाय गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने कागज गरी वैदेशिक रोजगारमा नपठाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अनुसार कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्यथा देखिएन ।

प्रतिवादी नारायण अर्याललाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को कसुरमा दफा ४३ अनुसार एक वर्ष सात महिना कैद र रु.१,५५,०००।- (एक लाख पचपन्न हजार) जरिवाना हुने र जाहेरवालाहरूको बिगो रु.६.१०,०००।- (छ लाख दश हजार) र सोको ५०% हर्जाना रु.३,०५,०००।- (तीन लाख पाँच हजार) समेत जम्मा रु.९.१५,०००।- (नौ लाख पन्ध्र हजार) प्रतिवादीबाट जाहेरवालाहरूलाई भराइदिने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७६।१०।२१ को फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २८ गते रोज ३ शुभम्।

६१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-१६८७, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. प्रेम गुरुङ

सुरुबाट कसुर ठहर भएको प्रतिवादी ध्रुव थापाले कानूनको म्यादभित्र यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको नदेखिँदा निजको हकमा केही बोलिरहन परेन। प्रमाणको रूपमा पेस भएका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लिखतमा पनि निजको सहीछाप परेको भन्ने देखिँदैन। प्रतिवादी ध्रुव थापाले आफूहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि मकाउ पठाइदिने भनी रु. एक लाखका दरले जम्मा रु पाँच लाख नगदै लिई भनेबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको र रकमसमेत फिर्ता नगरेको भन्ने जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त रहेकोमा सोही जाहेरी दरखास्त बेहोरालाई समर्थन गरी निजहरूले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ। जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त र न्यायाधिकरणमा भएको बकपत्र हेर्दा रकम ठगी गर्ने कार्यमा प्रतिवादी प्रेम गुरुङसमेतको संलग्नता रहेको

भनी लेखाउन सकेको पाइएन। मिसिल संलग्न रहेका कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी प्रेम गुरुङसमेतको जाहेरवालाहरूको रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको भन्ने प्रमाणित रूपमा देखिन आएन। यस अवस्थामा सह प्रतिवादी ध्रुव थापाले जाहेरवालाहरूको रकम उठाई प्रतिवादी प्रेम गुरुङलाई दिएको भनी पोल गरेको आधारमा मात्र निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादी प्रेम गुरुङलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने ठहर गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला अन्यथा भएको नदेखिँदा प्रत्यर्थीसमेत झिकाइरहनु परेन। निज प्रतिवादीलाई समेत अभियोग माग दाबी बमोजिम सजाय गरिनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र तदनुरूप प्रत्यर्थी झिकाइनुपर्दछ भनी विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०७५।१२।१५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २८ गते रोज ३ शुभम्।

६२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-१४०६, गौवध, नेपाल सरकार वि. कालुमान नेपाली

प्रतिवादी कालुमान नेपालीले आरोपित कसुर गरेतर्फ इन्कारी भई गरेको बयान बेहोरालाई समर्थन हुने गरी सह प्रतिवादीहरू रुद्र बहादुर नेपाली र कालुमान भुजेलले अदालतसमक्ष गरेको बयान, वादी पक्षका साक्षी वल बहादुर बस्नेत र प्रतिवादीका साक्षी वीर बहादुर नेपालीले समेत प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको अदालतसमक्षको बकपत्रलगायतका प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कालुमान नेपालीसमेतले

गाई काटी मारेको हुन् भनी ठहर गर्न मनासिब हुने देखिएन। अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट यी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अन्यथा नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्छ भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिर र तदनुरूप प्रत्यर्थी झिकाइनुपर्दछ भनी विद्वान् सह न्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।१२।५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २८ गते रोज ३ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-CR-१६५२,
०७२-CR-१७२७, अपहरण तथा शरीर बन्धक,
रोशन बस्याल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि.
तेज बहादुर गुरुङसमेत

दाबीको कसुर गरेको अभियोग ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी रोशन बस्याल र प्रतिवादीमध्येका सुनिल गुरुङलाई ८ वर्ष कैद र रु. ७५,०००।- जरिवाना तथा दाबीको महलको ७ नं.बमोजिम २ वर्ष थप कैद गर्ने गरी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूका हकमा भएको सजायका हदसम्म केही उल्टी गरी उक्त अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा भएको “लेखिएबाहेक अन्य उद्देश्यले अपहरण गरेमा वा शरीर

बन्धक लिएमा चार वर्षदेखि आठ वर्ष कैद, पच्चिस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ” भन्ने व्यवस्थाको आधारमा ४ वर्ष कैद र रु. २५,०००।- जरिवाना तथा ७ नं. बमोजिम २ वर्ष थप कैद हुने ठहर गरेको देखियो। सो “लेखिएबाहेक अन्य उद्देश्य” भन्ने कानूनको खण्ड आकर्षित हुनको लागि सोभन्दा माथि उल्लेख भएको अवस्था विद्यमान नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतका व्यक्तिले जाहेरवालालाई निजको मन्जुरीविना जबरजस्ती बल प्रयोग गरी डरत्रास देखाई जोरजुलुम गरी अपहरण गरी गाडीमा राखी पोखराबाट कास्की जिल्लाको कृस्तीनाच्नेचौर गा.वि.स.अन्तर्गतको मट्टीखान जंगलमा लगी फिरौती रकम मागेको र जाहेरवाला कराएको कारण स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगबाट यी जाहेरवाला भोलाजंग सुवेदी अपहरणबाट मुक्त भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट स्थापित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त कार्य मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको १ नं.को विपरीत रहेको र उक्त कसुरमा ऐ. महलको ३ नं.को पहिलो वाक्यांशअनुसार नै सजाय हुनपर्नेमा अन्तिम वाक्यांशअनुसार सजाय गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको देखिन आएन।

प्रतिवादी सुनिल गुरुङ र रोशन बस्यालले अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. को पहिलो वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य उद्देश्यले अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिएको भन्ने ठहर गरी ४ वर्ष कैद र रु. २५०००।- जरिवाना गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।८।२१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई निजहरूलाई अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. को पहिलो वाक्यांशबमोजिम जनही ७ (सात) वर्ष कैद र रु. ५०,०००।- जरिवाना र सोही महलको ७

नं.बमोजिम २ वर्ष थप कैद हुने ।

इजलास अधिकृत:- डल्लुराम चौधरी, शैलेन्द्र खड्का
कम्प्युटर:- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-RB-०१४८,
मूल्य अभिवृद्धि कर, राममणि दुवाडी वि. विजयरत्न
तुलाधर

दफा २०(१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेस गरेमा र झुट्टा कर विवरण पेस गरेको आधारमा उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.३ का कर अधिकृतबाट प्रत्यर्थी फर्ममा आकस्मिक निरीक्षणपश्चात् प्रस्तुत विवादको उठान भएको देखिन्छ । सो क्रममा प्रत्यर्थी फर्मका प्रतिनिधि श्री प्रमेश शाहको बयान र प्रारम्भिक प्रतिक्रियासमेत पेस भएको देखिन्छ । कर अधिकृतबाट कर निर्धारण भएको पाइयो । निवेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १४क.बमोजिम बिद्युतीय बीजक जारी गर्न आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति लिएको देखिन्छ । उक्त दफामा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युतीय बीजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने सोही दफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएका करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट वीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिविएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्ने छ" भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार करदाताले विद्युतीय वीजकको लागि आन्तरिक विभागबाट अनुमति लिई Computer को CPU मा बिल बिजक राखेको देखियो । करदाताको कर निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागबाट इष्टिमेट

भई आएको कारोबारो र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा समावेश भएको कारोबारमा फरक देखिएकाले करदाताको बयान गराई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया माग गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा समावेश भएको कारोबार अनुसन्धानका लागि ल्याइएको कम्प्युटरको सि.पि.यु.मा उल्लेख भएमध्येबाटै हो भनी स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । उक्त कारोबारमा कतिपय डवल इन्ट्री भएको हुन सक्ने वा बिक्री भएको सामानको रकम उठाउन बाँकी रहेको, करदाताको कर लुकाउने मनसाय नभएको भने तापनि कम्प्युटरमा भएको कारोबारलाई समर्थन गरेको तथा डवल इन्ट्री भएको भन्ने तथ्यलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको पाईएन । करदाताको कम्प्युटरको छुट्टै फाइलमा राखिएको विवरणलाई प्रमाणमा लिई कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेकोमा सो कम्प्युटरमा छुट्टै कर विवरण वा करको फोल्डर राख्नु पर्नाको तथ्ययुक्त कारण करदाताबाट पेस नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थी फर्मले कर लुकाएको छैन भनी लिएको जिकिर स्वाभाविक, कानूनसम्मत र मनासिब देखिन आएन । यस अवस्थामा कम्प्युटरमा अभिलेखित छुट्टै कर विवरण उक्त ऐनको दफा १६क.अनुसार प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुने देखिएकोले करदाताबाट २०६२ मङ्सिरदेखि २०६६ भाद्र महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत जम्मा रु.८०,६३,१००/- कर असुल गर्ने भनी पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.३ बाट भएको कर निर्धारण आदेश कानून अनुसार नै निर्धारण भएको मान्नुपर्ने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं ३ ले रु. ८०,६३,१००/- कर निर्धारण गर्ने गरी भएको आदेशलाई समर्थन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६६/१२/३१ को निर्णय उल्टी हुने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६८/८/२७ को फैसला कानूनअनुरूप मिलेको

नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत :- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल फागुन ९ गते रोज २ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RB-०१२५, बैंकिङ कसुर, रमिला शाही वि. कृष्ण सिलवाल

प्रतिवादी रमिला शाहीले नेपाल साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लि.मा रहेको खाताबाट भुक्तानी पाउने गरी रकम रु.४,२०,०००।- (चार लाख बिस हजार) को चेक जाहेरवाला कृष्ण प्रसाद सिलवालको नाममा काटी दिएको कुरामा विवाद रहेको देखिएन । आफूले चेक काटेको कुरामा प्रतिवादी साबित नै रहेको देखिन्छ । उक्त चेकहरू जाहेरवालाले भुक्तानीको लागि बैङ्कमा पेस गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणबाट भुक्तानी हुन नसकेको भनी फिर्ता भएको पाइयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । चेक अनादर भएको अवस्थामा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ आकर्षित हुने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । यसै प्रकृतिको विवाद भएको निर्मला सोडारी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर (०७६-NF-००११) मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९/१/२२ मा चेक अनादर भएकोमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुने भनी व्याख्या भइसकेको हुँदा त्यस विषयमा अव अलमलिनुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई चेक अनादर भएको अवस्थामा बैंकिङ कसुरमा सजाय हुन सक्ने ।

प्रतिवादी रमिला शाहीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको

कसुरमा दफा १५(१) बमोजिम रु.४,२०,०००-(चार लाख बिस हजार) जरिवाना र ३(तीन) दिन कैद सजाय हुने ठहर हुने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६/०३/०८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RB-०४२५,

राजस्व चुहावट, नेपाल सरकार वि. धनमान श्रेष्ठसमेत

बरामद भएको सामानमध्ये चुरोट र ल्याक्मि पाउडर आफ्नो भएको भनी जिम्मा लिने प्रतिवादी धनमान श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निजले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा चुरोट र ल्याक्मि पाउडर आफूले इन्द्रचोक, न्युरोड र ठमेलको खुद्रा पसलबाट खरिद गरेको र मैतिदेवीबाट उक्त सामानहरू बसमा लोड गरी वीरगन्जका राम बहादुर ओझालाई पठाएको भन्दै उक्त पसलहरूबाट छुट्टाछुट्टै सामानहरू खरिद गर्दा पसलवालाले बिल नदिई कागजको टुक्रामा लेखेर दिने गरेकाले भनेबमोजिमको बिलहरू नभएको पछि पसलवालाहरूसँग मागेर पेस गर्नेछु भनी राजस्व चुहावटको कसुरमा ईन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष, आफू काठमाडौंमा भाडामा बस्ने र भारत कलकत्ता तिर घर भएका जिसन भन्ने नाउँ भएका व्यक्तिसमेत उक्त घरमा भाडामा बस्ने गरेको र उसैले अरु व्यक्तिलाई उक्त सामान पठाउन लगाएको भन्ने कुरा थाहा पाएको हो । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा उल्लेख भएको बेहोरा मलाई थाहा जानाकारी नै नदिई मलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । अभियोजन पक्षले लगाएको अभियोग हेर्दा, उक्त सामानहरू निज प्रतिवादीले

विदेशबाट चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरी नेपालमा ल्याएको र नेपालमा समेत कारोबार नदेखाई लुकाइ छिपाइ कुनै कागज प्रस्तुत नगरी भारत जान लागेको बसमा लुकाइ छिपाइ भन्सार बिन्दुमा नदेखाई घोषणा नै नगरी चोरी निकासी गरी भारत मेदनीपुरसम्म लैजाने नियतले ढुवानी गरेको देखिएको भनी अभियोग लगाएको भए तापनि सो सामान आयात गरेको भन्ने नभई स्थानीय स्तरमा खरिद गरेको भन्ने रहेको र सोको बिलबिजकसमेत तत्काल पेस भएकोलगायत सो सामान फेला परेको अवस्था र स्थानसमेतलाई हेर्दा भन्सार बिन्दुबाट चोरी पैठारी भएको वा हुन लागेको भन्ने देखिएन ।

प्रतिवादीमध्येका नित्यानन्द रायका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निज बरामदित Wb४१G ९४६७ नं. को भारतीय तीर्थ यात्रुहरू बोक्ने गाडीको सहचालक भएको मिसिलबाट देखिएको र बसमा रहेको स्याउ र नासपतिसमेतको सामान गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुकै भएकोमा निज कता गए थाहा नभएकोले सो सामानको जिम्मा आफूले लिने भनी निज प्रतिवादीले सो सामानको जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ । उक्त सामानहरूको बिल बिजक नभएको भन्ने आधारमा अभियोजन पक्षले अभियोग ल्याएको पाइन्छ । यस प्रकारका सामानहरू स्थानीय स्तरमा खरिद भए पनि सामान्यतया भ्याट बिल बिजक जारी गरी खरिद बिक्री हुने देखिँदैन भने अभियोजन पक्षले आरोप लगाए अनुसार यी सामानहरू नेपाल बाहिर बाट भन्सार छली गरी ल्याएको भने पनि तथ्यगत रूपबाट सो पुष्ट्याई भएको देखिन आउँदैन । यस प्रकारको सामान तिर्थ यात्रु रहेको बसमा भेटिएको अवस्थामा अभियोग दाबी अनुसार राजस्व छली गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा अनुमानको भरमा राजस्व चुहावटको कसुर स्थापित हुन सक्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादी नविन खड्काले अनुसन्धानका क्रममा, बरामद भएको सिंगिल बाउल (कचौरा)

वीरगन्ज नेपालको चण्डी रानालाई बिक्री गरी बिल मैले नै काटेको हो । दुई थरी बिलमध्ये एउटा कारोबारको हिसाबको लागि र अर्को भ्याट बिल हो । मैले कारोबार गर्ने सामान स्थानीय स्तरमा खरिद गर्ने हुँदा आफ्नो घरको कोठामा सामान बनाउने मानिससँग किन्ने हो । उनीहरू दर्ता नहुने हुँदा सामानको बिल दिदैनन् । रीतपूर्वक कर बीजक पछि पठाउँछु भनेर मैले टिपोट जस्तो बीजक पठाएको हो । उक्त सामान चण्डी रानाको साथी प्रकाश श्रेष्ठ मेरो पसलमा आएर नगदमा नै खरिद गरेको हो भनी मौकामा बयान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निज प्रतिवादीले अदालतमा, सोही मौकाको बयान बेहोरालाई समर्थन गरी उक्त सिंगिङ्ग बाउल बिक्री गर्दा सामान रुजु गर्नको लागि रफमा टिपेको टिपोट हेरी सामान रुजु भएपछि भ्याट बिल काटेको र दुवै बिलसँगै राखेकोमा गाडीमा दिने बेलामा हतारले गर्दा टिपोट गरेको बिल परेको र भ्याट बिल मसँगै रहेकोमा फोन गर्दा गाडी हिँडिसकेको हुनाले उक्त बिल मैले पछि पेस गरेको हुदा अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै पनि कसुर नगरेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । बरामद भएका यी सामानहरूको भ्याट बिल नविन खड्काले तत्काल नै मिति २०७५।६।२४ मा राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाई मिसिल संलग्न नै रहेको देखिँदा अभियोजन पक्षले भने अनुसार बिनाबिल बिजकको भन्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादी नविन खड्काको नाममा रहेको टिवेटियन सिङ्गिङ्ग बाउल सेन्टर आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलमा स्थायी लेखा नं. ६०५११५०२० मार्फत भ्याटमा आबद्ध भएकोले मिति २०७५।०६।२४ को भ्याट बिल रु.२,५४,९३५।- को भ्याटबापत रु.३३,१४२।- समेत कानूनबमोजिम लाग्ने कर आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलमा बुझाएको हुँदा आ.व. ०७४।०७५, ०७५।०७६ तथा ०७६।०७७ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू र आ.व. ०७५।०७६ र ०७६।०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिलिपिसमेतका कागजपत्रहरू निज प्रतिवादीले मिति २०७७।१।२२ मा उच्च अदालत अदालत पाटनसमक्ष पेस गरेको देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादीले कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्न वा बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएको भन्ने रहेको र प्रतिवादीले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको बरामदित सामान अन्य देशबाट भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याई यताबाट पनि भारततर्फ भन्सार छली गरी लगेको भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा र ठोस प्रमाणबाट पुष्ट्याई हुन सकेको पाइएन। यस अवस्थामा अभियोजन पक्षले दाबी लिए जस्तो प्रतिवादीउपरको कसुर स्थापित हुन नसकेको हुँदा अभियोग दाबी पुग्ने देखिएन।

त्यस्तै अर्का प्रतिवादी तपन सामन्त बरामदित गाडीको साहु भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र निजको मृत्यु भएको भनी निजको तर्फबाट उक्त गाडी फिर्ता लिनको लागि निजकी पत्नी रेखा सामन्त निवेदन साथ अदालतमा उपस्थित भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीलाई मतियारको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको र मुल प्रतिवादीहरूको कसुर शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीको समेत अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि हुन सक्ने भएन।

आधारमा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामानहरू नेपाल भित्रकै पसलहरूबाट खरिद गरी लिएको भन्ने पेस भएका बिलहरूबाट देखिएको, उक्त सामानहरू भारतबाट आएका तिर्थ यात्रुहरूको रहेको यात्रुबाहक बसबाट बरामद भएको देखिएको र बरामद सामानमध्येको सिंगिङ वाउलको भ्याट बिल बिजक नै मिसिल संलग्न रहे भएको समेत देखिँदा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित गरेको ऐ. ऐनको दफा ४(क)(ख) र (ग) बमोजिम कसुर गरेको भनी ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी यात्रुबाहक बस

(दुवानीको साधन) समेत जफत गरिपाउँ भन्ने वादीको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ भनी उच्च अदालत पाटनले मिति २०७७।१।२२ गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २२ गते रोज ४ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RB-०६०२, बैंकिङ कसुर, पुरुषोत्तम दंगाल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी पुरुषोत्तम दंगालले निज जाहेरवालाको नाममा रु.४,३०,०००/- (चार लाख तिस हजार रुपैयाँ) को चेक काटेर दिएको र सो चेक सटही गर्न जाँदा प्रयाप्त रकम नभएको कारणले भुक्तान हुन नसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन। प्रतिवादीले मौकामा तथा यस अदालतमा बयान गर्दा अभियोग पत्रसाथ पेस भएको चेक र सो चेकमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन्।

आफ्नो नाममा रहेको खातामा पर्याप्त रकम नरहेको जानी जानी चेक काटेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्थाले गरेको कसुर मानिएबाट निज प्रतिवादीले गरेको कसुरसमेत सोहीअन्तर्गत रहेको देखिएकोले उच्च अदालत पाटनबाट फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन।

प्रतिवादीले बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याज बुझाई सकेको भन्ने निवेदक सहकारी संस्थाको पत्रबाट देखियो बिगो भराउन परेन, सो अवस्थामा जरिवाना गर्न मिलेन। प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको देखिँदा ऐ. दफा १५ (१) बमोजिम कैद दिन १(एक) हुने ठहर्छ

भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।७।७ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

६८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CR-१५३१, कुटपिट, सुन्तली सुनारनीसमेत वि. कृष्ण घतानीसमेत

जग्गाधनी बमवीर विकटेश्वर गुठी तथा मोही सुन्तली सुनारनी भएको ललितपुर जिल्ला ल.पु.उप म.न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. ४७८ को क्षेत्रफल ०-१-३-२ को घरजग्गामा प्रतिवादीलाई भाडामा बस्न दिए पनि निजले भाडा नतिरेको तथा भाडा माँग गरी घर खाली गरिदिन कानूनबमोजिम अनुरोध गर्दा उल्टै कुटपिट गरेको भनी कुटपिटतर्फ वादीले दाबी लिएको देखिन्छ भने प्रतिवादीले आफू पनि अंशियार भएकोले कि.नं. ४७८ कै घरजग्गामा बसी आएको र वादीहरूले कुटपिट गर्न खोज्दा प्रतिरक्षासम्म गरेको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । वादी प्रतिवादीबिच अंश मुद्दा दायर भएको क्रममा उक्त कुटपिटको घटना भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट वादी र प्रतिवादीहरू सेते सुनारको छोरा बुहारी नाति नाताको व्यक्ति रही उक्त घरजग्गाका सम्बन्धमा विवाद, झै झगडा, रिसझुइ रहेको भन्ने तथ्यसमेत स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने अंश मुद्दा दायर भएपछि अंशको विषयलाई लिएर एकआपसमा वादविवाद, मनमुटाव र रिसझुइ हुने कुरा पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सोही अंश मुद्दाको जरिया (कारण) बाट मिति २०७९।९।२२ गते बिहान ९:३० वजे वादी प्रतिवादी विच विवाद भई कुटपिट भएको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादीका साक्षीले पनि अंश मुद्दाको विषय उठान गर्दै वादी प्रतिवादी विच कुटपिट भएको तथ्य खुलाएको पाइन्छ । वादीले फिरादमा यो यो व्यक्तिले यो यो रित एवम् तरिकाबाट

कुटपिट गरेको भनी स्पष्ट दाबी लिन सकेको पाइँदैन । कुटपिटबाट घाइते भएका भनिएका वादीहरूको मिसिल संलग्न घाउ जाँच केस फाराममा निजहरूको घाउ खत गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छैन । वादीले कि.नं. ४७८ को विवादित घरजग्गामा बसोबास गरेबापत प्रतिवादी सूर्जमान घतानीसमेतसँग घर बहाल माग्नेलगायत घर खाली गराउन हुल इज्जत गरेबाट प्रतिवादीले सामान्य प्रतिरक्षासम्म गरेको तथ्य उक्त घाउ जाँच केस फारामबाट स्पष्ट देखिने ।

विवादित कि.नं. ४७८ को एउटै घरजग्गामा वादी प्रतिवादीले बसोबास गरी आएको, वादी प्रतिवादीहरू विच अंशको विषयलाई लिएर विवादको सिर्जना भएको, वादीले प्रतिवादीसँग भाडा माग गरी घर खाली गराउन हुल इज्जत गर्दा प्रतिवादीले सामान्य प्रतिरक्षासम्म गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिएको, प्रतिवादीहरूले कुटपिट गर्ने मनसायका साथ वादीहरूलाई कुटपिट गरेको नदेखिएको तथ्यलाई मिसिल संलग्न वादीहरूको घाउ जाँच केस फारामसमेतले पुष्टि गरेको देखिँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७३।५।२७ को फैसला अन्यथा नदेखिने ।

वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई भएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।८।१३ को फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।५।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल फागुन ५ गते रोज ६ शुभम् ।

६९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-००३७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, संगिता थापा जि.सि. वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदिका संगीता थापा जि.सी.उपर मिति २०७३/६/१४ को कपाली तमसुक लिखतका आधारमा चलेको मुद्दामा बिगो भरिभराउ गर्ने दायित्व रहन पुगेको तथ्यमा विवाद छैन । तत्काल प्रचलित कानून मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. मा साहुको बिगोबापत असामीको जायजात गरी भराउँदाउपर हुन नसकेकोमा साहुले दरखास्त दियो भने एक दिनको पच्चिस रुपैयाँको दरले बढीमा एक वर्षसम्म कैद गरिदिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई बिगोबापत थुनामा राख्न लेनदेन मुद्दाका वादीले निवेदन दिँदा मुलुकी ऐनबमोजिम एक वर्ष थुनामा राखी पाउन भनी निवेदन माग गरेको देखिन्छ । पछि पुनः अर्को एक वर्ष थुनामा राखी पाउन भनी निवेदन माग गरेकोसहित कुल दुई वर्ष थुनामा राख्ने गरी अदालतबाट आदेश भएको देखियो । यसरी भएको आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. अनुकूल रहेको देखिन आएन ।

बिगो अर्थात् देवानी दायित्वबापत सामान्यतया: व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्नु मनासिब हुँदैन । देवानी (करारीय) दायित्वबापत व्यक्तिलाई थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने कुरा मानव अधिकार विधिशास्त्रको विषय पनि हो । International Covenant On Civil and Political Rights, १९६६ को धारा ११ मा “No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । गरिब भएबापत जेल बस्नुपर्ने अवस्था कायम रहन दिनु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि शोभनीय कुरा बन्दैन । धन सम्पत्ति हुनेले रकम भुक्तान गरेपछि जेल बस्नु नपर्ने र गरिबले अभावको परिणामस्वरूप कैदमा रहनुपर्ने कानूनी परिस्थिति प्रति अदालतसमेत सचेष्ट रहनुपर्दछ । कदाचित्, प्रचलित कानूनका आधारमा कसैलाई बिगोबापत थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि यसलाई अपवादस्वरूप,

अन्तिम विकल्पको रूपमा सम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको बिगोबापत थुनामा राख्ने कानूनी प्रावधानको अर्थ ग्रहण गरिनुपर्ने ।

रिट निवेदकले मिति २०७३/६/१४ मा गरेको कपाली तमसुकबमोजिमको व्यवहारको विषयमा २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको संहिता कानून प्रयोग गरी दुई वर्ष थुनामा राख्ने भनी आदेश गरेको देखियो । तत्काल प्रचलित कानून मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम बिगोबापत साहुले माग गरेमा एक वर्षसम्म मात्र थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निवेदकलाई कानूनअनुकूल थुनामा राखेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । यसका अतिरिक्त, रिट निवेदिकाले निजका नाममा दर्ता ख्रेस्ता रहेको नुवाकोट जिल्ला, गणेशस्थान गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. १२०० को क्षे.फ. ०-९-३-० रोपनी (३१५.९३ ब.मि.) जग्गाबाट बिगो असुलउपर गरी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम वादीको बिगो असुलउपर गराउनेतर्फ कारबाही चलाउने भनी आदेश भएको समेत पाइयो । तर सोबमोजिम कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन आएन । यसरी हेर्दा, बिगो भरिभराउ हुनसक्ने विकल्प कायम छँदाछँदै रिट निवेदिकालाई बिगोबापत भनी थुनामा राखिएको देखिन आयो । यस प्रकारको थुनालाई कानूनअनुकूलको थुना रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।

रिट निवेदिका संगीता थापा जि.सी.लाई २०७३ सालको लेनदेनको बिगोबापत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४बमोजिम भनी दुई वर्ष थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६/८/२० को आदेशसमेतका काम कारबाही तथा रिट निवेदिकालाई

दिइएको थुनुवा पुर्जिसमेत कानूनप्रतिकूल रहेको र रिट निवेदिकालाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७(क) बमोजिम निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम्।

७०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-००१८, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, शुक्रध्वज लामा वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

रिट निवेदक शुक्रध्वज लामाउपर चलेको उल्लिखित बैङ्किङ्ग कसुर मुद्दामा निजका नाउँमा उच्च अदालत पाटनबाट म्याद जारी गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, साबिक लिसंखु गा.वि.स. वडा नं. ९ परिवर्तित लिसंखुपाखर गा.पा. वडा नं. ३ को स्थायी वतनमा २१ दिने म्याद जारी भई मिति २०७७/७/१९ मा तामेल भएको देखिन्छ। निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट समेत निजको ठेगाना (वतन) सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, साबिक लिसंखु गा.वि.स. वडा नं. ९ भनी उल्लेख भएको देखिएको छ। रिट निवेदकले उल्लिखित वतन आफ्नो घर भएको स्थान हो भन्ने तथ्य सारतः स्वीकार गरेकै देखियो। सोही वतन खुलाई जारी भएको म्याद तामेल गर्दा म्यादवाला व्यक्ति र निजको एकाघरको मानिस फेला नपरेकोले स्थानीय भलादमी दुई जनालाई साक्षी राखी कानूनको रीत पुर्‍याई घरदैलोमा म्याद टाँस गरेको रसम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष काजी बहादुर लामालाई समेत रोहबरमा राखी निजको समेत सहीछाप भएको देखियो। यसरी जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ बमोजिम रीत पुगेको देखिन्छ। तथापि, सो म्यादभित्र निज प्रतिवादी (रिट निवेदक) आफूउपर परेको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न अदालतमा उपस्थित नभएको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट निवेदकलाई उक्त ०७६-CB-२८५६ को बैकिङ कसुर मुद्दामा दुई दिन कैद, बिगो रु.६,५०,०००/- कायम गरी सो बराबर जरिवाना, बिगोको ४% क्षतिपूर्ति रु. छबिस हजार रुपैयाँ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम अपराध पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी मिति २०७७/११/९ मा फैसला भएको देखियो। सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी तवरबाट बन्दी बनाएको रहेछ भनी मान्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ ५ गते रोज ३ शुभम्।

७१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७०-WH-००३०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कुल प्रसाद दाहाल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

रिट निवेदक कुल प्रसाद दाहालको वतन सम्बन्धमा हेर्दा निजका नाउँमा मिति २०५४/१२/५ मा जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निवेदक कुल प्रसाद दाहालको वतन झापा जिल्ला अर्जुनधारा न.पा. वडा नं. २ भनी उल्लेख भएको पाइयो। निवेदकले पेस गरेको खुदुनावारी गा.वि.स.को मिति २०६५/११/५ दर्ता नं. ९० भएको बसाइँ-सराइ दर्ताको प्रमाणपत्रमा निवेदक बालुवाडी गा.वि.स. वडा नं. ३ बाट बसाइँ सरेर आएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको वतन परिवर्तन भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको

देखिँदैन । निवेदकको नाउँमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित मिति २०७९/१/२६ र २०७९/२/३० को म्याद सूचनामा लेखिएको वतन स्वयममा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ । निवेदकको वास्तविक वतन उल्लेख गरी म्याद सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको हुँदा गलत वतन उल्लेख गरी पत्रिकामा प्रकाशन भएको भन्नेसम्मको कारणबाट सो म्यादलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने ।

०७८-CB-११५७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा रिट निवेदक/प्रतिवादी कुल प्रसाद दाहालका नाममा जारी भएको म्यादमा निजको वास्तविक वतनभन्दा फरक वतन उल्लेख भएको देखिएको, प्रतिवादीको वतनभन्दा अन्यत्र ठाउँमा म्याद तामेल गरिएको कारणबाट निज प्रतिवादीले सुनुवाइको मनासिब अवसर पाउन नसकेको अवस्था रहेको, प्रतिवादको उचित अवसर पाउनुसम्बन्धित पक्षको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकारको विषय भएको देखिँदा रिट निवेदक/प्रतिवादी कुल प्रसाद दाहालका नाममा जारी भएको म्याद बेरितको देखिएकाले सो म्याद, उक्त म्यादको आधारमा उच्च अदालतबाट पाटनबाट मिति २०७९/५/३१ मा भएको ०७८-CB-११५७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसला एवम् सो फैसला अनुसार भनी रिट निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जालगायतका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब उल्लिखित ०७८-CB-११५७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा निज प्रतिवादी कुल प्रसाद दाहाललाईसम्बन्धित कारागार कार्यालयबाट झिकाई निजको बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायत सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः फैसला गर्नु भनी प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यसरी जारी भएको परमादेशको परिणामस्वरूप निवेदकले कानूनबमोजिमको उपचार प्राप्त गर्ने भएकोले

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ ५ गते रोज ३ शुभम् ।

७२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CI-०८७७, निर्णय दर्ता बदर अपुताली हक कायम दर्ता, रामहृदय प्रसाद वि. चन्द्रभुषण लाल दास

२०५८ सालमा अंशबन्डा लिखत पारित भएपछि प्रतिवादी रामहृदय प्रसाद र सुशीला देवीसँग छुट्टिई अलग भएका हुन्,सँगसाथमा रहे-बसेको होइन भनी देखिने वा सो तथ्य पुष्टि हुने कुनै विश्वसनीय प्रमाण पेस हुन आएको देखिएन । अंशबन्डासम्बन्धी व्यवहार मिलाउन अंश भाग छुट्टाई लिखत पारित गरिएको भए पनि पारित लिखतबाट सुशीलादेवी र प्रतिवादी रामहृदय प्रसाद आपसमा छुट्टिई अलग भएको हो भनी मान्न सकिने कुनै तथ्ययुक्त आधार खुल्न आएको देखिएन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पति पत्नी छुट्टिई अलग भई बसेका थिए भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । सामान्यतयाः पति पत्नी एकासगोलमा (सँगसाथमा) रहेको मान्नु युक्तिसङ्गत हुन्छ । सङ्गै बसेकी पत्नी सुशीला देवीको पालनपोषण, हेरचाह तथा औषधोपचार आदि कार्य पनि स्वभावतः सँगसाथमा बसेका पतिले नै गरेको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । सुशीला देवीमा स्वास्थ्य समस्या भएपछि उपचारका लागि सरकारी सेवा गरी बसेको छोरो रहेको स्थान काठमाडौँमा पठाइएको र उपचारका लागि प्रतिवादी रामहृदय प्रसादले केही रकम खर्चस्वरूप पठाएको भन्ने तथ्य पनि प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । स्थानीय नगरपालिकाले मिति २०७२/२/४ मा विवादको अपुताली सम्पत्ति नामसारीको क्रममा सिफारिस गर्दा सुशीला देवीलाई रामहृदय प्रसादले हेरचाह गरेको तथा सँगसाथ बसेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । प्रमाण

परिवन्धबाट सुशीला देवी र रामहृदय प्रसाद २०५८ सालमा अंशबन्डाको लिखत पारित भएपश्चात् पनि सँग-सँगै (एकाघरमा) रहे-बसेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

सुशीला देवीको मृत्यु हुँदाका बखत मिति २०७२/१/२ मा प्रचलित मुलुकी ऐन, अपुतालीको १० नं. मा स्वास्नी मरी भने निजको सम्पत्तिउपर लोम्नेको अपताली हक रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पत्नीको अपुताली खाने हक पतिमा रहने कुरा तत्काल प्रचलित कानूनले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, व्यवहारतः एकाघरमा सँगसाथमा रही एक-अर्काको सुःख दुःखमा साथ दिई आएका पति वा पत्नी एक-अर्काले एक-अर्काको सम्पत्तिउपर अपुताली हक प्राप्त गर्नु स्वाभाविक र न्यायोचित हुन्छ । पुनरावेदक वादी बाबुलाल साहु तेली विरुद्ध सुगिया तेलिनसमेत भएको अपुताली मुद्दामा (ने.का.प. २०४५ अङ्क २ नि.नं. ३३५२) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "अंश र अपुताली भन्ने दुई बेग्ला बेग्लै अवधारणा हुन्, पुस्ताको हिसाबले विचार गर्दा पनि लोम्ने स्वास्नी समान पुस्तामा पर्छन् भने छोरा दोस्रो पुस्तामा पर्न आउँछ, अपुताली पहिला समान पुस्तामा र त्यसपछि मात्र दोस्रो पुस्तामा जाने" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लेख गरिएका परिस्थिति, कानूनी आधार, नजिर सिद्धान्त तथा कारण वा तर्कसमेतका आधारमा हेर्दा सुशीला देवीको शेषपछि निजको सम्पत्तिमा निजका पति नाताका प्रतिवादी रामहृदय प्रसादमा अपुताली हक रहेको देखियो ।

वादी चन्द्रभुषणले निजकी आमाको काठमाडौँमा उपचार हुँदा केही रेखदेख गरेको पनि होला, सुशीला देवीको मृत्युपछि दाह-संस्कार, श्राद्ध, सुद्धिधर्म, केही दानपुण्य पनि गरेको होला !! तर यसलाई नै मृतकको सम्पत्तिउपर हक प्राप्त गर्ने निर्णायक आधार मान्न सकिँदैन । कोही स्वजन बिरामी हुँदा सकेको सहयोग गर्नु सामान्य मानवीय धर्म हुन्छ भने आफ्ना बाबु-आमा बिरामी परेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म

हेरचाह, औषधोपचार गर्नु गराउनु छोराछोरीको कर्तव्य वा जिम्मेवारीको विषय नै बन्दछ । बाबु-आमा मरेपछि संस्कारजन्य कर्तव्य निर्वाहको क्रममा दाह-संस्कार, श्राद्ध, सुद्धिधर्म, दानपुण्य जस्ता केही कर्म गर्नु पुत्र-धर्मको विषय हो । बाबु-आमाको क्रियाकर्म, सुद्ध-शान्ति जस्ता केही सामान्य संस्कारजन्य कार्य गरेको कुराको आडमा निजहरुको सम्पत्तिउपर हक स्थापित भएको दाबी गर्नु मनासिब देखिँदैन । धर्म वा संस्कारको कुरालाई आर्थिक लाभ हासिल गर्ने व्यापारिक शैलीमा उपयोग गर्नु उचित होइन । धर्म, संस्कृति, संस्कारजन्य कर्म जस्ता कुराहरुलाई आस्था र विश्वासको भावले निष्ठापूर्वक हेरिनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दा सुशीला देवीका नाममा रहेको जनकपुर न.पा. वडा नं. ५ कि.नं. ५४ मा ०-०-१-३ र कि.नं. ३०४ मा ०-०-१०-२ जग्गा र सो जग्गामा रहेको घरउपरको अपुताली हकसम्बन्धी विवाद रहेको देखिन्छ । सोबाहेक सुशीला देवीको अन्य सम्पत्ति रहेको तथ्य खुल्न आएको पाइएन । नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको सेवामा रहेका व्यक्ति चन्द्रभुषण लाल दासले केवल १०/१२ धुर जग्गामा रहेको सामान्य घरको विषयमा बृद्धावस्थाका बाबुसँग तह-तह अदालतमा मुद्दा मामिला गरेको स्थिति देखिएको छ । यस अवस्थाका वादी चन्द्रभुषणले निजकी आमाको पालनपोषण, औषधोपचार, क्रियाकर्म, दानधर्म सबै कुरा स्वाभाविक अपेक्षाअनुरूप गरेको होला भनी मान्न पनि सजिलो नदेखिने ।

कानून, नजिर, तर्क, सामाजिक मूल्य-मान्यता आदि कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि वादीको फिरादपत्र दाबी मनासिब देखिन आएन । सुशीला देवी दासको नामको सम्पत्ति निजका पति नाताका प्रतिवादी रामहृदय प्रसादको नाउँमा नामसारी हुने गरी भएको मिति २०७२/२/१३ को मालपोत कार्यालय धनुषाको निर्णय मनासिब र कानूनअनुकूल देखियो । वादी दाबीबमोजिम ३ खण्डमा १ खण्ड नामसारी निर्णय बदर भई सो एक खण्ड सम्पत्तिमा वादीको अपुताली हक कायम भई

निज वादीका नाममा दर्ता हुनेसमेत ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७६/२/१३ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला उल्टी भई वादी चन्द्रभुषण लाल दासको फिरादपत्र दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०१२०, वैदेशिक रोजगार, नेपाल सरकार वि. प्रकाशराज बतौलासमेत

द रिभर ओभरसिज प्रा.लि.ले LT नं. १२४४३७ र LT नं. १२४९५७ को पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति माग गर्दाका बखत पेस गरेको पूर्वस्वीकृतिको टिप्पणी र स्वीकृति पत्रमा मिति र स्वीकृति दिने पदाधिकारीहरूको दस्तखत फरक पारी स्व्यानिङ र किर्ते दस्तखत गरी वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबीको कुरामा इन्कार रही प्रतिवादीहरूले बयान गरेको देखियो । प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी LT नं. १२४४३७ र LT नं. १२४९५७ को पूर्वस्वीकृति माग गर्दा पेस गरेको पूर्व स्विकृतिको टिप्पणी, र स्वीकृति पत्रमा मिति र स्विकृति दिने पदाधिकारीका दस्तखत फरक पारी स्व्यानिङ र किर्ते दस्तखत गरेको भनिएकोसम्बन्धित सक्कल कागज अभियोगपत्रसाथ पेस भएको देखिन आएन । विषयवस्तुको प्रकृतिबाट उक्त स्व्यानिङ र किर्ते दस्तखत गरेको भन्ने दाबी यकिन गर्नका लागि सक्कल कागजात पेस हुनु आवश्यक देखिने ।

मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका नायब सुब्बा लक्ष्मी भण्डारी, कम्प्युटर अपरेटर प्रदिप ढकालसमेतले स्वीकृति भएका फाइलहरूसम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले फिर्ता लैजाने भएकोले उक्त मिति र सहीछाप किर्ते कसले गरेको हो, थाहा भएन भनी

बकपत्र गरेको पाइयो । यसै विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७२/३/२० मा प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मण खनाल र शारदा कुमारी क्षेत्रीउपर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा चलेको समेत देखिन्छ । सो मुद्दामा द रिभर ओभरसिज प्रा. लि.उपर कुनै दाबी लिइएको देखिँदैन । सो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७३/१/७ मा मुलतबी रहेको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/४/१७ को पत्रसाथ संलग्न रहेको मुलतबी आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । प्रस्तुत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा किर्ते कार्य भएको सन्दर्भलाई लिएर चलेको देखिन्छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा उठेका प्रश्नहरूको निरूपण जिल्ला अदालतमा चलेको उपर्युक्त किर्ते मुद्दाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले कागजात हेरफेर तथा सहीछाप किर्ते गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ विपरीतको कसुर गरेको भन्ने कुरा वादी पक्षबाट स-प्रमाण पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षको हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षले अभियोग दाबीलाई ठोस प्रमाणबाट शङ्काहित तवरले पुष्टि गर्न सकेको नपाइने ।

प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्न्याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७३/४/२४ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल भदौ १७ गते रोज १ शुभम् ।

७४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-०२७४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामकुमार सूयल थापा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

रिट निवेदक रामकुमार सुयल थापा प्रतिवादी रहेको माथि उल्लिखित मुद्दामा सङ्गठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१) (२), (३)(क) र (ख), दफा ५, दफा ९ को देहाय (क) र (ग) तथा मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ७, ९, १२ नं.बमोजिम सजाय हुने कसुरको अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ। यसरी निजउपर ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोगसहितको अभियोग लगाइएको अवस्था देखिन्छ। निज रिट निवेदक हालसम्म करिब ३ वर्ष १० महिना थुनामा बसेको देखिन्छ। यस अवस्थामा निवेदकलाई सजायको मागदाबीभन्दा बढी अवधि थुनामा राखेको भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम अधिकतम हुन सक्ने कैद सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको भनी सम्झन नमिल्ने।

थुनछेक आदेश गर्दा अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो अङ्कलाई आधार मानेर आदेश गरियो भन्नेसमेत रिट निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो। यस सन्दर्भमा हेर्दा प्रथमतः पाँच करोड उन्नान्नब्बे लाख साठी हजार रुपैयाँ बिगो दाबी रहेको मुद्दामा केवल तिस लाख रुपैयाँ धरौट वा सो बराबर जमानत माग गरिएको देखिन्छ। यसबाट बिगोको कुरालाई हेरेर थुनछेक आदेश गरियो भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन। यसका अतिरिक्त थुनछेक आदेश गर्दाका सन्दर्भमा अभियोगपत्र माग दाबीबमोजिमको बिगोतर्फ दृष्टिगत गर्न पनि थुनछेकसम्बन्धी कानूनले निर्देशित गरेको देखिन्छ। मुद्दा कारबाहीका चरणहरूमा प्रतिवादी अदालतसमक्ष उपस्थित हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा केही सहजता प्रदान गर्ने, पीडित पक्षलाई तात्कालिक राहत वा सान्त्वना प्रदान गर्नेसमेतका विविध अभिप्रायले अदालतबाट धरौट वा जमानत लिइने हुँदा थुनछेकको सन्दर्भमा बिगो रकमतर्फ पनि दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने।

रिट निवेदक रामकुमार सुयल थापा निजउपर

चलेको कित्ते तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा साधिकार अदालतबाट थुनछेकको सन्दर्भमा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि माग भएबमोजिम धरौट राख्न वा जमानत दिन नसकेको कारणबाट थुनामा रहेको देखिएको तथा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम हुनसक्ने अधिकतम कैद सजायको अवधिभन्दा बढी अवधि थुनामा राखेको समेत नदेखिएको हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिलेन। तसर्थ, रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम्।

७५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमारचुडाल, ०७९-WH-०२८४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पुष्पराज पौडेल वि. ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेलसमेत

प्रतिवादी तिब्बतीयन नागरिक दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK ले झुट्टा विवरण उल्लेख गरी आफ्नो नाममा नागरिकता बनाएको र सोही नागरिकता नं. (जन्म स्थान जिल्ला धादिङ, ना.प्र.नं.२६-२०४२-११५७) उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट ०८६७३१४५ नम्बरको नेपाली राहदानीसमेत बनाएको भनी निज प्रतिवादी दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK लाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सजाय गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क निज प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा दाखिला गराइपाउँ भन्ने अभियोग रहेकोमा धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९/९/५ मा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार एक वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई

फैसला भएको देखिन्छ। यसपछि निज प्रतिवादी दिनेश लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK लाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २२(१) बमोजिम सजाय हुन तथा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४(२) बमोजिम पटके कायम गरी थप सजाय हुन भन्ने बेहोराको अभियोगपत्र रहेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०/२/८ मा निजलाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२(१) अनुसार एक वर्ष कैद हुने भनी फैसला भएको देखिन्छ। प्रतिवादी दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK मिति २०७८/३/५ मा नागरिकता र राहदानीसहित पक्राउ परी हालसम्म पनि थुनामा नै रहेको देखियो।

रिट निवेदक दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK मिति २०७८/३/५ देखि उल्लिखित नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी दुई वटा मुद्दाका सन्दर्भमा हालसम्म लगातार थुनामा नै रहेको देखिन्छ। निजलाई झुठ्ठा राहदानी मुद्दामा (०७९-८१-०२६८) ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको एक वर्ष कैद र धादिङ जिल्ला अदालतबाट झुठ्ठा नागरिकता मुद्दामा (०७७-८१-०२२३) भएको एक वर्ष कैदसमेत कूल दुई वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको पाइयो। दुवै मुद्दामा भएको कैद सजाय हाल असुल भइसकेको देखिएकोले निज रिट निवेदक दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK लाई अहिले फैसलाले लागेको कैद सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा राखेको देखियो।

रिट निवेदक वन्दी दिपेस लामा तामाङ भन्ने TASHI PHUNTOSOK उपर चलेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा भएको फैसला अनुसारको दुई वर्ष कैद सजाय असुल भइसकेको देखिएको हुँदा हाल निजलाई कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम निजलाई उल्लिखित दुई थान मुद्दामा रहेको थुनाबाट निजको कानून व्यवसायीको

रोहबरमा तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम्।

७६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमारचुडाल, ०८०-WH-००२१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, नवल किशोर साह वि. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बाँकेसमेत

रिट निवेदक परिवर्तित नाम फुल्टेक्राको उमेर १३ वर्ष रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन। यस उमेर समूहका बालकलाई कसुरजन्य कार्य गरेबापत बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम अधिकतम छ महिनासम्म कैद हुन सक्ने देखिन्छ। रिट निवेदकको उमेर र निजउपरको अभियोग दाबीको सन्दर्भमा हेर्दा निजलाई तत्काल सुधार गृहमा नै राख्नुपर्नेसम्मको कुनै उचित कारण खुल्न आएको पाइएन। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) लगायत बालकको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा पनि निवेदकलाई मुद्दा पुर्षका लागि भनी वाल सुधार गृहमा राख्नु मनासिब देखिँदैन। बालबालिकाको स्वतन्त्रताउपर बन्देज लगाउने गरी कानून कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कार्य गर्दा थुनालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनु मनासिब हुन्छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985 लगायतले अनुचित रूपमा बालबालिकालाई थुनामा राख्न नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। यस प्रकारका स्वीकृत विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल हुने गरी निवेदक वर्ष १३ का कानूनसँगको द्वन्दमा परेका बालकलाई

बालसुधार गृहमा राख्ने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास तथा जिल्ला अदालत बाँकेसमेतको आदेशलाई गैरकानूनी मान्नुपर्ने ।

रिट निवेदक परिवर्तित नाम फुल्टेक्रालाई गैरकानूनी रूपमा बालसुधार गृहमा राखिएको देखिएको हुँदा चाहेको बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने सर्तमा निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाई थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम् ।

७७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमारचुडाल, ०७९-WH-०२७९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रेणु माझी वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदक / प्रतिवादीको नामको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको वतन सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई न.पा. वडा नं. ७ भनी वतन उल्लेख देखिन्छ । सोही स्थायी वतन खुलाई उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी भएकोलाई बेरितको मान्न मिल्ने देखिँदैन । तथापि, सो म्याद मिति २०७९/१/९ मा तामेल गर्दा तामेली म्यादको एकप्रतिसम्बन्धित नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा बुझाएको भनी प्रमाणित गरेको अवस्था देखिँदैन । म्याद तामेल गर्दा कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा रोहबरमा राख्नुपर्नेसम्बन्धित वडाको वडा सदस्यलाई रोहबरमा राखेको भन्ने पनि देखिएन । यसरी तामेल गरिएको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन । विवादित तामेली म्याद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ प्रतिकूल हुने गरी तामेल भएको देखियो ।

रिट निवेदक/प्रतिवादीको नाममा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भई मिति २०७९/१/९ मा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको नदेखिँदा उक्त म्याद र सो का आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/३/१३ मा ०७८-CB-१५३२ को बैकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसला, सो फैसलाबमोजिम भए-गरिएका काम कारबाही, निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब निज प्रतिवादी रेणु माझीलाईसम्बन्धित कारागारबाट झिकाई निजको बयान गराउने, थुन्छेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायतका जे जो काम कारबाही गर्नुपर्छ गरी पुनः मुद्दा किनारा गर्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६९-CI-०७७०, लिखत तथा दर्ता बदर, अबन्डा जग्गा बन्डा, अमजर मिया अंसारी वि. खैरुन नेसा

वादीका बाजे खोदिम मियाका ३ भाइ छोराहरूमध्ये पीर महमदले २०४३ सालमा दायर गरेको दे.नं. १४९७ को अंश मुद्दामा खोदिम मियासमेतका नाउँमा रहेका ८ कित्ता जग्गा अबन्डा ठहर्‍याई पीर महमदले उक्त जग्गाबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी निजले आफ्नो १ भाग अंश लिई बसेको देखिन्छ । अमिन मिया र अहमद मिया २ अंशियार सगोलमा बस्दै आएकोमा अमिन मियाले पुनरावेदक/वादीका पिता अहमद मियाउपर अंश मुद्दा दिई मिति २०५३/१/२ मा निजहरूबिच जग्गा बाँडफाँड गरी मिलापत्र भएको देखियो । उक्त मिलापत्रमा वादीले यस मुद्दामा दाबी गरेका जग्गा अबन्डाका जग्गा भनी उल्लेख गरेको देखिएन । सो मिलापत्रउपर कुनै दाबी

रहेको समेत पाइएन । मिलापत्र अन्तिम भइरहेको पाइयो ।

प्रतिवादी खैरुन नेशाका पति अहमद मियाका नाउँमा रहेका विवादित जग्गा निज अहमद मियाले पत्नी खैरुन नेशालाई मिति २०५८/२/१२ मा र.नं. ९२४८ बाट हालैको बक्सपत्रको लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । सोही जग्गा प्रतिवादी खैरुन नेशाले शायदा खातुनलाई मिति २०६५/८/१० मा हालैको बक्सपत्रको लिखत पारित गरिदिएको देखिने ।

विवादित जग्गा अबन्डा गोश्वाराको रहने भनी लिखत भएको देखिँदैन । उक्त जग्गामा वादीसमेतको हिसाब शान्तिले संयुक्त भोगमा रहेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन आएको पाइएन । अंश मुद्दामा मिलापत्र गर्ने पक्षहरूको भिन्न भिन्न जिउसम्म नालिस परेको अवस्था पनि देखिएन । सो जग्गाका विषयमा आफू जीवित छँदै वादीका पिता अहमद मियाले नालिस गरी हक कायम गराएको समेत देखिँदैन । यस अवस्थामा अंशबन्डाको ३५ नं.बमोजिम फिराद गरेको भन्ने वादी दाबी कानूनअनुकूल मान्न मिलेन ।

वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०६९/३/१८ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल भदौ १७ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०६९-CI-०७६८, लिखत तथा बदर दर्ता, अमजर मिया अंसारी वि. खैरुन नेशासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

७९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-०७३४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, रामकृष्ण खत्री वि. नेपाल सरकार,

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौँसमेत

निवेदकउपर अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा मिति २०७४/७/२९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निज भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च.नं. ४९४ मिति २०७४/८/४ को पत्रबाट निलम्बनमा परेको पाइयो । निवेदक निलम्बनमा रहेको कारण जनाई प्रत्यर्थी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४/११/२१ को निर्णयबाट निवेदकको बढुवा नियुक्ति रोक्का राखिएको, त्यसपछि सोही मन्त्रालयको नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४/१२/१३ को निर्णयबाट निवेदकको उक्त बढुवा नियुक्तिपत्र नै रद्द गरिएको देखियो । निवेदकउपर विशेष अदालतमा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निजले सफाई पाउने ठहरी मिति २०७६/१०/१४ मा फैसला भएको र सो फैसलाको परिणामस्वरूप निवेदकको निलम्बन फुकुवा भई निज हाल मालपोत कार्यालय कास्कीको मालपोत अधिकृत पदमा सेवारत रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिने ।

भ्रष्टाचार मुद्दाबाट निवेदकले सफाई पाई निजको निलम्बन फुकुवा भई निज आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको अवस्थामा निजको निलम्बन वा बढुवा नियुक्ति रोक्का नभएसरह मानी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७४/११/११ मा भएको “बढुवा नियुक्ति” विषयक पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०७४/७/२९ देखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुने देखिने ।

रिट निवेदक रामकृष्ण खत्रीलाई नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति

गरिएको निर्णय रद्द (बदर) गरिएको प्रत्यर्थीको मिति २०७४/११/२१ को निर्णय र पत्राचार तथा मिति २०७४/१२/१३ को निर्णय र पत्राचारलगायतका कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ। निवेदकलाई मिति २०७४/७/२९ देखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति कायम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ १७ गते रोज ४ शुभम्।

८०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-०२५४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विष्णुप्रसाद न्यौपाने वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

उच्च अदालत पाटनबाट उक्त सूचना पाटीमा टाँस भएको प्रतिवादीद्वयका नामको म्याद बेरितको देखिएको भनी बदर गरी पुनः प्रतिवादीहरूको स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु भनी आदेश भएको र जिल्ला स्याङ्जा, साबिक जगत्रदेवी गा.वि.स. वडा नं. २ हाल गल्याङ नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको प्रतिवादीको घरद्वारमा टाँस गरी तामेल गरिएको देखिन्छ। लोचन बस्नेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी विष्णुप्रसाद न्यौपाने र जागेश्वर न्यौपाने भएको ०७६-CB-०१५७ को बैकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीको नामको म्याद निजको बसोवास नरहेको ललितपुरको वतनमा मात्र बेरितसँग तामेल गरेको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर तथ्यसङ्गत देखिन आएन।

०७६-CB-०१५७ को मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका जागेश्वर न्यौपाने निजको नामको घरदैलामा टाँस भएको म्यादभित्र बयानको लागि हाजिर

भएको भनी मिति २०७६/९/१ मा अदालतसमक्ष उपस्थित भई बयान गरी न्यायिक प्रक्रियामा रहेको पाइयो। निज जागेश्वर न्यौपानेले अदालतसमक्ष बयान गर्दा खुलाएको नातासम्बन्धी विवरणबाट प्रतिवादीहरू जागेश्वर न्यौपाने र विष्णुप्रसाद न्यौपाने सहोदर दाजुभाइ नाताका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने देखिएको छ। एउटै स्थायी ठेगाना रहेका सहोदर दाजुभाइहरूमध्ये जागेश्वर न्यौपानेले घरदैलामा टाँस भएको म्यादको जानकारी पाएर मुद्दामा प्रतिवाद गर्न अदालतसमक्ष उपस्थित भएको अवस्थामा निजको भाइ नाताका व्यक्ति रिट निवेदक/प्रतिवादी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले घर दैलामा म्याद टाँस भएको कुरालाई बेरितको भनी अन्यथा जिकिर लिई आफूलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरेको भनी गरेको रिट निवेदन तथ्ययुक्त र तर्कसङ्गत देखिएन। रिट निवेदक/प्रतिवादी विष्णुप्रसाद न्यौपानेको स्थायी वतनमा म्याद जारी भई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी रीतपूर्वक तामेल भएको म्यादको आधारमा उच्च अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई कैदमा राखिएको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भनी मान्न मिलेन।

उच्च अदालत पाटनबाट ०७६-CB-०१५७, ०७६-CB-२२८४ र ०७६-CB-०९८७ को बैकिङ कसुर मुद्दामा भएको म्याद तामेलीसम्बन्धी काम कारबाही, सो म्यादका आधारमा भएको फैसला तथा सो फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निवेदकलाई कानूनबमोजिम कैदीपुर्जी दिई थुनामा राख्ने गरी भएका काम कारबाहीसमेत कानूनसम्मत् देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार २७ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. ३

८१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७२-सी-१४२२,
जग्गा खिचोला चलन, अशोककुमार चौधरी वि.
गोदलीवती थरुनीसमेत

प्रतिवादीहरूले ०-१-६ जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ०-१-१० जग्गा खिचोला गरी वेस्टरले छापेको काठको २ तल्ले १ थान घर र मिति २०६७।१०।१४ देखि २०६७।१०।२९सम्म पूर्वतर्फबाट २ कोठा भएको अन्दाजी २० हात लामो ईँट्टा पर्खाल लगाई खिचोला गरेकोले उक्त पक्की घरको पर्खाल भत्काई उठाई चलन चलाइपाउँ भनी वादीहरूले दाबी लिएको देखियो । प्रतिवादी मोहितलाल चौधरीले २०३८ सालमा दाबीको जग्गा सबुरलाल चौधरीबाट घरसारमै कागज बनाइ खरिद गरी लिएदेखि नै घर बनाई बसोबास गर्दै आएको र समय समयमा मर्मत सम्भार गरी आएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिए पनि विवादित जग्गामा आफ्नो हकको स्रोत प्रतिवादीले ठोस प्रमाणबाट देखाउन सकेको पाइँदैन । “कानूनबमोजिम पारित लिखतबेगर घरसारको राजीनामा लिखतबाट कसैलाई अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट छ । कसैले कसैको अचल सम्पत्ति कुनै प्रकारले वर्षौंसम्म आफ्नो भोग कब्जामा लिइराखेको हुनसक्छ वा अर्को अर्थमा लिन सक्ने भएको हुनसक्छ तर त्यस्तो भोग कब्जाबाट उसलाई स्वतः सो सम्पत्तिको पूरा हक स्वामित्व नै प्राप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने” भनी हिमकला उप्रेती विरुद्ध ज्ञानमोती लिम्बूनी भएको जग्गा खिचोला मुद्दा मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा वादीको हक स्वामित्वमा रहेको विवादित कि.नं.६१४ जग्गामा अनधिकृत रूपमा

घरसमेत निर्माण गरी प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिने ।

विवादित जग्गामा प्रतिवादीले ३ पुस्तादेखि भोग चलन गरी आएको हुन् । ३ थान घर पुरानो र १ थान पक्की घर नयाँ हो भनी नाप नक्सामा बस्ने अन्दु चौधरी कलवारसमेतले बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । वादीले फिराद पत्रको प्रकरण नम्बर ४ मा ०-१-६ जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ०-०-१० जग्गा मिची पश्चिमतर्फबाट १७ हातको २/२ कोठा भएको २ तल्ले काठको घर थान-१ विपक्षीले मिचेको भनी दाबी लिएको र उक्त कुरा नक्सा मुचुल्काको न.नं.८ बाट पुष्टि भएको देखियो । सुरु सप्तरी जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत राजविराजबाट फैसला हुँदा वादीको फिराद दाबीभन्दा बाहिर गई न.नं.८ उल्लेख भएका प्रतिवादीका पुराना घरहरूसमेत भत्काई न.नं.८ को जग्गा वादीले चलन चलाइपाउने ठहर गरेको हदसम्मको फैसला कानूनसम्मत देखिन आएन ।

फिराद दाबीबमोजिमका घरहरू उठाई न.नं.८ को जग्गा वादीले चलन चलाइपाउने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७२।२।१७ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई न.नं.८ को सङ्केत “क” को इटकेर दिवाल माथि दुई तल्लाको टिनाको छानो भएको लम्बाइ ९ मिटर, चौडाइ ४.८० मिटरको घर बनाई सो हदसम्म प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ ।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-सी-१४२१, अबन्डा जग्गा बन्डा, परीक्षणदेवी चौधरी वि. गोदलीवती थरुनीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

८२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७२-CI-१०६५, टिप्पणी आदेश बदर, झडिलाल यादव वि. डम्बर नारायण यादवसमेत

मालपोत कार्यालय सप्तरी राजविराजको टिप्पणी र आदेशको बेहोरा हेर्दा सप्तरी जिल्ला, विषहरिया गा.वि.स., वडा नं. ५ कसर्भे नापीमा गाउँब्लक नं. २९३ भित्र परेको मौजे पिप्राही साबिक कि.नं. ३०० को ०-३-१५ र ३०१ को ०-१-० गरी जग्गा ०-४-१५ शम्भु प्रसाद सिंहको नाममा मिति २०६०।३।१७ मा लगत कायम भएको र सोही जग्गा र.नं. १२६९६ बाट मिति २०६०।३।१७ मा शम्भु प्रसाद सिंहबाट पुनरावेदक झडिलाल यादवले राजीनामा पारित गरी आफ्ना नाममा लगत कायम गरेकोले सो जग्गा गाउँब्लक नं. २९३ मा रहेको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ। सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२९ मा भएको नाप नक्सा प्रकृति मुचुल्कालाई दृष्टिगत गर्दा, न.नं. २ सभे कि.नं. २८९ साबिक कि.नं. २९७, २९८, ३०० र ३०१ भनी उल्लेखसम्म भएको छ। सो नक्सा मुचुल्कामा पुनरावेदकहरूले जिकिर लिएको गाउँ ब्लक नं. २९३ निजहरूको जग्गा भन्ने कहींकतै उल्लेख भएको देखिँदैन। सो नाप नक्सा मुचुल्कामा यी पुनरावेदकहरू शम्भु प्रसाद सिंह र झडिलाल यादवसमेत उपस्थित भई सहीछाप गरेको देखिन्छ। उक्त साबिक कि.नं. २९७, २९८, ३०० र ३०१ मा यी पुनरावेदकहरूको नामदर्ताको वा भोग रहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको छैन। मिति २०६०।३।१७ को टिप्पणी आदेशबाट लगत कायम भएपछि सोही दिन झडिलाल यादवको नाममा आएको कि.नं. ३०० र ३०१ पहिले नै गाउँ ब्लकभित्र रहेको भन्ने जिकिर तथ्यपरक र सबुद प्रमाणमा आधारित देखिँदैन।

थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद पत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा ४ वर्षपछि आएको हदम्यादभित्र छैन

भनी प्रतिवादिको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसको क्रममा लिनु भएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतबाट कानूनबमोजिम हुनै नसक्ने तथ्य र बेहोरा ढाँटेर वा झूठा बेहोरा उल्लेख गरेर अर्काको हकको जग्गा आफ्नो भनी वा अर्काको हकमा जानुपर्ने घर जग्गा सम्पत्ति आफ्नो हकमा आउनुपर्ने भनी जुनसुकै बेहोराले गरे गराएको दर्ता वा नामसारी दूषित हुन्छ। त्यसउपर असली हकवालाले कानूनको हदम्यादभित्र उजुर नगरेबाटै दूषित दर्ताले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको सन्दर्भमा फिराद हदम्यादभित्र नरहेको भन्ने जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने।

सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।९ को फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबीबमोजिम मालपोत कार्यालय सप्तरीको मिति २०६०।३।१७ को टिप्पणी आदेश (निर्णय) बदर हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।८।१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७६-CR-१४८५, जालसाजी, झडिलाल यादव वि. लछुमन यादवसमेत
- ०७२-CI-१०६६, लिखत बदर दर्ता बदर, झडिलाल यादव वि. लक्ष्मण यादवसमेत
- ०७२-CI-१०६४, जग्गा खिचोला मेटाइ घर उठाई चलन, झडिलाल यादव वि. लक्ष्मण यादवसमेत

८३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७४-WO-

०७३०, उत्प्रेषण, रोशनराज गिरी वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकले जुन मापदण्डको आधारमा उद्योग ठाउँ सारीको मागदाबी लिएको हो उक्त मापदण्ड नै खारेज भई नयाँ मापदण्डसमेत जारी भइसकेको हालको अवस्थामा रिट निवेदकले लिएको मागदाबी नै असान्दर्भिक हुन पुगेको देखियो ।

प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सबैले राज्यबाट निर्माण भएका कानून, मापदण्ड तथा निर्देशिकासमेतको पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुन आउँछ । निवेदक उद्योग (भूमि निर्माण सेवा प्रा. लि.) कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेकाले निजले पनि नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा समय समयमा तोकेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ लागु भइसकेपश्चात् निवेदक उद्योगको हकमा पनि यसअघि लागु भएको (मिति २०७०।५।१७ को) मापदण्ड कायम नभई पछिल्लो मापदण्ड (संशोधनसहित), २०७९बमोजिमको मापदण्ड नै कायम हुने हुँदा निवेदकले सो मापदण्ड पूरा हुने गरी आफ्नो उद्योग दर्ता तथा अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको उद्योगसमेतका देश भरका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरूका लागि लागु हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी

मापदण्ड लागु भएका र हाल नयाँ मापदण्ड, २०७७ र सोको पहिलो संशोधन, २०७९समेत लागु भई उक्त मापदण्डले यस अधिका मापदण्डहरूलाई समेत खारेज गरिसकेको र निवेदकले नयाँ कायम भएको मापदण्डबमोजिम आफ्नो उद्योग दर्ता तथा अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी मार्ग अबरूद्ध भएको नभई कायमै रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको मापदण्डका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७९ ले समेत निवेदकको उद्योगको स्थलगत निरीक्षण र नाप जाँच गरी निजले नेपाल सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने बेहोराको प्रतिवेदन र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला स्तरीय अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समन्वय समितिको निर्णयपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकले निवेदक उद्योगलाई ठाउँसारीको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न भनी मिति २०७४।११।९ मा पठाएको पत्रसमेत कानूनविपरीतको रहेछ भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १५ रोज ३ शुभम् ।

८४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७९-८।-०१०४, गैरकानूनी ढंगले मेरो खाताको रकमबाट असुलउपर गरिएको निर्णय बदर गरिपाऊँ, हिरण्य कुमारी पाठक वि. काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा

नं.३० असन कमलाछी स्थित सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थासमेत

वादीले सम्झना सहकारीबाट लगेको बक्यौता वा हिनामिना गरेको सम्पत्तिको बिगो र ब्याजसमेत सो संस्थाले आफैं उपयुक्त ठानेको उपायबाट असुलउपर गर्न पाउने नै देखियो। त्यसरी असुलउपर गर्दा जायजैथा पत्ता लगाई लिलाम बिक्री गरी असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई असुलउपर गर्न सकिने भन्ने अवस्था हो। त्यसरी जायजैथा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा साबिक सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५बमोजिमको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन आउँछ। प्रस्तुत मुद्दामा यी वादीको हैसियत एवम् प्रभावसमेत प्रयोग गरी सम्झना सहकारीबाट सुलभ सहकारीमा लगानी गरेको रकम उक्त सहकारीबाट असुल हुन नसकेपछि सुलभ सहकारीको सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्षसमेत रहेकी जिम्मेवार पदाधिकारी यी वादीको सम्झना सहकारीमा रहेको निक्षेपबाट कट्टा गरी असुल गर्ने र सम्झना सहकारीका बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०६९।४।६ को निर्णय प्रभावकारी, औचित्यपूर्ण, कानूनसम्मत र व्यावहारिकसमेत देखिन आउँछ। सुलभ सहकारीको संस्थागत दायित्वको विषय भनी जिकिर लिने वादीले उक्त दायित्व पूरा गराउन कुनै अग्रसरता लिएको देखिएन। साथै आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट कट्टा गरी सम्झना सहकारीले असुल गरेको रकम आफूसमेत सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष रहेको उक्त सुलभ सहकारीबाट कानूनबमोजिम असुलउपर गरी लिन कुनै कानूनी बाधा देखिँदैन। त्यसैले संस्थागत दायित्वबापत आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रहेको रकम कट्टा गर्न नमिल्ने भनी वादीले लिएको जिकिर तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण देखिएन।

सुलभ सहकारीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम उपाध्यक्षको रूपमा रहेकी यी वादीको सम्झना

सहकारीमा रहेको निक्षेप रकमबाट सोही सहकारीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी असुलउपर गरेको अवस्था हुँदा उक्त कार्यलाई जालसाजपूर्ण मान्न मिल्ने नदेखिएको र वादीले जालसाजी भनी दाबी लिएको अवस्थासमेत नहुँदा उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्थासमेत देखिएन। त्यसैले मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले ग्रहण गरेको आधार बुँदासँग यो इजलास सहमत हुन सकेन।

पुनरावेदक वादीकै अनुरोधमा सम्झना सहकारीबाट सुलभ सहकारीमा लगानी गरेको रकम असुल हुन नसकी संस्था नै अस्तित्वमा नरहेको स्थितिमा लगानी गर्ने र ऋणी दुवै संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारी रहेकी यी पुनरावेदक वादीको सम्झना सहकारीमा रहेको निक्षेपबाट कट्टा गरी असुल गर्ने प्रतिवादी सम्झना सहकारीको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।४।६ को निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने वादी दाबी पुनर्न नसक्ने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।१९ मा भएको फैसला र सोही फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल पुस २४ गते रोज ३ शुभम्।

८५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७५-८१-१२५२, हक कायम नापी दर्ता बदर, सोहनलाल मुराउ वि. तारादेवी सोनार

कि.नं. ९१ को जग्गाको फिल्डबुकको प्रमाण सङ्केत महलमा साबिक नगर १६ ९६मध्ये भनिएको छ भने कैफियतमा मिति २०६२।८।१७ र मिति २०६३।३।३० को निर्णयबमोजिम कि.नं. ६१ बदर भई कायम कि.नं. ९०, ९१ र ९२ हुन आएको भन्ने बेहोरा लेखिएको देखिन्छ। कि.नं. ६१ को फिल्डबुकबाट उक्त जग्गा प्यारा मुराउनी बदर भई सोहन

मुराउको कायम भएको भन्ने देखिन्छ भने सो जग्गा सोहन मुराउको नाममा बेनिस्सा दर्ता भएको भन्नेसमेत देखिन्छ । साथै उक्त कि.नं. ६१ को ३१३.८ व.मि. जग्गाको चार किल्लामा पूर्वतर्फ कि.नं. ६०, पश्चिमतर्फ कि.नं. ४५, उत्तरतर्फ कि.नं. ५६ र दक्षिणतर्फ कि.नं. ७६ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अब, सो कि.नं. ६१ कित्ता काट हुँदा कायम भएका कित्ताहरूमध्ये यी वादीले दाबी गरेको कि.नं. ९१ को जग्गाको २ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६३।३।२९ मा प्राप्त नक्सा तथा सोको फिल्डबुक हेर्दा पूर्वतर्फ कि.नं. ६१ कित्ताकाट भई कायम भएको बाँकी कि.नं. ९० र सोको पूर्व तथा सा.कि.नं. ६१ को पूर्व कि.नं. ६० रहेको देखिँदा कि.नं. ६१ मा उल्लेख भएको पूर्वतर्फको किल्ला मिल्न भिड्न आएको छ । त्यसैगरी कि.नं. ९१ को फिल्डबुकमा पश्चिमतर्फ ४५ रहेको, उत्तरतर्फ सा.कि. नं. ६१ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ९२ रहेको र दक्षिणतर्फ कि.नं. ७६ रहेको देखिँदा साबिक कि.नं. ६१ कै जग्गाको चार किल्लासँग कि.नं. ९१ को जग्गाको चार किल्ला मिल्न भिड्न आएको देखिन्छ ।

जहाँसम्म वादीले दाबी लिएको कि.नं. ९१ र प्रत्यर्थीले लिलामबाट प्राप्त गरेको कि.नं. ५४८/१ को साबिक स्रोतको व्याख्या नभएको तथा ने.का.प. २०५६ अङ्क ९ नि.नं. ६७८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई आधार ग्रहण गरी यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति दिएको स्थिति छ, त्यसतर्फ हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६बमोजिम देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीले सुरु फिरादपत्रमा लिएको दाबीको कि.नं. ५४८/१ को जग्गा नै आफ्नो कि.नं. ६०, ६१ भित्रको हो भनी दाबी गर्न सकेको देखिँदैन भने पुनरावेदन पत्रमा लिएको यससम्बन्धी जिकिर कुनै पनि सबुद प्रमाणबाट समर्थित गराउन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीका पति राधेश्याम सोनारले घरबारी टोल उत्तर लाइन दक्षिण मुखा नं. ५४८ को

०-१-१११/४मध्ये दक्षिण पश्चिमबाट ०-०-१० जग्गा मिति २०५५।५।५ मा लिलाम सकार गरी लिएको तथ्य माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत रूपमा विवेचना भइसकेको छ । उक्त लिलाम बदरतर्फ यिनै वादीले नालिस गरेकोमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०६७।२।२३ को फैसला अन्तिम रही बसेको देखियो । यसबाट दाबीको कि.नं. ५४८/१ को साबिक स्रोतमा कुनै अन्यौल देखिँदैन । जहाँसम्म विवादित जग्गाको चार किल्ला र नाप नक्साको सन्दर्भ छ, २०६१ सालको दे.नं. ५७१ को मुस्तरी वेगम हलवाई विरुद्ध दुखी प्रसाद मुराउ भएको चलन चलाइपाउँ मुद्दामा मिति २०६१।९।११ मा नाप नक्सा भई जग्गाको चार किल्ला र अवस्थिति स्पष्ट भइरहेको समेत देखियो । साथै, नापी कार्यालय बाँकेको मिति २०७२।१।२५ को निर्णय अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०७१।१।२७ को सिफारिस र नापी कार्यालय बाँकेको स्थलगत सरजमिन मुचुल्काका आधारमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सिट नं. ०३५-१४१०-२३ कि.नं. ९१ को १६९.३० वर्ग मिटर जग्गामा सोहनलाल मुराउको हकदाबीमा संलग्न प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा हक दाबी गर्ने कुनै आधार प्रमाण समावेश नभएको भनी उक्त जग्गा प्रतिवादी तारादेवी सोनारको नाममा स्ववासीमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी जग्गाको स्थलगत रूपमा स्पष्ट स्थानको बारेमा जानकारी राख्ने निकाय नापी कार्यालय र बहाल बिटौरी जग्गाको लगत तथा खेस्ता राख्ने स्थानीय निकायले यकिन गरिदिएको सिफारिससमेतबाट जग्गाको चारकिल्ला र अवस्थिति स्पष्ट भइरहेको स्थितिमा व्यक्तिको दर्ता तिरोको जग्गालाई सामुदायिक वन जंगल कायम गरेको प्रश्नको सन्दर्भमा विवेचना गरी ने.का.प. २०५६, अङ्क ९, नि.नं. ६७८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याउने

अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरेको आधार बुँदासँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

वादी दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गा प्रतिवादी तारादेवी सोनारको नाममा दर्ता हुने गरी नापी कार्यालय बाँकेबाट मिति २०७२।१।२५ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।३।२८ मा भएको फैसला र सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७४।४।२५ को फैसलासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल पुष २४ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-CR-२६७१, जालसाज, सोहनलाल मुराउ वि. तारादेवी सोनारसमेत
- ०७५-CR-२६७२, लुटपिट, सोहनलाल मुराउ वि. तारादेवी सोनारसमेत
- ०७५-CI-१२५३, उत्प्रेषण, सोहनलाल मुराउ वि. बाँके जिल्ला अदालतसमेत

८६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७४-RB-०४९९, ०७४-RB-०५४३, ०७५-RB-००३२, ०७५-RB-०५९६, ०७५-RB-०५९७, ०७५-RB-०७१२, बैंकिङ कसुर, रामेश्वर प्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामेश्वर प्रसाद चौधरीसमेत, टोकनाथ साह वि.नेपाल सरकार, हरिनारायण साह वि.नेपाल सरकार, रामसुन्दर साह वि. नेपाल सरकार, मेघुलाल चौधरी वि. नेपाल सरकार

बैंकको सम्पूर्ण प्रशासनिक र वित्तीय जवाफदेहिता बैंकको शाखा प्रबन्धकको नै रहने

गर्दछ । निजले आफ्नो शाखामा भइरहेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि आफ्नो शाखामा सुन चाँदीको गुणस्तर र परिमाणको जाँच गर्ने मेसिन छैन भन्ने कुरा शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत यी प्रतिवादी रामेश्वर प्रसाद चौधरीलाई थाहा थियो भने त्यसको लागि चाहिने आवश्यक उपकरण तत्काल उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी तालुक निकायमा पत्राचार गर्नुपर्नेमा निजबाट सो कार्य भए गरेको पनि मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिँदैन । कर्जावालाहरू आफ्नै चिनजानका व्यक्ति तथा बैंकका नियमित ग्राहक हुन् भन्दैमा निजहरूले ल्याएका धितोलाई परीक्षणसमेत नगरी, नगराई आफूअनुकूलको खजान्ची राखी निजको सिफारिशमा कर्जा प्रवाह गरेको र सो कुरा आपसमै गुपचुपमा राखेको र निज पछि सरुवा भई आएका नयाँ शाखा प्रबन्धक रूपसँ कुमार श्रीवास्तवलाई बरबुझारथ गर्दा नयाँ शाखा प्रबन्धकले शंका लागी जाँचबुझ गर्दा मात्र धितोमा गडबड भएको कुरा सार्वजनिक भएको समेतका अवस्थाहरू एकआपसमा मालाकार रूपमा जोडिएर आएको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने देखियो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको कन्चनपुर शाखामा सुन चाँदीको परीक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्ने वैज्ञानिक साधनको अभावमा नाङ्गो आँखाले सुन चाँदीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा त्रुटि हुन गएको हो भन्ने मेघुलाल चौधरीसमेतको पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, आफ्नो शाखामा सुन चाँदीको परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक साधन नभएको स्थितिमा सुन चाँदीको कारोबार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको जोखिमका आधारमा प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा यकिन गरी त्यसको लागि आवश्यक साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रतिवादीहरूमा नै रहेको देखियो । शाखा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सुन चाँदीको कर्जा कारोबारको लागि

अत्यावश्यक साधन र जनशक्तिसमेतको पूर्वाधारको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो कारोबार गर्न नसकिने भनी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी दिई त्यस्तो कारोबार स्थगन गर्ने विकल्प पनि प्रतिवादीहरूमा रहे भएकोमा निजहरूबाट सोबमोजिम गरेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएन । यस स्थितिमा प्राविधिक र वैज्ञानिक रूपमा नाप जाँच र परीक्षण गर्नुपर्ने सुनचाँदी जस्तो मूल्यवान् जवाहरतको जाँच परीक्षण नै नगरी हचुवाको भरमा ग्रहण गरी कर्जा कारोबार गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न नमिलेकोले प्रतिवादीहरूले लिएको उक्त पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।

प्रतिवादीहरूले करिब ११ वर्षअघि नक्कली तथा कम तौलको सुन चाँदी धितो राखी कर्जा लिएको कारोबारबाट नेपाल बैंक लिमिटेडको रु.४,१४,८४,२२५।८० बराबरको सम्पत्ति जोखिममा परेको भनी अभियोग दाबी लिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले केवल २२ लाख बुझाएको भन्ने आधारमा यसलाई स्वाभाविक र सामान्य बैंकिङ कारोबार रहेछ भनी आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा कर्जावालाहरूबाट साँवा ब्याज असुल हुन नसकेकोभन्दा पनि निजहरूले बैंकबाट कर्जा लिँदाको समयमा धितोस्वरूप राखेका सुन चाँदीका गहनाहरू नै कम गुणस्तरका र कम तौलका रहेको भन्ने कुरा परीक्षणबाट पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ आकर्षित हुने नै देखियो । त्यसैले प्रतिवादीहरूको उक्त पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको विवादास्पद कारोबारको अलग अलग विश्लेषण गरी हरेक कारोबारबाट जोखिममा परेको रकम यकिन गरी, त्यसलाई बिगोको रूपमा कायम गरी प्रतिवादीहरूको संलग्नताको आधारमा अलग-अलग आपराधिक

दायित्व निर्धारण गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला बिगो र सजाय निर्धारणको हकमा यथार्थ र तथ्यपरक हुनाको साथै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य र मर्म अनुकूल देखिन आएकोले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले सजाय निर्धारणको हकमा सुरु फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी हुनुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

उच्च अदालत विराटनगरबाट प्रतिवादीमध्ये रामेश्वर प्रसाद चौधरी, मेघुलाल चौधरी र टोकनाथ साहलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ को कसुरमा सोही दफा १५ (२)(घ) बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद र अन्य प्रतिवादी हरिनारायण साह र राम सुन्दर साहलाई सोही ऐनको दफा १५(२) (ग) बमोजिम जनही २ वर्ष कैद हुने र बिगोको हकमा टोकनाथ साहले लिएको कर्जाको बिगो रु. २,९६,५६,६९३।- प्रतिवादी रामेश्वर प्रसाद चौधरी, मेघुलाल चौधरी र टोकनाथ साहबाट दामासाहीले भराई, बिगोबमोजिम जरिवाना र हरिनारायण साहले लिएको कर्जाको बिगो रु. ६१,४२,३७६।६१ प्रतिवादी हरिनारायण साह, रामेश्वर प्रसाद चौधरी र मेघुलाल चौधरीबाट दामासाहीले भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र राम सुन्दर साहले लिएको कर्जाको बिगो रु.५६,८५,१५५।६३ प्रतिवादी रामसुन्दर साह, रामेश्वरप्रसाद चौधरी र मेघुलाल चौधरीबाट दामासाहीले भराई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहरी मिति २०७४।३।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १५ गते रोज ३ शुभम् ।

■ यसै लगाउको ०७३-WO-

०६०७, रामेश्वरप्रसाद चौधरी, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. २२ भूगोल पार्कमा अवस्थित नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

८७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७३-CI-०४११, ०७३-CI-१४२९, अंश चलन, शिवहरी दाहालसमेत वि. पूर्णकुमारी दाहालसमेत, पूर्णकुमारी दाहाल वि. शिवहरी दाहालसमेत

प्रमाणऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । २०२८ सालमा पिता श्यामलालले बर्दियामा केही जग्गा लिनुभएकोले परिवारको सल्लाहले हामी बर्दिया गई बसेको र विपक्षी पूर्णकुमारी र उहाँतर्फका सन्तान कास्कीको हेम्जामा बस्नु भई व्यवहार सगोलमा चलाई आएका तथा वादी र प्रतिवादीहरूबिच कानूनीरूपमा अंशबन्डा नभएको भन्ने तथ्यलाई यी वादीहरूले सुरु फिराद पत्रमा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा सगोलको अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाउँमा सम्पत्ति भए तापनि सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा वादी प्रतिवादीबिच मानो छुट्टिएको भनी कायम मिति २०६९।११।१६ भन्दा अगावै सगोलका अंशियार नारायण प्रसाद दाहालको नाममा प्राप्त भएका कि.नं.१८५/२७४ र १८५/२८३ जग्गा तथा अर्का अंशियार यी पुनरावेदक वादी शिवहरी दाहालको नाममा प्राप्त कि.नं. २६ को जग्गासमेत सगोलमा रहँदा

नै आर्जन गरेको सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने देखिँदा उक्त जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

अंशियारहरू जहाँसुकै रहे बसे पनि ती अंशियारहरू विधिवत् छुट्टीभिन्न भएका हुन् होइनन् र तिनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो होइन भन्ने तथ्यगत विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अलग अलग घर हुनुलाई नै छुट्टीभिन्न भएका हुन् भनी अर्थ गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । उपर्युक्त उद्धृत सिद्धान्तको रोहबाट हेर्दासमेत प्रस्तुत मुद्दामा व्यवहार प्रमाणबाट २०३३ सालमा नै अंशबन्डा भइसकेकोले बन्डा हुन नपर्ने भनी प्रतिवादीहरूले लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादी पूर्णकुमारी दाहालको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.२१८ को जग्गा निजले अरुण बहादुर सापकोटाबाट मिति २०३८।१।२६ मा तथा प्रतिवादी दामोदर दाहालका नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१४५३ को जग्गा मिति २०५८।१।२।४ मा निजले दाता धनपति दाहालबाट राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गा हुँदा बन्डा लाग्न नसक्ने भनी लिएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा माथि प्रकरण नम्बर २१ मा विवेचना भएबमोजिम यी वादी प्रतिवादीहरूबिच पहिले नै अंशबन्डा भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुनसकेको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा सुरु कास्की जिल्ला अदालतले फिराद परेको अधिल्लो दिन अर्थात् मिति २०६९।११।१६ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको देखियो । मानो छुट्टिएको उक्त मितिभन्दा अगाडि प्रतिवादीहरूले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति सगोलमा रहँदा बढे बढाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको बन्डा लाग्ने सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने हुन आउछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को खण्ड (क) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको

मर्मसमेत यही नै रहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रतिवादी पूर्ण कुमारी दाहालले अरुण बहादुर सापकोटाबाट मिति २०३८।९।२६ मा राजीनामा गरिएको कि.नं.२१८ को जग्गा तथा प्रतिवादी दामोदर दाहालका नाममा दर्ता रहेको मिति २०५८।१२।१४ मा निजले दाता धनपति दाहालबाट राजीनामा पारित गरी लिएको कि.नं.१४५३ को जग्गा बन्डा लाग्ने होइन भनी प्रतिवादीहरूले लिएको पुनरावेदन जिकिर एवम् यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा ग्रहण गरेको आधारसँग समेत सहमत हुन सकिएन।

शिवहरी दाहालको नाम दर्ताको कि.नं.२६ को जग्गा बन्डा नहुने, मिति २०५६।१२।१५ को बन्डापत्रबाट प्रतिवादी पूर्णकुमारीको भागमा आउने ४ भागको १ भागमा ६ भागको २ भाग र अन्य तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्तिको नरम गरम मिलाई ६ भागको २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर गरी सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।९।२० मा भएको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट केही उल्टी भई वादी शिवहरी दाहालको नामको कि.नं.२६ को जग्गासमेत सबै अंशियारहरूलाई बन्डा लाग्ने र अन्य कुराको हकमा सुरु फैसला नै सदर हुने गरी मिति २०७३।१।१५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ :

- ०७७-CR-१३२४, जालसाजी, शिवहरी दाहालसमेत वि. सरस्वती तिवारीसमेत
- ०७७-CR-१३२३, जालसाजी, शिवहरी दाहालसमेत वि. पूर्णकुमारी दाहालसमेत
- ०७७-CR-१३२२, जालसाजी, शिवहरी दाहालसमेत वि. पूर्णकुमारी दाहालसमेत

इजलास नं. ४

८८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७२-CR-०४९९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. दिपक परियार

प्रतिवादीको क्रियालाई ६ वर्षकी बालिकाको सम्बन्धमा कुन प्रकृतिको अपराध मान्ने भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो। यी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानको स.ज.नं.-६ पीडितलाई काखमा राखेको भनी लेखाएको देखिन्छ। पीडितको अदालतसमक्ष भएको बकपत्रको स.ज.नं.-६ मा प्रतिवादीले योनिको बाहिरी भागमा लिङ्ग घिसारेको थियो अरु कुरा मलाई केही थाहा छैन भनी लेखाएको देखिन्छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको "SEXUAL ACT AROUND THE VULVA" भन्ने निष्कर्ष तथा प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको "SEXUAL ACT DONE AROUND THE VULVA AREA" बेहोरालाई यस प्रकृतिको अपराधमा प्रामाणिक मान्यता राख्दछ। अनुसन्धानको क्रममा पनि प्रतिवादीले आफ्नो लिङ्ग पीडितको योनिबाहिर घिसारेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिएबाट उक्त पीडितको योनिको बाहिरी भागमा लिङ्ग घिसारेको कार्य जबरजस्ती करणीको कसुरसम्बन्धी अन्तर्गतको नै मान्नुपर्ने।

मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी, पीडितको बकपत्र, अभियुक्तको मौका र अदालतको बयान, पीडित र प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यसै अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्तसमेतको अवलोकन, मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा निज प्रतिवादीको उल्लिखित कसुर जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. अनुसार वर्ष ६ की पीडित बालिकाउपर जबरजस्ती करणीको

भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी दिपक परियारले जबरजस्ती करणीको ५ नं. विपरीत जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको ठहरी प्रतिवादीलाई सोही महलको ३(१) नं. ले हुने सजायको आधा कैद वर्ष ५ हुने ठहरी मिति २०६९।६।१७ मा सुरु अछाम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७१।७।१६ फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी गरिदिएको छ । अब यी प्रतिवादीलाई के कस्तो प्रकृतिको सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजको अपराधको प्रकृति स्थापित भएको, पीडितको योनिमा आफ्नो लिङ्ग घिसारेको भनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र सो तथ्य पीडितले अदालतसमक्षको बकपत्रमा समेत किटानी रूपमा उल्लेख गरेबाट निजको कसुर मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(१) भित्र पर्ने कसुर पुष्टि हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (२) ले "दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानूनबमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसुर गरेकोमा जरिवाना नगरी निजलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने छ र कैद हुने कसुर गरेकोमा कसुर हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने छ" भनी कसुरजन्य कार्यलाई उमेरका आधारमा वर्गिकरण गरी १० वर्ष नपुगेसम्म कुनै आपराधिक दायित्व बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने १० वर्ष देखि १४ वर्ष उमेर समूहलाई लचिलो कानूनी दायित्व बेहोर्नुपर्ने पहिलो वर्गमा राखेका देखिन्छ । यसै गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ उपदफा (२) ले "दश वर्ष वा सोभन्दा माथी र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद

सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राखिनेछ" भन्ने व्यवस्था भएबाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको कसुरमा ३(१) नं.बमोजिम कैद हुने अवस्था विद्यमान रहे पनि वारदात हुँदाको मितिमा माथि उल्लिखित बुढाकोट गा.वि.स.को कार्यालयले जारी गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट निज पुनरावेदक/प्रतिवादी दिपक परियारको उमेरको १४ वर्षभन्दा कम देखिन आएको हुँदा छ महिना कैद सजाय हुने ।

निज दिपक परियारलाई अभियोगबमोजिम कसुर ठहर भएको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन आकर्षित भई छ महिना कैद हुने ठहर भएको हुँदा यस कसुरबाट पीडित (नाम परिवर्तित) "बि" के.सी. ले माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार क्षतिपूर्ति भराइपाउने देखिन आएको हुँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १० नं.बमोजिम निज दिपक परियारबाट पीडितले रु.५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ।

पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहरेबाट क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि निज दिपक परियारको नामको सम्पत्तिबाट, सो नभए निजको अंश भागमा पर्ने आउने सम्पत्तिबाट र सो अवस्थासमेत नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषबाट यथाशीघ्र चाडो हुने र थप कुनै अड्चन सिर्जना नहुने अवस्थातर्फ फैसला कार्यान्वयन गर्दा सहजकता अपनाई पीडितलाई माथि उल्लिखित प्रकरणमा ठहर भएको रु.५०,०००।- (पचास हजार) रकम क्षतिपूर्तिबापत भराइदिनु ।

इजलास अधिकृत :- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल पुष २१ गते रोज ५ शुभम् ।

८९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CR- १०८२, ०७५-CR- ०६४९, जबरजस्ती करणी, तुलसी यादव वि. नेपाल

सरकार, दशरथ यादव वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू तुलसी यादव, दशरथ यादव र श्याम यादव तथा पीडित वारदातस्थलमा मौजुद रहेकोमा विवाद रहेन। प्रतिवादी श्याम यादव पीडितको भिनाजु रहेको, निज अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरी बेहोस भई लडेको र निजको पीडितउपर भएको जबरजस्ती करणीको आरोपमा संलग्नता नरहेको भनी पीडितले मौका र अदालतमा बेहोरा लेखाएको कारण आरोपित कसुरबाट सफाई पाई निजका हकमा मुद्दा नै अन्तिम भइसकेको छ। अन्य दुई प्रतिवादीहरू आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको भए पनि निजहरूको पूर्ण इन्कारी विश्वसनीय तथ्य र ठोस प्रमाणमा आधारित देखिँदैन। १२ वर्षको नाबालक पीडितको भनाइ र निज आफ्नो भिनाजु श्याम यादवको साथमा साइकलमा सवार भइरहेको अवस्थामा अन्य दुई प्रतिवादीहरू भेट भई मादक पदार्थ सेवन गर्दा भिनाजु बेहोस भएको अवस्थाको फाइदा उठाई साँझको समयमा निज दुई प्रतिवादीहरू तुलसी यादव र दशरथ यादव सँगै घरतर्फ जाँदा निज पीडितउपर ती दुई प्रतिवादीहरूबाट जबरजस्ती करणीको प्रयत्न भएको भन्नेसम्मको परिस्थितिजन्यता देखिने।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले शंकाहित तवरले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कार्यले पूर्णता पाएको भन्ने आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन। पीडितले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दैमा जबरजस्ती करणी ठहर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन सो कुरा मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट तथ्यगतरूपमा पुष्टि हुन सक्नुपर्दछ। पीडितको कागज बेहोरा सबुदको रूपमा रहने भए तापनि अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिन हुँदैन। बकपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू विश्वसनीय

पनि देखिनुपर्दछ” भनी ने.का.प.२०७६, अङ्क १, नि.नं. १०१७२ मा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासमेत प्रतिपादित भएको छ। यसरी माथि उल्लिखित तथ्यगत विवेचना, मिसिल संलग्न पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकको बकपत्र, पीडितको भनाइ, प्रतिवादीको बयान बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न प्रमाण, वारदातको वस्तुगत परिस्थिति र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको रोहमा अभियोग दाबी अनुसार जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित नभई जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्मको कसुर भएको भन्नेसम्म देखिन आएकोले सो हदसम्मको कसुरमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको मान्नुपर्ने भयो। त्यस आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरू तुलसी यादव र दशरथ यादवलाई अभियोग दाबी अनुसारको साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. २ र ३ क नं. बमोजिम हुने न्यूनतम सजायमा ऐ. ५ नं. बमोजिम आधा सजाय हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तुलसी यादव र दशरथ यादवले पीडित साइकेतिक नाम गिता कुमारी यादवलाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको कसुर स्थापित हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबी अनुसार सामूहिक जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३।१२।२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबी अनुसारको साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२)नं. २ र ३ क नं. बमोजिम हुने न्यूनतम सजायमा ऐ. ५ नं. बमोजिम आधा सजाय हुने अर्थात् ८ वर्षको आधा ४ वर्ष तथा सामूहिकतर्फ ३ क नं. बमोजिम हुने थप थप

५ वर्षको आधा २ वर्ष ६ महिना गरी जम्मा ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत:- अमृता कुमारी शर्मा

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण २८ गते रोज १ शुभम् ।

९०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुस्मालता माथेमा, ०७२-CR-१७२४, सम्बन्ध विच्छेद, सन्तबहादुर गुरुङसमेत वि. अनुपा गुरुङ

प्रतिवादी बृखमाया गुरुङले तनहुँ जिल्ला धरमपानी गा.वि.स.वडा नं. ४ (ग) कि.नं. ११५ को ५-२-२-० जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई आफ्नो माइतीको अपुतालीबाट पएकाले मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा स्त्री अंशधनको ५ नं मा उल्लिखित प्रावधान अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्न वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफुखुसी गर्न पाउँछ, बन्डा गर्न कर लाग्दैन अनुसार कोही कसैलाई बन्डा लाग्नुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर गरेको देखिन्छ । सन्तानहरूका लागि पैतृक सम्पत्ति भनेको आफ्नो आमा बाबु वा पुर्खाहरूको सम्पत्ति हो । बाबु आमाको सम्पत्तिबाट छोरा छोरीहरूले पाउने अंशबाट नै सम्पत्ति पुस्तान्तरण भएको नेपाली समाजको चरित्र र विशेषता हो । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १८ नं.बमोजिमको निजी आर्जन तथा स्त्री अंशधनको ५ नं.बमोजिमको दाइजो पेवा सम्पत्तिहरू समान पुस्ताका अंशियारहरूमा बन्डा नलाग्ने भए तापनि उक्त सम्पत्तिहरू आफू पछिका हकवालाहरूमा बन्डा लाग्ने भन्ने नै कानूनको मकसद भएको हुँदा पुनरावेदक/प्रतिवादी बृखमाया गुरुङ प्रत्यर्थी/वादी अनुपा गुरुङका पति विशान्त गुरुङको आमा भएकोले बाबु

आमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सगोलको छोरा छोरीको लागि पैतृक सम्पत्ति नै हुने हुँदा उक्त सम्पत्तिबाट बिर्खमाया गुरुङका सगोलका छोरा विशान्त गुरुङको अंशभाग छुट्याउनुपर्ने ।

तायदाती फाँटवारीमा बृखमाया गुरुङका नाममा रहेको सबै सम्पत्तिमा बृखमाया गुरुङका छोरा विशान्त गुरुङलाई बन्डा लाग्ने नै देखियो । तसर्थ बृखमाया गुरुङको नाममा रहेको तनहुँ जिल्ला धरमपानी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) कि.नं. ११५ को ५-२-२-० जग्गामा विशान्त गुरुङले पाउने अंशभागबाट वादी अनुपा गुरुङले अंश पाउने नै देखियो । उक्त जग्गा निजी आर्जन भएकाले अन्य अंशियार हरूमा बन्डा हुनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः प्रतिवादीहरूबाट पेस हुन आएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये समनसिं गुरुङका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट ६ भागको १ भाग सन्तबहादुर गुरुङका भागमा पर्ने सम्पत्तिलाई पुनः ३ भाग लगाई विशान्त गुरुङका भागमा पर्ने १ भागबाट २ भागको १ भाग र बृखमाया गुरुङका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट ३ भाग लगाई विशान्त गुरुङका भागमा पर्ने १ भागबाट २ भागको १ भाग सम्पत्ति यी वादी अनुपा गुरुङले अंशबापतमा छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई भएको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।८।१६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ गते चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।

९१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुस्मालता माथेमा, ०७१-CI- ०१६९, मिलापत्र बदर गरी अंश दिलाइपाऊँ, पेसलबहादुर खड्का वि.

सिता कुमारी खत्री खड्कासमेत

मिलापत्र बदर नहुने गरी सुरु ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम दे.नं. ८७/०२९ को अंशदर्ता बदर मुद्दामा मिति २०६४।२।२४ मा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतसमक्ष भएको मिलापत्र बदर भई वादी र प्रतिवादीहरूबाट पेस हुन आएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित चल अचल सम्पत्तिमध्ये वादीले बन्डा नलाग्ने भनी उल्लेख गरेको दुमकुमारीका नाउँको ओखलढुंगा जिल्ला ज्यामिरे वडा नं. ४ कि.नं. १२६ को जग्गा र प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रतिवादी पेसल बहादुरसमेतका नाममा कायम हुन आएका मोरङ थलहा १(ग) का कि.नं. ३५९, ३५६, २५०समेतका जग्गा वादीहरूको अंश भाग लाग्ने अवस्था देखिएन, प्रतिवादीमध्येका मूल अंशियार बमबहादुर मिति २०६५।१।३ मा परलोक भएको भन्ने देखिँदा उपर्युक्त कि.नं. का जग्गाबाहेक तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित अन्य सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिमध्येबाट कायम ३ जना मूल अंशियार भन्ने देखिन आएकोले ३ खण्डको एक खण्ड वादीको पतिको अंशमध्येबाट मु.ऐ.अंशबन्डाको १७ नं.बमोजिम अविवाहित अंशियारहरूको विवाह खर्च परसारी ५ खण्डको ४ खण्ड अंश वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट छुट्याइपाउने ठहरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७०।५।१७ मा भएको फैसला केही उल्टी भई केन्द्रबहादुर खड्का वादी र पेसलबहादुर खड्कासमेत प्रतिवादी भई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा चलेको अंश तथा जालसाजी मुद्दा मिति २०६४।२।२४ मा भएको मिलापत्र एवम् मुद्दा फिर्ता बदर हुन नसक्ने भएकाले मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाबाट मिति २०५६।२।२६ मा परित र.नं. २३६० र मिति २०६३।९।२० मा परित र.नं. ९२७ को लिखतले मान्यता पाउने नै देखियो । सो हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी पेसलबहादुर खड्का र विदुर खड्काले

मालपोत कार्यालय मोरङबाट मिति २०६६।७।२९ मा र.नं. ३३३७(ख) बाट बाबा पराजुलीलाई राजीनामा लिखत गरिदिएको मोरङ जिल्ला कञ्चनवारी २ को कि.नं. ७९२ को ०-०-१/२ र कि.नं. ७८८ को ०-०-१४ १/२ जग्गा पेसलबहादुर खड्काले छुट्टी भिन्न भइसकेको खरिद गरी सोही जग्गा बिक्री वितरण गरेकोसमेत देखियो । प्रतिवादीहरू पेसलबहादुर खड्का र विदुर खड्काको उक्त जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई निजी आर्जनको देखिएकोले उक्त कारोबारलाई समेत अन्यथा भन्न नसकिँदा उक्त र.नं. ३३३७(ख) मिति २०६६।७।२९ को लिखत पनि कायम रहने नै देखियो । यसरी प्रतिवादीहरूमध्येका पेसलबहादुर खड्काको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिमा वादीको अंश भाग नलाग्ने भएकाले वादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमध्ये वादी सिताकुमारी र प्रतिवादी केन्द्रबहादुर खड्काको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरूबाट अविवाहित छोरा छोरीको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च परसारी बाँकी सम्पत्ति ५ खण्डको ४ खण्ड अंश वादीहरूले पाई निजहरूको नाममा दा.खा. दर्तासमेत हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७१-CI-०१७०, मुद्दा फिर्ता बदर, पेसलबहादुर खड्का वि. सिता कुमारी खत्री खड्कासमेत
- ०७१-CI-०१७२, राजीनामा लिखत बदर, पेसलबहादुर खड्कासमेत वि. सिता कुमारी खत्री खड्कासमेत
- ०७१-CI-०१७१, फिर्ता बदर, पेसलबहादुर खड्कासमेत वि. सिता कुमारी खत्री खड्कासमेत

९२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CR-०९८२, ०७४-CR-१६१३, ०७६-CR-००५०, जबरजस्ती करणी, आकाश लिम्बूसमेत वि. नेपाल सरकार, परिवर्तित नाम १०-D-१७-४०-V(धरान) वि. सिमन राईसमेत, प्रितेश लिम्बू वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी सिमन राईले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ र ३(३) नं.बमोजिमको कसुर गरेको भनी सुरु अभियोगपत्र दायर भएकोमा सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट प्रमाणको अभाव सिमन राईलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिइएकोमा उच्च अदालत विराटनगरबाट उक्त फैसला सदर भएको देखिन्छ। प्रतिवादी सिमन राईको नाम जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको देखिँदैन। साथै, जाहेरवाला तथा पीडिताको बकपत्र हेर्दासमेत यी प्रतिवादी वारदातको समयमा उक्त स्थानमा थिए वा वारदातमा निजको संलग्नता थियो भनी उल्लेख गरेको पाइँदैन। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले सिमन राई र सिमन लिम्बू एकै व्यक्ति हुन भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि निजहरू एकै हुन् भनी प्रमाणित गर्ने विश्वसनीय प्रामाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन। ने.का.प. २०५९ अङ्क ११।१२, नि.नं. ७१५७ मा “प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भार वादीको हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले शंकाहित तवरले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन। यस्तो अवस्थामा सिर्फ शंकाको आधारमा मात्र जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर्‍याउनु फौजदारी न्यायशास्त्रको विपरीत हुने” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ। केवल सिमन राईको नाम प्रतिवादीको नामसँग मिल्न गएको र निज अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा रहेकै आधारमा दोषी करार गर्नु

न्यायोचित हुने नदेखिँदा प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी सिमन राईलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ हुने ठहर्‍याएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।५।१४ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिने।

अतः कसुर स्थापित भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू आकाश लिम्बू, विपीन राई र प्रितेश लिम्बूलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी महलको ३(३) नं.बमोजिम ६ वर्ष कैद तथा सोही महलको ३क नं.बमोजिम पीडितउपर सामूहिक जबरजस्ती करणीको कसुरमा थप कैद ५ वर्ष गरी जम्मा ११ वर्ष कैद र जनही रु. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने ठहरेको र प्रतिवादी प्रतिश लिम्बू नाबालक भएको कारणबाट साबिक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा अर्थात् नाबालक भएको कारणबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा अर्थात् ५ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी उच्च अदालतबाट मिति २०७४।५।१४ मा फैसला भएकोमा वारदातपश्चात् जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ थप सजायको हकमा बढीमा ५ वर्षसम्म कैद हुने गरी अधिकतम कैदको व्यवस्था देखिएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई ३ वर्ष कैद गर्दासमेत सजायको मनसाय पूरा हुने देखिँदा सामूहिकतर्फ ३ वर्ष कैद सजाय गरी जम्मा ९ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍नाले सो हदसम्म उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।५।१४ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ। प्रतिवादी प्रितेश लिम्बू घटना हुँदाको अवस्थामा नाबालक रहेको देखिएबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम आधा सजाय हुने व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादीलाई ४ वर्ष ६ महिना

कैद सजाय हुने ठहर्छ । पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरू समिर राई, विट्टु राई र विकेस राईलाई उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी महलको ३(३) नं.बमोजिम ६ वर्ष कैद तथा सोही महलको ३क नं.बमोजिम पीडितउपर सामूहिक जबरजस्ती करणीको कसुरमा थप कैद ५ वर्ष गरी जम्मा ११ वर्ष कैद र जनही रु. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने ठहरेकोमा निजहरूको हकमा समेत अन्य प्रतिवादीहरूलाई सरह सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ ३ वर्ष सजाय गरी जम्मा ९ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादी सिमन राईको हकमा प्रमाणको अभावमा अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर:- विदुर खड्का

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ५

९३

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CI-०४६८, दूषित नामसारी निर्णयसमेत जालसाजी, कृष्णकुमारी थापा वि. प्रेमकुमार थापासमेत

पुनरावेदक टिकाबहादुर थापाको मु.स.गर्ने निजकी छोरी कृष्णकुमारी थापाले आफ्नो अंश हक लाग्ने जिल्ला काठमाडौं, डाँछी गा.वि.स. वडा नं. १/क को कि.नं.१६५ को जग्गा विपक्षी हरिबहादुर थापाले अन्य अंशियार नभएको भनी जालसाजपूर्ण तरिकाबाट मिति २०६४।१०।२० मा आफ्नो नाममा नामसारी गराएकोले सो बदर गरी जालसाज घोषित गरिपाउँ भनी दाबी लिएकोमा यसै लगाउको मुद्दा नं. ०७३-CI-०२०० को अंश नामसारी दर्ता चलन मुद्दामा

प्रतिवादी हरिबहादुर थापाका नाउँमा दर्ता कायम रहेको कि.नं. ३९९ को जग्गा यी पुनरावेदक वादी कृष्णकुमारी थापाका पिता टिकाबहादुर थापाले अंश नामसारी दर्ता गरी चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्‍याई भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०२।२२ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०७।१० को फैसला आज यसै इजलासबाट सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । उक्त फैसलाबाट यी पुनरावेदक वादीको अंशहक प्रचलन भइसकेको अवस्था हुँदा सोही फैसलामा लिइएका आधार कारणबाट वादी दाबीको काठमाडौं जिल्ला डाँछी गा.वि.स. को मिति २०५८।१०।१३ को सिफारिस पत्र, मालपोत कार्यालय चावहिलको मिति २०६४।०९।१९ को सरजमिन मुचुल्का र मालपोत कार्यालय चावहिलबाट उक्त कि.नं.१६५ को जग्गा प्रतिवादी हरिबहादुर थापाका नाममा नामसारी दर्ता गर्ने गरी मिति २०६४।१०।२० मा भएको निर्णय जालसाज घोषित गरी प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०२।२२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०७।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हेमराज शर्मा

कम्प्युटर- सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल जेठ १४ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०४६९, दूषित नामसारी निर्णय बदर नामसारी दर्ता कायम, कृष्णकुमारी थापा वि. प्रेमकुमार थापा मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

९४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WH-००९१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विनोद घिसिङ वि. उच्च अदालत

पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदक विनोद घिसिङको नाउँको समाह्वान म्याद जारी गर्दा निजले बैंकहरूमा खाता खोल्दा उल्लेख गरेको विवरणमा निजको अस्थायी ठेगाना स्पष्ट नखुलेको र जाहेरी दरखास्तका साथै अभियोगपत्रमा उल्लिखित अस्थायी ठेगानामा समेत स्पष्ट खुल्न नसके तापनि निजले उल्लेख गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटी र काठमाडौँको बौद्ध नयाँबस्तीहरूमा खोजी गर्दा नभेटिएपछि तथा निजले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरमा प्रयास गर्दा पनि निजलाई सम्पर्क गर्न असम्भव भएपछि निजको नागरिकतामा उल्लिखित स्थायी ठेगानामा म्याद जारी भएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ मा उल्लिखित कानूनको रीत पुर्‍याई तामेल गरेको देखिएकोले निज अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेमा सो नगरेको देखिएकोले उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको निजको नाउँको समाह्वान म्याद तामेल र सोका आधारमा भएको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निजका नाउँमा जारी भएको कैदी पुर्जिसमेत रीतपूर्वकको देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- चेताराज पन्त

फैसला लेखनमा सहयोग गर्ने:- नबिन आचार्य

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७९ साल माघ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

९५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा. न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-००४३, जबरजस्ती करणी, जनसेवा ३६ ख वि. नेपाल सरकार

घटनाबाट पीडित भनिएकी जाहेरवालीले नै आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको होइन

भनी अदालतमा आई लेखाइदिएपछि आफैँमा खण्डीत भएको जाहेरी दरखास्तको आधारमा प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी नै गरेको हो भनी अदालतबाट कसुर स्थापित गर्न न्यायोचित हुने देखिँदैन । जाहेरी दरखास्त घटनाका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सूचना भए पनि सबै अवस्था र परिस्थितिमा प्रतिवादीउपर कसुर स्थापित गराउन सक्ने अकाट्य प्रमाण भने हुन सक्दैन । जाहेरी दरखास्तले तब मात्र प्रमाणको स्वरूप धारण गर्न सक्छ, जब सो जाहेरीलाई मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र कागज प्रमाणहरूबाट समेत समर्थित गरिएको हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी बेहोरा तथा अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाण रहेको मिसिलबाट देखिँदैन । शंका जतिसुकै भए पनि शंका स्वयम्ले प्रमाण रूप धारण गर्न नसक्ने र शंकाको सुविधा प्रतिवादीले नै पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत रही आएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७७, अङ्क ६, नि.नं. १०५२० भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा “स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएको तथा पीडित र जाहेरवाली दुबै जनाले प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा केवल किटानी जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्रै प्रतिवादीलाई आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर गरेका हुन् भनी विश्वास गर्न नसकिने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएकोले सो नजिरसमेतका आधारमा पनि यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा सुरु अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्ने गरी भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाणहरू एवम् उल्लिखित नजिरको रोहमा मिलेको देखिन आएन ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र

प्रमाणहरूसमेतबाट प्रतिवादी जनसेवा ३६(ख) लाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरेको सुरु अदालतको फैसला बदर गरी निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९(३)(ड) बमोजिम सात वर्ष कैद र ऐ.ऐनको दफा २२०(२)(ख) बमोजिम थप ४ वर्ष कैद र रु.४०,०००/- जरिवाना गरी प्रतिवादीलाई जम्मा ११ वर्ष कैद र रु.४०,०००/- जरिवाना हुने र पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु.१,००,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।८।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।२।६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी परिवर्तित नाम जनसेवा ३६(ख) ले ले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत:- हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल असार २० गते रोज ५ शुभम्।

९६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा. न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०७३५, ०७६-CR-०९५३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. विजय योन्जन, विजय योन्जन वि. नेपाल सरकार

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी विजय योञ्जनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा दफा ४(२)(क) को कसुरमा दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ को कसुरमा ऐ.को १५(१)(क) बमोजिम २०।०।० (बिस वर्ष) कैद र रु.२,००,००० (दुई लाख) जरिवाना गरी पीडितले

प्रतिवादीबाट रु.१,००,०००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।३।१७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७६।३।१९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी विजय योञ्जनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा दफा ४(२)(क) को कसुरमा दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना हुने एवम् ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडित जाहेरवालालाई प्रतिवादीबाट रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने।

इजलास अधिकृत - हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - निशान जवेगु

इति संवत् २०८१ साल असार २० गते रोज ५ शुभम्।

९७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-११७४, ०७६-CR-०७३४, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान, तिर्थराज आचार्य वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. तिर्थराज आचार्य

प्रतिवादी तिर्थराज आचार्यलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरतर्फ मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु झापा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।२४ को फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७६।३।२९ को फैसला तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सो हदसम्म मिलेकै देखियो। तर हाल प्रचलनमा रहेको “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो

कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजाय गर्ने व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी तिर्थराज आचार्यलाई सर्वस्वको सजाय हुने देखिएन । तसर्थ निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने र मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरलाई जबरजस्ती करणी उद्योगमा परिणत गरी सजाय गरेको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको उक्त फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. थपबमोजिम ५ (पाँच वर्ष) कैदसमेत हुने र सोही १० नं.बमोजिम मृतकको परिवारले प्रतिवादीबाट रु. ५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ।

इजलास अधिकृत - हेमराज शर्मा

कम्प्युटर- सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल असार २० गते रोज ५ शुभम् ।

९८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७८-CR-०४९५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम थर जिल्ला ६८ बस्ने छ १ कुमारसमेत

उच्च अदालत दिपायलबाट कानूनको विवादमा परेका बालकहरू छ १ र ज १ लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ (१)

(ग) बमोजिम र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम ६(छ) वर्ष ८(आठ) महिना कैद सजाय हुने र प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्थामेतको आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९(१) बमोजिम निजहरूलाई जनही रु.६७,०००/- (सतसठ्ठी हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ४१ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५समेतको आधारमा निजहरूबाट पाउने जनही रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपैयाँ) मृतकका हकवालाले पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भरिपाउने ठहर्‍याई मिति २०७७।१।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुशिल आचार्य

कम्प्युटर: निशान जवेगु

इति संवत् २०८१ साल जेठ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

९९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-WH-०१७८, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, बिजयबहादुर मगर वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत

यस अदालतबाट निवेदक लेखनाथप्रसाद यादव वि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहासमेत भएको मुद्दामा पहिले बढी सजाय भएको कानूनलाई पछि कम सजाय हुने घोषणा संशोधित ऐनद्वारा गरेको अवस्थामा विधायिकाको मनसाय बढी सजाय गर्ने नभई कम सजाय गर्नेतर्फ रहेको संशोधनबाट स्पष्ट देखिने भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदक रूपेस दर्नाल दर्जी वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलाससमेत, नवीन डाँगी भन्ने नवीन कुमार डाँगी वि झापा जिल्ला अदालतसमेत, पार्वती गाहामगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूमा समेत साबिक मुलुकी ऐनको अपहरण

गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. मा भएको थप सजाय हालको प्रचलित कानून मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरको व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था नभएकोले कसुर गर्दाको अवस्थामा उक्त सुविधा कसुरदारले नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. को थप सजाय गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको पाइने।

निवेदकलाई उल्लिखित मुद्दामा मिति २०७८।७।९ मा ७ वर्ष १ महिना २३ दिन थुनामा राख्नु भनी झापा जिल्ला अदालतबाट कैदीपुर्जी दिइएकोमा निजलाई ५ वर्ष ९ महिना २३ दिन मात्र कैद हुने र यी निवेदक मिति २०७४।९।१३ देखि हालसम्म ५ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैदमा बसी निजको कैद भुक्तान भइसकेको अवस्थामा निवेदक विजयबहादुर मगरका नाममा जारी भएको च.नं. TH/८१ मिति २०७८।७।९ को संशोधित कैदीपुर्जी कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। उक्त कैदीपुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएकोले अब यी रिट निवेदक विजयबहादुर मगरलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए उल्लिखित मुद्दाको रोहबाट आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीको नाममा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): महेन्द्र प्रसाद पौड्याल
कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल शौष ८ गते रोज १ शुभम्।

१००

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-WO-०५७८, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा प्राइभेट लिमिटेड नं.

११३०८०।०६९।७० मा दर्ता रही जिल्ला मोरङ, साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को हाल परिवर्तित विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित दर्ता कार्यालय रहेको ग्लोबल आई हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड वि. ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २८ कमलादी काठमाडौँसमेत

विभिन्न बैंकहरू मर्ज भई बनेको ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंकले आफ्नो ऋण असुलीको लागि मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ परिवर्तित वडा नं. १३ रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको ग्लोबल आई हस्पिटल-१, मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ परिवर्तित वडा नं. ७ नागरिकताको ठेगाना भएका मो. ज्याउर रहमान-१, मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ परिवर्तित वडा नं. ७ नागरिकताको ठेगाना भएकी फरहिन बानु-१ र मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ परिवर्तित वडा नं. ९ शिवनारायण प्रधान-१समेतलाई विपक्षी बनाई उल्लिखित वतन खुलाई ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ०७८-DR-००९२ को निवेदन मिति २०७८।८।१० मा दिएको देखिन्छ। उक्त ऋण असुली मुद्दामा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ऋण असुलीको निवेदनमा उल्लिखित वतनमा नै प्रतिवादीहरूका नाउँमा म्याद जारी हुँदा ग्लोबल आई हस्पिटलको नामको म्याद मिति २०७८।११।१५ मा, मो. ज्याउर रहमान तथा निजकी पत्नी फरहिन बानु र शिवनारायण प्रधानको नामको म्याद मिति २०७८।१०।१८ मा बेपत्ते बेहोराले म्याद तामेल भएकोमा उल्लिखित म्याद बदर गरी निवेदकहरूको अर्को वतन खुलाउने भनी ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट आदेश भएको पाइन्छ। निवेदनमा उल्लिखित वतन नै प्रतिवादीहरूको वास्तविक वतन

रहेको भनी बैंकका तर्फबाट कागज गरेको हुँदा सोही वतनमा प्रतिवादीहरूका नाउँको म्याद सूचना मिति २०७९।१।१४ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। तत्पश्चात् ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०७९।१२।१५ मा निवेदकले प्रतिवादीहरूको चल अचल सम्पत्तिबाट ऋण असुलउपर गरी भराई लिन पाउने गरी फैसला भएको पाइने।

नेपाल राजपत्र खण्ड ६६ सङ्ख्या ५८ भाग ४ मिति २०७३।१।१२७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ हाल वडा नं. १५ भएको, साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ हाल वडा नं. ६ भएको र साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ हाल वडा नं. ९ भएको देखिन्छ। यसरी ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट निवेदकहरूको नामको म्याद सूचनामा गलत वतन उल्लेख गरी बेरित तथा गैरकानूनी तवरबाट पत्रिकामा प्रकाशित हुन गएको र सोही प्रकाशित सूचनाको आधारमा मिति २०७९।१२।१५ मा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम ८ को कानूनी व्यवस्था र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो। तसर्थ, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०७९।१।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित म्याद सूचना, मिति २०७९।१२।१५ मा भएको फैसला र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०८०।६।२१ मा भएको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

अब ऋण असुलीको उक्त मुद्दामा प्रस्तुत रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको निजहरूको वतनमा पुनः म्याद जारी गरी प्रतिवादीहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु भनी विपक्षी ऋण असुली न्यायाधिकरणको

नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने।
इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का
कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०८० साल चैत्र १४ गते रोज ४ शुभम्।

१०१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र
मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-WH-
०१७९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अनुरुद साह वि. जिल्ला
प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी, जलेश्वरसमेत

प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, बरामदी मुचुल्काहरू, घटना विवरण कागज गर्नेहरूको किटानी बेहोरा, प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा उक्त कसुर आफूले गरेको भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको, निज प्रतिवादीको घरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरिने १६० गोटा होलोग्राम (स्टिकर) र विभिन्न क्लबहरूको रबर स्टाम्प (छाप)हरूसमेत फेला परेको, थोरै रकम दिई ३/४ गुणा बढाएर तमसुक गरेको भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको जाहेरी रहेको, तमसुक गरी रकम दिए तापनि दृष्टिबन्धक पास गर्ने वा राजीनामा पास गर्ने गरेकोबाट दोहोरो लाभ लिएको भन्ने देखिएको र प्रतिवादीलाई अभियोग मागबमोजिम कसुर ठहर भएमा ठगीतर्फ ७ वर्ष, लिखतसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्ष, आपराधिक विश्वासघातमा ३ वर्ष र सङ्गठित अपराधतर्फ ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको समेतका आधारमा प्रतिवादी अनुरुद साहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाउने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०६।०५ मा आदेश भएको देखिन्छ। उक्त आदेश बेरितको भई बदर गराइपाउँ भनी उच्च अदालत जनकपुरमा प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर हुने गरी मिति २०८०।०१।२८ मा आदेश

भएको देखिने।

निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) र धारा २० को उपधारा (४) र (९) ले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको भन्ने दाबीतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७(१) मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था, धारा २० को उपधारा (४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था र धारा २०(९) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूले कानूनबमोजिमबाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुऱ्याउन, कानूनविपरीत कसैलाई सजाय गर्न तथा सुनुवाइको मौका नदिई न्याय निरूपण गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ। निवेदकउपर जाहेरी परेको र सोही आधारमा अनुसन्धान भएपश्चात् अधिकार प्राप्त निकायबाट अभियोजन भएको र सक्षम अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यी निवेदक निजउपर अभियोजन भएको मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएको देखिएको छ। न्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता भई आदेश भएको हुँदा यी निवेदकले सुनुवाइको मौका नपाएको, कानूनविपरीत वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरीएको तथा प्रचलित कानूनले सजाय नहुनेमा सजाय गरिएको भन्ने नदेखिने।

तसर्थ, महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट ठगी, आपराधिक विश्वासघात, लिखतसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा मिति २०७९।०६।०५ मा थुनछेकका क्रममा निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा

पठाउने गरी भएको आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०८०।०१।२८ को आदेशबाट उक्त मुद्दाका प्रतिवादी तथा प्रस्तुत निवेदनका निवेदक अनुरुद साहलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी नभएको र सोबाट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात पुगेको अवस्था नदेखिएको हुँदा निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षी अदालतहरूबाट भएको आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - महेन्द्र प्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल पौष ८ गते रोज १ शुभम्।

१०२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-८।-०१०५, ०७५-८।-०१०९, हक कायम, महेश्वरराम जोशीसमेत वि. परशुराम भण्डारीसमेत, परशुराम भण्डारी वि. महेश्वरराम जोशीसमेत

विवादित कि.नं. २२९ र ३०३ को जग्गाहरूको स्वामित्वको विषयमा निर्णय नगरी विवादित जग्गाहरूमा मूल स्रोतमा नै विवाद देखिएको भनी दुवै पक्षको फिराद दाबी नपुग्ने भनी विवादित कि.नं. २२९ र ३०३ को जग्गाहरूको स्वामित्वको सम्बन्धमा अस्पष्ट रहेको फैसला बदर गरिदिएको छ। अब, प्रस्तुत मुद्दामा जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी विवादित कि.नं. २२९ र ३०३ को जग्गाहरूको स्वामित्वको विषयमा पुनः निर्णय गर्नु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम मिसिल सुरु ललितपुर जिल्ला अदालत पठाइदिने।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल चैत्र ८ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०११०, हक कायम, परशुराम भण्डारीसमेत, परशुराम भण्डारी वि. महेश्वरराम जोशीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. १३

१०३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-०९९०, लागु औषध (ब्राउन सुगर), गणेश थापा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी रूपेस भण्डारीको साथबाट बरामद अवैध लागुऔषध ब्राउन सुगर जस्तो धुलो पदार्थ ३ ग्राम ५४० मिलिग्राम चेक जाँच गर्दा लागु औषध हिरोइन पाइएको भन्ने बेहोराको परीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिएबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन रहेको तथ्यमा विवाद छैन । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीका साथमा रहेका प्रतिवादी रूपेस भण्डारीको साथबाट पाँच पोका प्लाष्टिकमा रहेको लागु औषध खैरो हेरोइन प्लाष्टिकसहित तौल गर्दा ३ ग्राम ५४० मिलिग्राम रहेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी रूपेस भण्डारीको साथबाट बरामद भएको जम्मा ५ पुरिया लागु औषध (ब्राउन सुगर) जस्तो धुलो पदार्थ प्लाष्टिकसहितको नापतौल गर्दा ३ ग्राम ५४० मिलिग्राम भएको अवैध लागु औषध (ब्राउन सुगर) लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ११ (घ) बमोजिम नष्ट गर्नुपर्नेमा निज प्रतिवादीबाट बरामद भएको उक्त लागु औषधको परिमाण न्यून मात्रामा रहेकोले नष्ट गर्नुपर्ने मात्रा नबची सबै परीक्षणको लागि पठाइएको भन्ने बेहोराको लागु औषध नष्ट गर्नेसम्बन्धीको मुचुल्का रहेको देखिँदा सोबाट प्रतिवादीहरूबाट बरामद ५ पोका लागु औषधको परिमाण प्लाष्टिकसहित ३ ग्राम ५४० मिलिग्राम भए पनि प्लाष्टिक हटाउँदा उक्त लागु औषध न्यून परिमाण रहेको तथ्य पुष्टि हुने ।

प्रतिवादीहरूका साथबाट लागु औषध बिक्री वितरणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा नगद बरामद भएको नदेखिएको, निजहरूका घरमा खानतलासी गर्दा कसुरलाई प्रमाणित गर्ने अन्य वस्तु फेला नपरेको, पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश थापा र अर्का प्रतिवादी रूपेस भण्डारीले समेत अदालतसमक्ष बिक्री वितरण कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको, बरामद गरिएको लागु औषधको परिमाणसमेतका आधारमा निज पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश थापा र अर्का प्रतिवादी रूपेस भण्डारीले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) बमोजिम लागु औषध बिक्री वितरण, सञ्चय र ओसारपसार गरेको भनी लिएको निजहरूउपरको अभियोग दाबी सप्रमाण पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट मिति २०७३।१२।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदैन ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०९।२० मा प्रतिवादीहरू गणेश थापा र रूपेस भण्डारीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ड) बमोजिम जनही एक/एक वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७३।१२।१० मा निजहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ)(१) बमोजिम जनही पाँच वर्ष कैद र जनही रु. ५,०००/- जरिवाना ठहर गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश थापा र प्रतिवादी रूपेस भण्डारीको हकमा समेत निजहरूले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (छ) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम जनही एक/एक वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-RC-००१३, ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान), नेपाल सरकार वि. प्रकाश वि.क.

प्रतिवादीहरूको हकमा आरोपित कसुर सम्बन्धमा विवेचना भई मुस्ताङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट सदर भई साधकसमेत सदर भई मुद्दा अन्तिम भइरहेको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा विचार गरिरहनु पर्ने भएन। यी प्रतिवादी प्रकाश वि.क. मौकामा फरार रही निजको हकमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अ.व. १९० बमोजिम मुलतबी रहेकोमा छ वर्ष व्यतीत भइसकदा पनि निज हाजिर हुन नआएको, पक्राउ पनि नपरेको साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ को उपदफा (४) बमोजिम तीन वर्षभित्र पनि निज फरार प्रतिवादी उपस्थित हुन पनि नआएको र पक्राउ पनि नपरेको हुँदा मुद्दा जगाई निज प्रतिवादी प्रकाश वि.क. को हकमा फैसला भएको देखिन्छ। त्यसरी फैसला हुँदा यी प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. तथा १३(४) नं. बमोजिमको कसुर ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा अघि अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा फैसला हुँदा नै विवेचना भई अभियोग दाबीको वारदात स्थापित भएको देखिन आएको छ। तसर्थ अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत प्रमाण मूल्याङ्कन भई फैसला अन्तिम भइरहेको तथ्यका सम्बन्धमा प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहबाट थप विचार गरिरहनुपर्ने नदेखिने।

जाहेरवाला आङ्गेल विष्टको भाइ पेम्बा विष्टलाई दुईजना प्रतिवादीहरू अनिल वि.क. र यी प्रकाश वि.क. मृतकको घरमा गई मृतकलाई लिएर आई रक्सी खुवाइसकेपछि प्रतिवादीमध्येका धनबहादुर सुनार र यी प्रतिवादी प्रकाश वि.क. गई

प्रतिवादी लोप्साङ गुरुङलाई भेटी निजसँगबाट ज्यान मार्नबापत रूपैयाँ लिएर आई अन्य प्रतिवादीहरूसमेत भई घटनास्थल कालीगण्डकी नदीको बगरमा मृतकलाई लगी यी प्रतिवादी प्रकाश वि.क.समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मृतकलाई बाँधछाँद गरी भाग्न उम्कन नदिने गरी समाई काटी मारी टाउको तथा शरीरका अङ्गहरू टुक्रा टुक्रा पारी कालीगण्डकी नदीमा बगाउनेसमेतको कार्यमा यी प्रतिवादी प्रकाश वि.क. पूर्ण रूपमा सहभागी भएको तथ्य खुलाई अन्य प्रतिवादीहरू धनबहादुर सुनार, अनिल वि.क., सुरेन्द्र वि.क., श्यामबहादुर विश्वकर्मा, छिचीक ठकुरी र लोप्साङ गुरुङसमेतले आफू आरोपित कसुरका साबित रही यी प्रतिवादी प्रकाश वि.क.को संलग्नताको पूर्ण विवरण खुलाई मौका तथा अदालतमा समेत बयान गरेको अवस्था देखिन आएको छ। निजहरूको बयान बेहोरा, मिसिल संलग्न घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, घटना विवरण कागजसमेतका वस्तुनिष्ठ अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भइरहेको देखिने।

सहअभियुक्तहरूले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आरोपित कसुरमा साबिती रही बयान गरी प्रतिवादी प्रकाश वि.क. को समेत उक्त वारदातमा संलग्नता रहेको भनी गढाउ पोल गरेको देखिन्छ। जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, मौकामा कागज गरेका व्यक्तिहरूले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतका आधारमा प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्यलाई समर्थन गरिरहेको साथै यस मुद्दाका सम्बन्धमा अन्य अभियुक्तहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर गरी सजाय हुने ठहरी मिति २०७१।०८।२४ मा सुरु मुस्ताङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट मिति २०७३।०३।०७ मा फैसला भएको र सो फैसला यस अदालतबाट मिति २०७८।०४।२१ मा सदर भई

अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । यस अवस्थामा यी प्रतिवादीको हकमा उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी प्रकाश वि.क. लाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (४) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेकोमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४२ ले जन्मकैदको गणना गर्दा २५(पच्चिस) वर्ष कैद भनी व्यवस्था गरे पनि वारदात हुँदाकै अवस्थामा प्रचलित रहेको मुलुकी ऐनबमोजिमको जन्मकैद गणना गर्दा कम पर्ने देखिएकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोजिम कसुर हुँदा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ६ नं.बमोजिम जन्मकैद स्वरूप वर्ष २०(बिस) कैद सजाय हुने ठहर्‍याई मिति २०८०।०४।१५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासबाट मिति २०८०।०९।०१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

१०५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७९-CR-१८४७, जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२(३९९) वि. नेपाल सरकार

पीडितले मौकामा गरेको घटना विवरण कागज बेहोरा समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा "Bilateral valva congested, hymen is not intact, bite marks over left cheek" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा. Parool Khadka ले अदालतमा उपस्थित भई पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पुष्टि गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) बमोजिम अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मन्जुरी लिएर करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी भएको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेबाट यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम ऐ. संहिताको दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) तथा ऐ. संहिताको दफा २२०(१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने नै स्थापित हुन आयो । तसर्थ निज प्रतिवादीलाई सोही दफा २१९ (३) को खण्ड (घ) बमोजिम दश वर्ष कैद र ऐ. ऐनको दफा २२०(१) बमोजिमको कसुरमा ऐ. संहिताको दफा २२० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम तीन वर्ष कैद र तिस हजार रुपैयाँ जरिवाना सजायसमेत हुने ठहर्‍याई सुरु प्युठान जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिने ।

हाम्रो समाजको संरचना, मूल्य र मान्यताबमोजिम पीडितसँग आमासरहको मर्यादित नाता सम्बन्ध भएका अभिभावकसरहका प्रतिवादीले नाता सम्बन्धको मर्यादाबाट स्खलित भई आरोपित कसुर गरेको मात्र नभई यी प्रतिवादीले मौका तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि एउटी बालिकाको अस्मिता र मर्यादालाई नै आँच पुर्‍याउने गरी अत्यन्तै निन्दनीय तवरले पीडित स्वयम्ले सुरुवाल खोलेर प्रतिवादीलाई दिन दहाडै खरियानमा करणी गर्न अनुरोध गरेकोले सहमतिमा करणी गरेको हो भनी निर्लज्जतापूर्वक गरेको बयान बेहोरा अपत्यारिलो मात्र होइन निन्दनीयसमेत देखिन्छ । तसर्थ निज प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी सङ्केत नं.५२(३९९) लाई

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३) को खण्ड (घ) बमोजिम दश वर्ष कैद र हाडनातातर्फ सोही संहिताको दफा २२०(२) को खण्ड (ग) बमोजिम थप सजाय तीन वर्ष र तिस हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने तथा ऐ. संहिताको दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट बिस हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१)(ज) बमोजिम बाइस सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउने ठहर्‍याई सुरु प्युठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१०।०६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७९।०३।१५ मा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम्।

१०६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-CR-१११३, कर्तव्य ज्यान, दानबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी र मृतक दुवैजना मादक पदार्थ सेवन गर्ने भएकोले झै-झगडा परिरहने गरेको र वारदात भएको मिति २०७८।०७।१९ मा पनि निजहरू दुवै जना रक्सी सेवन गरी बसिरहेका बेला दुवै जनाबिच घरायसी विषयमा विवाद हुँदा मृतकसँग हात हालाहाल हुँदा मृतकले प्रतिवादीको दाहिने हातको चोर आँलामा टोकी दिएकोले रिसको आवेशमा आई बन्चरोको काठको बिँडले मृतकको टाउकोलगायत शरीरका विभिन्न भागहरूमा प्रहार गर्दा मृतक श्रीमती भुईँमा ढलेपछि निजलाई उठाउन खोज्दा नउठेपछि उक्त बन्चरोको बिँड ढोकाछेउमा राखी मतपुरको जङ्गलतर्फ भागी गएको र प्रहरीले सोही जङ्गलबाट

पक्राउ गरी ल्याएको हो भनी आरोपित कसुरमा साबिती भई बयान गरेको देखिन्छ। निजले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि सोही बेहोरा मिलानको बयान गरेको देखिन्छ। निजको बयान बेहोरालाई समर्थन हुने गरी घटनास्थलबाट ढोकाको पश्चिम कुनामा २ फिट २ इन्च लम्बाइ र ४ इन्च गोलाई भएको रगत लागेको देखिने काठको बिँड दसी प्रमाण बरामद भएको समेत देखिन्छ। मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि मृतकको मृत्युको कारण Blunt Force Injury to Head भनी उल्लेख भई टाउकोमा चोट लागेको कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको देखिन्छ।

मिसिल संलग्न घटनास्थल लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको बयानसमेतका वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीको कर्तव्यबाट नै मृतकको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित हुन आएको छ। तसर्थ निज प्रतिवादीले आफ्नो पत्नीलाई बन्चरोको बीँडले पटक पटक टाउकोसमेतको संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको कारण मृतकको मृत्यु हुन गएको भन्ने अभियोग दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्था देखिन्छ।

प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा साबित रही अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको भन्ने देखिन आएको, निजले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि आफ्नो कर्तव्यबाट आफ्नै श्रीमतीको मृत्यु भएको तथ्यमा साबित रही बयान गरेको र निजको सो बयान बेहोरा अन्य प्रमाणबाट समर्थित भई निज प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएको देखिँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम घटी सजाय हुन व्यक्त गरिएको राय अन्यथा भएको नदेखिँदा सोतर्फ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने भएन।

दाङ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी दनबहादुर भन्ने दानबहादुर थापाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) को

कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई सोही दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जन्मकैद अर्थात् पच्चिस वर्ष कैद सजाय हुने, प्रतिवादीबाट पीडितको आश्रितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने र प्रतिवादीबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम अड्डाईस सय रुपैयाँ अपराध पीडित राहत कोषमा जम्मा गराइदिनेसमेत ठहर भएकोमा निजलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिँदा निजलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम १५(पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु दाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।१।११ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०८०।०५।०३ मा भएको कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

१०७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-०९३८, लागु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार वि. रोहित कठायतसमेत

प्रतिवादीका साक्षीहरू प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको हुँदा र निज साक्षीहरूले प्रतिवादीहरूबाट लागु औषध बरामद हुँदा, निजहरूले खरिद गर्दा वा सेवन गर्दा नदेखेको भन्नेसम्म आधारले प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भन्न मिल्दैन। प्रतिवादीहरूले अन्य कोही कसैलाई बिक्री गरेको, कसैले निजहरूबाट खरिद गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छैन। कारोबारका लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा नगदसमेत प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको अवस्थासमेत नदेखिएबाट निज प्रतिवादीको साथबाट बरामद लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको भन्ने पुष्टि

हुन आएन। उक्त बरामदित लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले खरिद गरी ल्याएको भनी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको, प्रतिवादीहरू सेवनकर्ता भई सेवन गर्ने उद्देश्यले खरिद गरी लिई आउँदा लागु औषध बरामद भएको भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीहरूले उक्त लागु औषध बिक्री वितरण गर्न नभई सेवनसम्मको लागि खरिद गरी साथमा लिई आउँदा पक्राउ परेको भन्ने अवस्था मिसिल प्रमाणहरूबाट स्थापित हुने।

प्रतिवादीहरू चढी आएको से ३ प ४३२२ नं. को मोटरसाइकल जफत गरिपाउँ भन्नेतर्फको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू तीनै जनाले उक्त मोटरसाइकल प्रतिवादी प्रकाश साउँदको बुबाको हो भनी बयानमा लेखाएको देखिएको र मौकामा कागज गर्ने डम्बरबहादुर साउँदले उक्त मोटरसाइकल निजको बुबाको नाममा रहेको र बुबाको मृत्युपछि प्रतिवादी प्रकाश साउँदले चलाउने गरेको भनी कागज गरेको देखिएकोमा उक्त बरामद गरिएको मोटरसाइकल धनी यकिन नगरी जफतको माग गरेको देखिन आयो। प्रस्तुत मुद्दामा सवारी धनीलाई मुद्दा नचलाइएकोबाट उक्त बरामद भएको मोटरसाइकल जफत गर्न मिल्ने देखिएन।

बरामदी मुचुल्कामा ८ ग्राम ३६० मिलिग्राम खैरो हेरोइन लिई से ३ प ४३२२ नं. को मोटरसाइकल चढी प्रतिवादीहरू आउँदै गर्दा बरामद भएको भन्ने देखिन आएको तर कारोबार गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएकोले बरामदित लागु औषधको परिमाणका आधारमा मात्र बिक्री वितरण गर्न ल्याएको वा गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न न्यायोचित हुँदैन। बरामद लागु औषध के प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूले खरिद गरी साथमा राखेको हो भन्ने आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीहरू अदालतमा सेवनतर्फको कसुरमा मात्र साबिती रही बयान गरेको अवस्था

देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ड) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम जनही १ वर्ष कैद र रु.१०,०००/- जरिवाना ठहर गरी बरामद भएको मोटरसाइकल जफत गर्न नमिल्ने हुँदा नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भनी मिति २०७५।०२।१६ मा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने।

कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।२८ मा प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ) (१) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र रु.५,०००/- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याई भएको फैसला उल्टी गरी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।०२।१६ मा यी प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ड) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम जनही एक वर्ष कैद र रु.१०,०००/- का दरले जरिवानासमेत हुने ठहरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १५

१०८

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WO-०६०५, उत्प्रेषणसमेत, श्याम कुमार श्रेष्ठ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।५।७ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१।८।१३ मा भएको आदेश कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन।

प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - लेखनाथ पौडेल

फैसला - ना.सु. भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल माघ १८ गते रोज ३ शुभम्।

१०९

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WH-०१८५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, प्रभु रायसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.८ स्थित प्रहरी वृत्त गौशालासमेत

मिति २०८१/०८/१५ गते विहान गौशालास्थित पशुपतिनाथको गेटबाट पक्राउ परेका निवेदकहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पहिलो पटक मिति २०८१/०८/१५ बाट लागु हुने गरी दिन पाँचको लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएकोमा पुनः मिति २०८१/०८/२० मा दोस्रो पटक दिन पाँचको म्याद थपको अनुमति प्राप्त भएको देखिए तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) र (९) मा व्यवस्था भएबमोजिम अनुसन्धानका लागि थुनामै राख्नुपर्ने भए कारणसहितको पर्चा खडा गरी हिरासतमा राख्न आदेश दिनुपर्नेमा सोबमोजिमको पर्चा खडा गरी आदेश भएको नदेखिँदा निज निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको मान्न मिलेन। त्यसैले निज निवेदकहरू प्रभु राय र दिलिप रायलाई आजै थुनाबाट मुक्त गरी अनुसन्धानका लागि तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत - लेखनाथ पौडेल

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २१ गते रोज ६ शुभम्।

११०

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-WO-०४८७, उत्प्रेषण

/परमादेशसमेत, सुजितकुमार यादव वि. गृह मन्त्रालय,
काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०७२।१।१८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयउपरको पुनरावेदनमा मिति २०७५।५।२५ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत मान्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - लेखनाथ पौडेल

कम्प्युटर - शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल माघ १५ गते रोज २ शुभम्।

१११

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७८-CR-०७२२, जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी, अर्घाखाँची ४८ (RS वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी परिवर्तित नाम अर्घाखाँची ४८(RS) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम ९ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको हुँदा जन्मकैदको सजाय हुने तथा यी प्रतिवादीले आफ्नै छोरीलाई करणी गरेको हुँदा हाडनाता करणीतर्फ समेत मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जन्मकैद सजाय हुने र प्रतिवादीले पिडितलाई रु.२०,०००।- (बिस हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने गरी सुरु अर्घाखाँची जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७७।१२।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत -विष्णुप्रसाद पनेरु

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल भदौ २१ गते रोज ६ शुभम्।

११२

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-CI-०७१२, लिखत दर्ता बदर, इन्दिरा थापा वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ धुम्बाराही स्थित ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.समेत

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०९।०७ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०१।०२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले मिति २०६७।२।२३ मा र.नं. १२३५४ख मार्फत प्रतिवादी रिजन रिजाललाई र निज रिजन रिजालले मिति २०७०।४।१३ मा र.नं. २०४क मार्फत प्रतिवादी मद्रुकुमार श्रेष्ठलाई गरिदिएको लिखत दर्ता बदर हुने।

इजलास अधिकृत : सविना तामाङ

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल मार्ग २६ गते रोज ४ शुभम्।

११३

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-०४९७, ०७६-CI-०२७६, करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ, निरणकुमार मानन्धर वि. कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.समेत, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि. वि. निरणकुमार मानन्धर

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।६।२९ मा भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.लाई रकम बुझाउँदै आएको समय र मूल्यवृद्धिसमेतका आधारमा प्रतिवादी कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि. लाई पुनरावेदक वादीले तिरे बुझाएको रु.६५,८४,८६२.६८ (पैंसठ्ठी लाख चौरासी हजार

आठ सय बैसठ्ठी रुपैयाँ पैंसठ्ठी पैसा) र क्षतिपूर्तिबापत सो बराबरको नगद रु. ६५,८४,८६२.६८समेत जम्मा रु. १,३१,६९,७२५.३६ (एक करोड एकतिस लाख उनन्सत्तरी हजार सात सय पचिस रुपैयाँ छत्तिस पैसा) पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीमध्येका कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.बाट करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(२)(क) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने तथा पुनरावेदक वादीको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।१०।०२ मा भएको फैसला करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) को रोहमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने।

सोबमोजिम उल्टी हुने ठहरेकाले वादी दाबीको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ बाफलमा कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा. लि.ले कित्ता नं.३२५ मा निर्माण गरेको घर नं.३१ मिति २०६३।११।०६ मा भएको सम्झौताअनुसार करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) बमोजिम करारको यथावत परिपालना हुनुपर्ने देखिँदा पुनरावेदक वादी निरणकुमार मानन्धरको नाउँमा दर्तासमेत हुने।

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण तिमिल्सेना

फैसला: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल भाद्र २६ गते रोज ४ शुभम्। यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ :

- ०७९-CI-०३६७, लिखत बदर हक कायम, निरणकुमार मानन्धर वि. कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७९-CI-०३६६, दृष्टिबन्धक लिखत तथा पत्र बदरसमेत, निरणकुमार मानन्धर वि. शुशील शाहसमेत
- ०७९-CR-०६६३, जालसाजी, निरणकुमार मानन्धर वि. शुशील शाहसमेत

११४

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-०७३०, लेनदेन, तामबहादुर कुमाल वि. राम प्यारे अहिर

वादी दाबीबमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।१।१६ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। तर प्रतिवादीबाट भराइपाउने भन्नुको अर्थ प्रतिवादीले व्यक्तिगत रूपमा भराइदिनुपर्ने भन्ने नभई कानूनबमोजिम भराइपाउने भनी बुझनुपर्ने हुँदा प्रतिवादीको अंशभागको सम्पत्तिबाट मात्र भराइपाउने भनी भएको फैसलाको हदसम्म उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।१।१६ मा भएको फैसला केही नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई ऋण खाँदाका बखत सगोलमा रहेका सबै अंशियारहरूको सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम भराई लिन पाउने।

इजलास अधिकृत : सुमन प्रसाद कुशवाहा
फैसला टाइप गर्ने नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल जेठ ३० गते रोज ४ शुभम्।

११५

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-WH-०१२९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कुमारप्रसाद थपलिया वि. बैतडी जिल्ला अदालतसमेत

परिवर्तित नाम पाटन (I)१ को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदिका परिवर्तित नाम पाटन (I) भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी बैतडी जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१/०३/१७ मा भएको थुनछेक आदेश तथा सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनसङ्गत रहेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। यी निवेदिकालाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी निजको अभिभावकको जिम्मा लगाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको विपक्षी बैतडी

जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्षको लागि तारिखमा राख्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद पनेरु

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ११ गते रोज १ शुभम् ।

११६

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-WH-०११९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, धन माया गुरुङ वि. श्याम बाबु गौतमसमेत

प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान नगरी भएको फैसलाले पनि कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा उक्त मिति २०७८।०६।१५ को तामेली म्याद र सोको आधारमा भएको मिति २०७९।१०।०९ को फैसला तथा सोसँगसम्बन्धित काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार हाल जिल्ला अदालतलाई तोकिएको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई थुनछेकको आदेश गर्नेलगायतका कानूनबमोजिमको काम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ । यी निवेदकउपर कानूनबमोजिम दायर भएको अभियोगबमोजिमसम्बन्धित अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुना रहेको तथा निज निवेदक कारागार कार्यालयबाट छुटी गएको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त हुन पाउँ भन्ने हृदयसम्मको रिट निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद पनेरु

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ११ गते रोज १ शुभम् ।

११७

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७९-WO-१२६६, उत्प्रेषणसमेत, सुमित्रा

धिमिरेसमेत वि. दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौंसमेत

विधिको शासन कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायापालिकाले कानूनको परिपालनाका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्दै आएको छ । कानूनमा स्पष्टतः व्यवस्था भएको देखिएकोमा त्यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु भनेको कानूनको परिपालना नगरेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । परमादेशको उपचारको प्रकृतिबाट पनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको वा कर्तव्य पालन गर्नबाट इन्कार गरेको अवस्था रहेछ भने त्यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य पार्नका लागि जारी गरिने हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुका सन्दर्भमा विचार गर्दा विनियमावलीको विनियम ३७(४) मा तहविहिन कर्मचारीहरूलाई स्वतः बढुवा दिनु संस्थानका पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्यको रूपमा तोकिएको देखिन्छ भने सोबमोजिम बढुवा पाउनु सम्बन्धित कर्मचारीहरूको अधिकार बनेको देखिन्छ । योग्यता नपुगेको भन्न पनि नसक्ने अनि विनियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम बढुवा पनि दिन्न भन्दा विधिको शासनको मूल्य र मान्यता नै उपहासको विषय बन्ने हुन्छ । यी निवेदकहरूले संस्थानको विनियमावलीले गरेको विशेष व्यवस्थाअनुरूप बढुवा पाउनको लागि निवेदन दिएको पनि देखिएको छ । यस्तै अवस्थका केही कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा यसभन्दा पहिले पनि यसै अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको अवस्था पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिमीहरू पनि मुद्दा मै जाउ र अदालतबाटै आदेश लेउ भन्ने किसिमको व्यवहार देखाएको पाइएकोले आफ्नै संस्थाले बनाएको विनियमावलीको व्यवस्था प्रति सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार नबनेको र अकर्मन्यताको शिकार बनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको संरक्षकको रूपमा रहेको अदालतका लागि यो अवस्था संवेदनशिल बन्दछ । यस अदालतबाट

जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश सामान्यतया सोही रिट निवेदनका निवेदकहरूका हकमा लागु हुने कुरा ठीक हो तर रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको प्रकृति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय कुनै एक कर्मचारीसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएर सोही अवस्थाका सबै कर्मचारीहरूको विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । विषयवस्तुको प्रकृतिबाटै खास अवस्था र वर्गका सबै कर्मचारीहरूको हक हितसँग सम्बन्धित रहेको तथा विनियमावलीको खास व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा जो जो कर्मचारीहरू रिट निवेदक बनी अदालतमा निवेदन गरेको हो र अदालतबाट आदेश भएको हो ती कर्मचारीहरूका हकमा मात्र लागु हुने भनी सोही अवस्थाका अन्य कर्मचारीहरूलाई विनियमावलीको व्यवस्था र अदालतको आदेशबमोजिम पाउने बढुवाको अवसरबाट वञ्चित गर्दा प्रष्टतः भेदभावको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यसभन्दा पहिले यस अदालतबाट भएको फैसलाले विनियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु प्रत्यर्थी संस्थाको दायित्व रहेको विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदकहरूले दिएको निवेदनउपर प्रत्यर्थी संस्थानले कानूनबमोजिम थप कारबाही अगाडि नै नबढाई यस अदालतबाट भएको फैसलाको संकुचित रूपमा व्याख्या गरी निवेदकहरूको मौलिक हक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने मिति २०८०।१।१७ मा निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णय र सोसम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ।

प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक तहबाट मिति २०८०।१।१७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार निज निवेदकहरूको नाममा मिति २०८०।१।१७ तथा मिति २०८०।१।२६ मा

प्रेषित पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम ३७(४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी कानूनबमोजिम यी निवेदकहरूलाई हाल कार्यरत रहेको तहबाट एक तह माथि स्वतः बढुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : मैना माझी

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल फाल्गुण २१ गते रोज ४ शुभम् ।

११८

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७९-WO-१२३१, उत्प्रेषणसमेत, रामभक्त ङंगोलसमेत वि. दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौंसमेत

विधिको शासन कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायापालिकाले कानूनको परिपालनाका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्दै आएको छ । कानूनमा स्पष्टतः व्यवस्था भएको देखिएकोमा त्यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु भनेको कानूनको परिपालना नगरेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । परमादेशको उपचारको प्रकृतिबाट पनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको वा कर्तव्य पालन गर्नबाट इन्कार गरेको अवस्था रहेछ भने त्यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य पार्नका लागि जारी गरिने हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुका सन्दर्भमा विचार गर्दा विनियमावलीको विनियम ३७(४) मा तहविहिन कर्मचारीहरूलाई स्वतः बढुवा दिनु संस्थानका पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्यको रूपमा तोकिएको देखिन्छ भने सोबमोजिम बढुवा पाउनु

सम्बन्धित कर्मचारीहरूको अधिकार बनेको देखिन्छ । योग्यता नपुगेको भन्ने पनि नसक्ने अनि विनियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम बढुवा पनि दिन्नभन्दा विधिको शासनको मूल्य र मान्यता नै उपहासको विषय बन्ने हुन्छ । यी निवेदकहरूले संस्थानको विनियमावलीले गरेको विशेष व्यवस्थाअनुरूप बढुवा पाउनको लागि निवेदन दिएको पनि देखिएको छ । यस्तै अवस्थाका केही कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा यसभन्दा पहिले पनि यसै अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको अवस्था पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिमीहरू पनि मुद्दा मै जाउ र अदालतबाटै आदेश लेउ भन्ने किसिमको व्यवहार देखाएको पाइएकोले आफ्नै संस्थाले बनाएको विनियमावलीको व्यवस्था प्रति सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार नबनेको र अकर्मन्यताको शिकार बनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको संरक्षकको रूपमा रहेको अदालतका लागि यो अवस्था संवेदनशिल बन्दछ । यस अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश सामान्यतया सोही रिट निवेदनका निवेदकहरूका हकमा लागु हुने कुरा ठीक हो तर रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको प्रकृति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय कुनै एक कर्मचारीसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएर सोही अवस्थाका सबै कर्मचारीहरूको विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । विषयवस्तुको प्रकृतिबाटै खास अवस्था र वर्गका सबै कर्मचारीहरूको हक हितसँग सम्बन्धित रहेको तथा विनियमावलीको खास व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा जो जो कर्मचारीहरू रिट निवेदक बनी अदालतमा निवेदन गरेको हो र अदालतबाट आदेश भएको हो ती कर्मचारीहरूका हकमा मात्र लागु हुने भनी सोही अवस्थाका अन्य कर्मचारीहरूलाई विनियमावलीको

व्यवस्था र अदालतको आदेशबमोजिम पाउने बढुवाको अवसरबाट वञ्चित गर्दा प्रष्टतः भेदभावको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यसभन्दा पहिले यस अदालतबाट भएको फैसलाले विनियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु प्रत्यर्थी संस्थाको दायित्व रहेको विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदकहरूले दिएको निवेदनउपर प्रत्यर्थी संस्थानले कानूनबमोजिम थप कारबाही अगाडि नै नबढाई यस अदालतबाट भएको फैसलाको संकुचित रूपमा व्याख्या गरी निवेदकहरूको मौलिक हक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने मिति २०८०।१।१७ मा निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णय र सोसम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ।

प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक तहबाट मिति २०८०।१।१७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार निज निवेदकहरूको नाममा मिति २०८०।१।१७ तथा मिति २०८०।१।२६ मा प्रेषित पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम ३७(४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी कानूनबमोजिम यी निवेदकहरूलाई हाल कार्यरत रहेको तहबाट एक तह माथि स्वतः बढुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : मैना माझी

नायब सुब्बा: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल फाल्गुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।

११९

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नृपध्वज निरौला, ०७३-CI-१०९२, दर्ता बदर दर्ता, बालकृष्ण अवाले वि. बानु राणासमेत

मिति २०६१।८।२८ को लिखतबाट भएको दर्तालाई लिएर मिति २०६१।१०।८ मा मात्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ। अंश नभएका कुनै अंशियारले सगोलको सम्पत्ति बेचबिखन गरेको विषयलाई लिएर उजुर गर्ने हदम्यादका सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेरिनुपर्ने हुन्छ। मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरुमा एकाघरसँगका अंशियार साक्षी बसेको वा निजहरूको मन्जुरीको लिखत नभएको अवस्थामा मन्जुर नहुनेले रजिस्ट्रेसन भएका मितिले एक वर्षसम्म थाहा पाएको पैतिस दिनभित्र उजुर गऱ्यो र निजको मन्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराई दिनुपर्छ भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट अंश नभएका अंशियारले सगोलको सम्पत्ति बेचबिखन वा अन्य तरहले हक हस्तान्तरण गरेको कुरामा चित्त नबुझाउने व्यक्तिले त्यस्तो लिखत पारित भएको १ वर्षसम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नालेस उजुर गरी सक्नुपर्ने भन्ने हदम्यादसम्बन्धी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएको हुँदा कानूनले निर्धारित गरेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्न मिल्ने देखिँदैन। यस स्थितिमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानअनुरूप वादीको प्रस्तुत फिराद लिखत पारित भएको मिति २०६१।८।२८ ले एक वर्षसम्म थाहा पाएको पैतिस दिनभित्र परेको नदेखिई मिति २०६१।१०।८ मा उल्लिखित हदम्यादको अवधि सकिएपछि मात्र परेको देखिएबाट

प्रस्तुत फिराद दाबीलाई मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र परेको मान्न सकिने अवस्था रहेन। प्रस्तुत मुद्दाको फिराद नै हदम्यादभित्र परेको नदेखिँदा अन्य प्रश्नहरूमा प्रवेश गरिरहन परेन। जहाँसम्म प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. को हदम्याद नलाग्ने भई जग्गा पजनीको महलको १७ नं. बमोजिमको हदम्याद लाग्ने हो भनी जिकिर लिनुभएको विषय छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत दर्ताको विषय जग्गा खरिद गरेको नाताबाट भएको विषय छ। जग्गा पजनीको महलको १७ नं. एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएको विषयमा आकर्षित हुने देखिन्छ। यसैले जग्गा पजनीको महलको १७ नं. बमोजिमको हदम्याद प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने।

सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई मिति २०७१।१२।१४ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीको मिति २०६१।८।२८ को र.नं. २२६६क को लिखत ३ खण्डको २ खण्ड दर्ता बदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।०५।२६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीहरूको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : अनुपमा पन्त
फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल पौष २८ गते रोज १ शुभम्।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CR-०९६१, जालसाजी, बालकृष्ण अवाले वि. बानु राणासमेत
- ०७३-CI-०८५७, दर्ता बदर दर्ता, खगिन्द्रश्वरी राई वि. बानु राणासमेत

- ०७३-CR-०७१७, जालसाजी, खगिन्द्रश्वरी राई वि. बानु राणासमेत
१२०

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७४-CI-०५७४, ०७४-CI-०५७५, खिचोला मेटाइ हक कायमसमेत, किरण शाही वि. दिव्यश्वरी सिंह, दिव्यश्वरी सिंह वि. किरण शाही

सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।५ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कालाई आधार बनाइ मिति २०७१।१।२८ मा फैसला भएको तर नाप नक्सा मुचुल्का नै विवादको विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेको नदेखिएको हुँदा उक्त नाप नक्सा मुचुल्का र त्यस्तो नाप नक्सा मुचुल्काको आधारमा भएको सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।२८ मा भएको फैसला तथा सोही फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१२।७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब सर्भे नक्सालाई आधार मानी हाल विवादमा रहेका जग्गहरू स्पष्ट खुल्ने गरी नक्सा नम्बर दिई ती नक्सा नम्बर अनुसारका जग्गहरू कुन कुन कित्ता नम्बरभित्रका हुन् भन्ने बेहोरा खुलाई वादी प्रतिवादीको जग्गहरू बाटोमा परेको भए सो बेहोरा पनि स्पष्ट देखिने गरी पुनः नाप नक्सा वा सोसमेतका सन्दर्भमा अरु जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम पुनः इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जाने तारेख तोकी मिसिलसमेत सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद पनेरु
इति संवत् २०८१ पौष २३ गते रोज ३ शुभम् ।

१२१

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७४-CI-०५७०, ०७४-CI-०५७१, जग्गा

कब्जा खिचोला छोडाई घर भत्काई चलन, समीर के.सी. वि. सुरज मैनाली, सुरज मैनाली वि. समीर के.सी.

सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१३ मा भएको स्थलगत नाप नक्सा मुचुल्कालाई आधार मानी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।२।३१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब सर्भे नक्सालाई आधार मानी हाल न.नं. ७ मा प्रतिवादीको जग्गा परेको अवस्था हो वा होइन र परेको भए कति परेको देखिन्छ ? विवादित न.नं. ४ र ४क कुन कित्ता नम्बरका जग्गा हुन् यकिन गरी मुलुकी ऐन, अ.व. १७१ नं. को व्यवस्थासमेतलाई मध्येनजर गरी पुनः नाप नक्सा वा अरु जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम पुनः इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जाने तारेख तोकी मिसिलसमेत सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत-विष्णुप्रसाद पनेरु
फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल पौष २३ गते रोज ३ शुभम् ।

१२२

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७३-CI-०७८१, करारबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ, रत्न लक्ष्मी श्रेष्ठसमेत वि. हरिबोल पराजुली

मुद्दा गर्नु पर्नाको कारण उत्पन्न भएको मिति यकिन नगरी हदम्यादको प्रश्नमा मौन रही फिरादमा दाबी लिइएमध्येको रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराइ लिन पाउने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति

२०७२।१।२३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब मुद्दा गर्नु पर्नाको कारण उत्पन्न भएको मिति यकिन गरी हदम्यादसमेतका सन्दर्भमा जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम पुनःइन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जाने तारेख तोकी मिसिलसमेत सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिने।

इजलास अधिकृत: विष्णु प्रसाद पनेरु

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल पौष २१ गते रोज १ शुभम्।

१२३

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७३-CI-१६६९, ०७३-CI-१६७०, दूषित लिखत दर्ता बदर, आत्माराम कावरा वि. राज

महम्मद मियाँ मंसुरी, राजीव सिन्हा वि. राज महम्मद मियाँ मंसुरी

फिराद दाबीमा उल्लेख भएको र.नं. १७१७ मिति २०३८/०८/२८ को लिखत र त्यसपछि तह तह भएका लिखतहरूसमेत दूषित तवरबाट भएको मानी बदर भई साबिक कि नं. २११ को जग्गा मिति २०३८।८।२८ पूर्वको स्थितिमा यथावत् कायम रहने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।४।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत-विष्णु प्रसाद पनेरु

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल पौष २१ गते रोज १ शुभम्।